

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة الأحوال الشخصية للمسلمين ٢٠٢٦ (مقرر
جامعة الأزهر قاهره بنين من الكتاب الجامعي)

الملزومه إجتهاد شخصي من طالب وينصح
بالإعتماد عليها 100% بفضل الله عز وجل

وكفايا دعوه حلوه بظهر الغيب وإنك تذكر الله
وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613
واتساب

1 مدلول "الأحوال الشخصية"

- تعريف الأحوال الشخصية: هو اصطلاح قانوني أجنبي، يُقابل مصطلح "الأحوال المدنية" أو "المعاملات المدنية" وقسم الجنايات.
- تاريخ المصطلح: اشتهر في الجامعات، وأصبح عنواناً للتأليف في أحكام الأسرة.
- المراد بها: الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته، بدءاً بالزواج وانتهاءً بالتركات والمواريث.

2 نطاق الأحوال الشخصية (مشمات المادة)

تشمل المادة ثلاثة أقسام رئيسية:

1. أحكام الأهلية: تشمل الولاية والوصاية على الصغير (وتبحث عادة في النظريات الفقهية).
2. أحكام الأسرة: تشمل مقدمات الزواج (الخطبة)، حقوق الزوجين، النسب، الرضاع، النفقات، وانحلال الزواج (الطلاق، الخلع، التفريق).
3. أحكام أموال الأسرة: تشمل الميراث (فقه الفرائض)، الوصايا، والأوقاف (وهي التصرفات المضافة لما بعد الموت).

3 تعريف الخطبة

- لغة: طَلَبُ المرأة للزواج، وتُتَظَق بكسر الخاء (خِطْبَة). أما (الخطبة) بضم الخاء فتعني: الأمر والشأن والحال (يقال: ما خطبك؟ أي ما شأنك).
- اصطلاحاً (بشكل عام): لا يخرج عن المعنى اللغوي، وهو: طلب التزويج، أو التماس النكاح.
- اصطلاحاً (عند المذاهب):
 - المالكية: "الخطبة ما يفعله الخاطب من الطلب والاستعطاف بالقول والفعل".
 - الشافعية: "التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة".

4 ملاحظات أكاديمية هامة على التعريفات

1. لا يوجد خلاف حقيقي: الاختلاف بين الفقهاء في التعريف هو مجرد اختلاف في الصياغة والأسلوب، وليس في المعنى.
2. التطابق: يوجد تطابق تام بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.
3. المعنى الموحد: جميع التعريفات تتفق على أن الخطبة هي: "طلب يد أنثى معينة من أهلها ومفاوضتهم في شأن الاقتران بها".

5 لتكييف الفقهي (طبيعة الخطبة)

- القاعدة الذهبية: الخطبة في الشريعة الإسلامية ليست عقداً بين الخاطب والمخطوبة.
- حقيقتها: هي مجرد طلب زواج (وعد بالزواج).
- السبب: الخطبة تتم بمجرد "الطلب والموافقة"، بينما العقد يحتاج إلى "إيجاب وقبول".
- الأثر المترتب: قبول الفتاة وأهلها لا يعني قيام عقد نكاح، بل هو مجرد ترشيح للفتى كزوج في المستقبل.

ثانياً: الشرح المبسط (الفهم وتجنب الخلط)

- يعني إيه أحوال شخصية؟ تخيل إن القوانين زمان كانت سايحة على بعضها. المشرعين جابوا كل حاجة تخص "حياتك مع أسرتك" (من أول ما تفكر تخطب لحد ما تتوفى وتتوزع تركتك) وحطوها في صندوق سموه "الأحوال الشخصية". ده مصطلح مستورد (أجنبي) بس إحنا استخدمناه.
- الخطبة (بالكسر) مش الخطبة (بالضم): لو كسرت الخاء فأنت عريس رايح تخطب. لو ضميت الخاء فأنت إمام طالع المنبر يوم الجمعة، أو بتسأل حد "إيه مشكلتك وشأنك؟".
- الفرق بين المالكية والشافعية: المالكية ركزوا على إن العريس بيروح يتكلم كلام حلو ويجيب هدايا، فسموها (استعطاف بالقول والفعل). الشافعية جابوها من الآخر وقالوا (بيلتمس ويطلب النكاح).

- **الخطبة مش عقد (أهم فكرة في الباب):** مهما العيلتين قروا فاتحة، ولبسوا دبل، وعملوا حفلة.. البنت لسه أجنبية عن الولد. الخطبة مجرد "وعد"، الجواز لسه محصلش لأن مفيش "إيجاب وقبول شرعي".

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان)

✍️ أسئلة المقال (حفظ نصي):

- **السؤال المتوقع:** "عرّف الخطبة لغة واصطلاحاً، مبيناً تعريف المالكية والشافعية، وما هي طبيعة الخطبة في الشريعة؟"
○ الإجابة: تكتب التعريفات بدقة، وتؤكد في النهاية أن طبيعتها (وعد وليست عقداً، ومجرد ترشيح للمستقبل). (ورد في امتحانات سابقة).

⚖️ أسئلة الاختيار من متعدد والصح والخطأ (فهم دقيق):

- **الفكرة 1:** (الخطبة) بكسر الخاء تعني طلب المرأة للزواج. (✓)
- **الفكرة 2:** (الخطبة) بضم الخاء تعني طلب المرأة للزواج. (✗) [التعليق: بضم الخاء تعني الأمر والشأن].
- **الفكرة 3:** الاختلاف بين الفقهاء في تعريف الخطبة اختلاف في المعنى الجوهرى. (✗) [التعليق: اختلاف في الصياغة والأسلوب فقط].
- **الفكرة 4:** الخطبة تعتبر عقداً من عقود النكاح ترتب آثاراً شرعية. (✗) [التعليق: الخطبة وعد وليست عقداً]. (ورد في امتحانات سابقة).
- **الفكرة 5:** "الاستعطاف بالقول والفعل" هو تعريف الخطبة عند... (المالكية / الشافعية / الحنفية).

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت (الروابط الذهنية)

- **لربط التعريف بالمذهب:**
○ مذهب المالكية: تذكر كلمة (أفعال / فعل). المالكية ركزوا على الفعل (الاستعطاف بالقول والفعل).
○ مذهب الشافعية: تذكر كلمة (التماس).
- **لربط أقسام المادة:** احفظها في 3 كلمات (أهلية - أسرة - أموال).

📌 خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة المراجعة)

1. الأحوال الشخصية: مصطلح أجنبي، يشمل (أهلية، أسرة، أموال).
2. الخطبة (لغة): بكسر الخاء (طلب الزواج). الخطبة بالضم (الأمر والشأن).
3. الخطبة (اصطلاحاً): طلب التزويج. (المالكية = استعطاف) ، (الشافعية = التماس).
4. الخلاف في التعريف: لفظي فقط في الصياغة، ولا تعارض بين المعنى اللغوي والاصطلاحي.
5. الطبيعة القانونية: وعد بالزواج (ترشيح)، وليست عقداً (لغياب الإيجاب والقبول).

📌 أولاً: المذكرة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

1️⃣ حكم خطبة الرجل للمرأة (الخلاف الفقهي)

اختلف الفقهاء في حكم الخطبة على ثلاثة أقوال:

● القول الأول (مستحبة):

- أصحاب القول: المالكية، والإمام الغزالي (من الشافعية).
- الأدلة:

■ السنة الفعلية: خطب النبي ﷺ (عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وجويرية)، ولو لم تكن مستحبة لما حرص عليها.

■ السنة التقريرية: إقرار النبي ﷺ لقول عائشة: "يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتُهُ..." [13، 14].

● القول الثاني (جائزة / مباحة):

- أصحاب القول: الحنفية، وبعض الشافعية.
- الأدلة:

■ القرآن: قوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ).

■ السنة: قوله ﷺ: "لَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ"، النهي هنا عن الخطبة على الخطبة يدل على مشروعيتها الخطبة نفسها.

- الرد عليهم: الآية تتحدث عن "التعريض" لامرأة في العدة وليس الخطبة العادية، والحديث يتحدث عن "حرمة التعدي" وليس مجرد الجواز [15، 16].

● القول الثالث (تأخذ حكم النكاح / تابعة له):

- أصحاب القول: قول مرجوح (ضعيف) عند الشافعية.
- القاعدة المستدل بها: "الوسائل تأخذ حكم المقاصد".
- الرد عليهم: هذا يلزم بوجوب الخطبة إذا وجب النكاح، وهذا مستبعد، لأن النكاح يصح ويقع بدون خطبة أصلاً.

2 الرأي الراجح في حكم الخطبة

- الراجح: هو القول الأول (استحباب الخطبة).
- أسباب الترجيح:

1. قوة أدلة هذا الفريق (فعل النبي ﷺ المستمر).
2. تساعد على التكيف التدريجي بين الخاطب والمخطوبة وتأسيس الاحترام المتبادل.
3. تربط بين العائلتين برباط تمهيدي يعطي اطمئناناً للمستقبل دون تعجل [16، 17].

3 حكم خطبة المرأة للرجل

- الحكم العام: الأصل أن الرجل هو المبادئ بالطلب، لكن يجوز شرعاً أن تبادر المرأة أو وليها بطلب الرجل الصالح للزواج [17، 18].

● الأدلة على الجواز:

1. القرآن: عرض سيدنا شعيب ابنته على سيدنا موسى: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ).
2. فعل الصحابة: عرض سيدنا عمر بن الخطاب ابنته (حفصة) على أبي بكر ثم عثمان (رضي الله عنهم) [18، 19].
3. السنة: المرأة التي جاءت ووهبت نفسها للنبي ﷺ.

- شرط الجواز: ألا تؤدي هذه الخطبة إلى إلحاق الضرر بالغير أو خدش الحياء.

ثانياً: الشرح المبسط (الفهم وتجنب الخلط)

- ليه اختلفوا في حكم الخطبة؟ الفكرة كلها: هل الخطبة دي مجرد (حاجة مباحة) تعملها أو متعملهاش براحتك؟ ولا هي (سنة ومستحبة) تؤجر عليها؟ الراجح إنها "مستحبة" عشان النبي عملها. الفريق الثاني (الحنفية) قالوا مباحة واستدلوا بآية (ولا جناح عليكم)، بس الآية دي نزلت في الست اللي جوزها مات ولسه في شهور العدة، فاستدلوا لهم مش أقوى حاجة.

- رأي الشافعية (ركز هنا): مذهب الشافعية اتقسم هنا: الغزالي قال (مستحبة)، وبعضهم قال (جائزة)، وفيه رأي ضعيف عندهم قال (تأخذ حكم النكاح، يعني لو الجواز واجب تبقى واجبة).
- الست تخطب الراجل؟ أه ينفع ومفيش أي إهانة لكرامتها طالما بتختار راجل صالح زي ما سيدنا عمر راح يلف على الصحابة عشان يجوز بنته حفصة. ده دليل قاطع إن العرض من جهة الولي أو المرأة للمصلحة جائز جداً.

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان)

✍️ أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "اختلف الفقهاء في حكم خطبة الرجل للمرأة على ثلاثة أقوال. اذكرها مع الأدلة، ثم بين الراجح مع التعليل." (سؤال أساسي في الامتحانات).
- السؤال المتوقع 2: "هل يجوز للمرأة أو وليها أن تخطب الرجل؟ دلل على ما تقول." (تذكر الجواز + قصة سيدنا شعيب + قصة سيدنا عمر).

⚖️ أسئلة الاختيار من متعدد والصح والخطأ (فهم دقيق):

- الفكرة 1: يرى الحنفية أن الخطبة مستحبة استدلالاً بفعل النبي ﷺ. (X) [التعليل: الحنفية يرون أنها جائزة، والمستحبة رأي المالكية] (تكرر كثيراً).
- الفكرة 2: الرأي القائل بأن الخطبة تأخذ حكم النكاح هو الرأي الراجح في الفقه. (X) [التعليل: هو رأي مرجوح/ضعيف، والراجح أنها مستحبة].
- الفكرة 3: من أدلة جواز عرض المرأة نفسها أو ابنتها للزواج قوله تعالى: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين). (✓).

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت (الروابط الذهنية)

- لربط المذاهب بأحكام الخطبة (شفرة الحفظ):
 - مالكية = مستحبة. (اربط حرف الميم).
 - حنفية = جائزة (الحنفية دائماً مع الإباحة والتيسير).
 - تابعة للنكاح = رأي مرجوح (ضعيف).

📌 خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة المراجعة)

1. حكم الخطبة: 3 أقوال (مستحبة، جائزة، تابعة لحكم النكاح).
2. الراجح: مستحبة، لفعل النبي ﷺ، ولتحقيق التكيف بين العائلتين.
3. دليل الحنفية: (ولا جناح عليكم)، وهو استدلال مردود عليه.
4. قاعدة الوسائل تأخذ حكم المقاصد: استدلل بها أصحاب الرأي الضعيف.
5. خطبة المرأة للرجل: جائزة شرعاً (بشرط أمن الفتنة والضرر).
6. دليل خطبة المرأة: قصة سيدنا شعيب، وعرض سيدنا عمر لابنته حفصة.

1 شروط الخطبة (تمهيد)

لكي تكون الخطبة مشروعة ويترتب عليها آثارها، وضع الفقهاء شروطاً، أهمها شرطان:

1. الشرط الأول: ألا تكون المخطوبة محرمة على الخاطب.
2. الشرط الثاني: ألا تكون مخطوبة لغيره (سندرسه في الجزء القادم).

2 الشرط الأول: ألا تكون المخطوبة محرمة على الخاطب

- القاعدة: يحرم التقدم لخطبة امرأة توجد بينها وبين الخاطب أسباب التحريم، سواء كان التحريم مؤبداً أو مؤقتاً.
- الفرق بين التحريم المؤبد والمؤقت:
 - التحريم المؤبد: سبب التحريم فيه وصف لازم لا يزول أبداً (مثل المحرمات بالنسب كالأم والأخت، وبالمصاهرة كأم الزوجة، وبالرضاع، والملاعة).
 - التحريم المؤقت: سبب التحريم فيه وصف غير لازم، متى زال السبب جازت الخطبة (مثل: الجمع بين الأختين، الزواج بالخامسة، المشتركات، زوجة الغير، والمعتدة).

3 خطبة المعتدة (أهم مباحث الشروط)

المعتدة (التي تقضي فترة العدة سواء لطلاق أو وفاة) يحرم عقد النكاح عليها بالإجماع. ولكن ماذا عن الخطبة؟

لفهم الحكم، يجب التفرقة بين التصريح بالخطبة والتعريض بها:

- التصريح: هو طلب الزواج بلفظ لا يحتمل غيره (مثل: أريد أن أتزوجك، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك).
- التعريض: هو التلميح بالزواج بلفظ يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها (مثل: إنك لجميلة، أو إني فيك لراغب، أو لا تسبقيني بنفسك).

4 أحكام التصريح والتعريض للمعتدة (الخلاصة الفقهية)

- أولاً: حكم (التصريح) للمعتدة:

1. الحكم: حرام (لا يجوز) بإجماع الفقهاء لجميع المعتقدات (سواء معتدة من طلاق رجعي، أو بائن، أو وفاة).
2. العلة: لأن التصريح لا يحتمل إلا الزواج، والمباشرة فيه قد تدفع المرأة للكذب وإنهاء عدتها قبل وقتها طمعاً في الزواج، وفيه اعتداء على حق الزوج الأول [27، 28].
- ثانياً: حكم (التعريض) للمعتدة: (يختلف حسب نوع العدة)

1. المعتدة من طلاق رجعي:

- الحكم: يحرم التعريض لها.
- العلة: لأنها لا تزال كزوجة لزوجها الأول، وله حق إرجاعها في أي وقت بدون رضاها، فالتعريض لها يفسدها على زوجها.

2. المعتدة من وفاة:

- الحكم: يجوز التعريض لها.
- الدليل: قوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) (الآية نزلت في المعتدة من وفاة) [27، 29].

3. المعتدة من طلاق بائن (بينونة كبرى أو صغرى):

- الحكم الراجح: يجوز التعريض لها من (غير زوجها المطلّق).
- العلة: لأن علاقتها الزوجية انتهت تماماً ولا يملك زوجها الأول إرجاعها إلا بعقد جديد (في الصغرى) أو بعد زوج آخر (في الكبرى)، فأصبحت أجنبية عنه [31، 32].

ثانياً: الشرح المبسط (الفهم وتجنب الخلط) 💡

- يعني إيه تحريم مؤبد ومؤقت؟ المؤبد يعني "مستحيل تتجوزها طول عمرك" زي عمتك وخالتك. المؤقت يعني "ممنوع تتجوزها دلوقتي بس ممكن قدام"، زي أخت مراتك (لو مراتك ماتت ينفع تتجوز أختها)، أو واحدة متجوزة (لو اتطلقت وخلصت عدتها ينفع تتجوزها).
- خطبة المعتدة (التركة كلها هنا): واحدة لسه في شهور العدة، ينفع تروح تتقدم لها؟ الشرع فرق بين إنك (تصرح) وكلمة تصريح يعني تجيب من الآخر وتقولها "أنا هتجوزك"، وبين إنك (تعرض) وكلمة تعرض يعني "تلمح" من بعيد لبعيد من غير ما تمسك في كلمة صريحة.
 - التصريح (الدوغي): ممنوع وحرام مع أي واحدة في العدة (سواء أرملة أو مطلقة).
 - التعريض (التلميح):
 - لو هي مطلقة "رجعي": حرام تلمح لها، لأنها لسه على ذمة جوزها شرعاً، عيب تتدخل بينهم.
 - لو جوزها "ميت" أو مطلقة "بائن" (يعني جابت آخرها مع جوزها وطلقت بالتلاتة مثلاً): حلال تلمح لها وتقولها "والله اللي يتجوزك أمه داعية له"، عشان تديها أمل في الحياة بس من غير ما توعددها صراحة.

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان) 🎯

أسئلة المقال (حفظ نصي): 📝

- السؤال المتوقع: "فرّق بين التصريح والتعريض بخطبة المعتدة، مع بيان حكم التعريض للمعتدة من طلاق رجعي والمعتدة من وفاة مدعماً إجابتك بالدليل."
 - الإجابة: تذكر تعريف التصريح والتعريض. ثم تذكر تحريم التعريض للرجعية (لأنها زوجة)، وجواز التعريض لمتوفى عنها زوجها (مع ذكر الآية: ولا جناح عليكم...).

أسئلة الاختيار من متعدد والصح والخطأ (وردت نصاً في الامتحانات المرفقة): ⚖️

- الفكرة 1: يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن. (❌) [التعليق: التصريح حرام لجميع المعتدات] (ورد في امتحان سابق).
- الفكرة 2: المعتدة من وفاة يجوز التعريض والتصريح لخطبتها. (❌) [التعليق: يجوز التعريض فقط، ويحرم التصريح] (ورد في امتحان سابق).
- الفكرة 3: يحرم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي. (✅) [التعليق: لأنها لا تزال في حكم الزوجة] (ورد في امتحان سابق).
- الفكرة 4: التلميح للمرأة بالزواج بلفظ يحتمل الخطبة وغيرها يسمى (التعريض / التصريح / العقد).

رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت (الروابط الذهنية) 🧠

- شفرة خطبة المعتدة (احفظ هذه المعادلة ولن تخطئ أبداً):
 - التصريح = ❌ (ممنوع للكل).
 - التعريض للرجعية = ❌ (ممنوع لأنها زوجة).
 - التعريض للوفاة والبائن = ✅ (حلال لانقطاع الرابطة).

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة المراجعة) 💊

1. الشرط الأول للخطبة: خلو المرأة من الموانع (التحريم المؤبد والمؤقت).
2. التصريح: طلب الزواج بلفظ قاطع (حرام لجميع المعتدات بلا استثناء).

3. التعريض: التلميح بالزواج (حرام للرجعية، مباح للبائن وللمتوفى عنها زوجها).
4. دليل إباحة التعريض للمتوفى عنها زوجها: قوله تعالى (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ).
5. العلة في تحريم التعريض للرجعية: أنها في حكم الزوجة، والتعريض إفساد لها على زوجها.

■ أولاً: المذكرة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

1 تمهيد: الشروط العامة للخطبة

لكي تكون الخطبة مشروعة ويترتب عليها آثارها، اشترط الفقهاء شروطاً أهمها:

- الشرط الأول: ألا تكون المخطوبة محرمة على الخاطب بأي سبب من أسباب التحريم.

2 أنواع التحريم والفرق بينهما

- التحريم المؤبد: ما كان سبب التحريم فيه وصفاً لازماً للمرأة، ويبقى على التأبيد (لا يزول بحال من الأحوال).
- التحريم المؤقت: ما كان سبب التحريم فيه وصفاً غير لازم، ويزول التحريم بزوال سببه [20، 26].

3 أسباب التحريم المؤبد (4 أنواع رئيسية)

أولاً: التحريم بالنسب (4 أصناف):

1. أصول الرجل: (أمه، أم أمه، أم أبيه وإن علون).
2. فروعها: (بنته، بنت ابنه، بنت بنته وإن نزلن).
3. فروع أبويه (الحواشي الأولى): (الأخوات الشقيقات، لأب، لأم، وبنات الأخ، وبنات الأخت).
4. فروع أجداده (الحواشي الثانية): (العمات، والخالات). [21، 22]

ثانياً: التحريم بالمصاهرة (4 أصناف):

1. أمهات الزوجة وجداتها: يحرم من بمجرد العقد على البنت (سواء دخل بها أم لم يدخل).
2. فروع الزوجة (الربائب): يحرم بشرط الدخول بالأم (فإن طلق الأم أو ماتت قبل الدخول، جاز له الزواج بالبنت).
3. زوجة الأصول (زوجة الأب والجد): تحرم بمجرد العقد، ولا يجوز زواجها أبداً.
4. زوجة الفروع (زوجة الابن): تحرم بمجرد العقد، ويُشترط أن يكون الابن من الصلب (زوجة الابن بالتبني لا تحرم).

ثالثاً: التحريم بالرضاع:

- القاعدة العامة: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
- المرضعة تصبح (أماً)، وزوجها (أباً)، وفروعهما (إخوة).

رابعاً: التحريم بأسباب أخرى (موضع خلاف):

- اللعان: من رمى زوجته بالزنا وتمت الملاعنة بينهما، تحرم عليه تأبيداً (لا تحل له أبداً ولو اعترف بكذبه لاحقاً). [24، 25]
- الزنا: اختلفوا هل الزانية تحرم على الزاني أم لا؟ الراجح أنها لا تحل له إلا بشرطين:
 1. انقضاء عدتها (استبراء الرحم).
 2. أن تتوب من الزنا.

4 أسباب التحريم المؤقت (تزول بزوال السبب)

1. الجمع بين المحارم: لا يجوز الجمع بين (المرأة وأختها) أو (المرأة وعمتها/خالتها).
2. الجمع بين أكثر من أربعة: لا يصح أن يتزوج خامسة وفي عصمته أربع حتى يفارق إحداهن وتنقضي عدتها.
3. من لا دين لها (المشركة): تحرم حتى تؤمن (ولا يشمل ذلك الكتابيات).
4. زوجة الغير ومُعْتَدَة الغير: لا يجوز نكاح امرأة متزوجة، أو في فترة العدة من رجل آخر. [26، 27]
5. المطلقة ثلاثاً: تحرم على مطلقها حتى تتزوج زوجاً غيره (زواجاً حقيقياً) ثم يطلقها وتنقضي عدتها.

ثانيًا: الشرح المبسط (الفهم وتجنب الخلط) 💡

- **المؤبد والمؤقت:** المؤبد يعني الست دي استحالة تتجوزها طول عمرك (زي أمك وأختك). المؤقت يعني هي حاليًا حرام، بس لو حصل تغيير هتبقى حلال (زي أخت مراتك، حرام تتجوزها دلوقتي، بس لو مراتك اتوفت أو طلقته، ينفع تتجوز أختها).
- **تريكة المصاهرة (أهم حقة):** احفظ القاعدة دي زي اسمك: **"العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات"**.
 - مثال 1: كتبت كتابك على بنت وطلقتها قبل الدخلة؟ أمها بقت حرام عليك للأبد.
 - مثال 2: كتبت كتابك على أرملة (معاها بنت من جوزها الأولاني) وطلقتها قبل الدخلة؟ بنتها حلال ليك ينفع تتجوزها، لأنك مدخلتش بالأم.
- **ابن التبني:** لو واحد متبني طفل (وده كان موجود زمان)، والطفل ده كبر واتجوز وطلق مراته، الأب المتبني ينفع يتجوز طليقة ابنه دي؟ أيوة ينفع، لأن التحريم خاص بـ "الابن من الصُلب" بس.
- **اللعان:** لو راجل اتهم مراته بالزنا وحلفوا (ملاعنة) والمحكمة فرقّت بينهم.. لو الراجل ندم بعدين وعازير يرجعها، ينفع؟ لا، أبدًا. التحريم هنا مؤبد كعقوبة وتغليظ عليهم.

ثالثًا: الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان) 🎯

أسئلة المقال (حفظ نصي): 📝

- **السؤال المتوقع:** "فرّق بين التحريم المؤبد والمؤقت، مع ذكر أصناف المحرمات بالمصاهرة وشروط تحريم كل صنف؟" الإجابة: تُعرّف النوعين، وتكتب الأربعة أصناف في المصاهرة وتُبرز أن (الأم تحرم بالعقد) و(البنت تحرم بالدخول بالأم).

أسئلة الاختيار من متعدد والصح والخطأ (فهم دقيق ومطبات): ⚖️

- **الفكرة 1:** تحرم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها وإن لم يتم الدخول. (☒) (تتكرر كثيرًا).
- **الفكرة 2:** تحرم بنت الزوجة (الربيبة) بمجرد العقد على أمها. (☒) [التعليق: يُشترط الدخول بالأم].
- **الفكرة 3:** الفرقة بسبب اللعان توجب تحريمًا مؤقتًا بين الزوجين. (☒) [التعليق: توجب تحريمًا مؤبدًا] [24، 25].
- **الفكرة 4:** يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني. (☒) [التعليق: التحريم خاص بزوجة الابن من الصُلب].
- **الفكرة 5:** الجمع بين المرأة وعمتها يعتبر من أسباب التحريم... (المؤبد - المؤقت - لا يحرم).

رابعًا: مفاتيح الحفظ والتثبيت (الروابط الذهنية) 🧠

- **شفرة المصاهرة (ع - ب / د - أ):**
 - عقد على البنات = يحرم الأمهات.
 - دخول بالأمهات = يحرم البنات.
- **شفرة التحريم المؤقت (الأرقام والغير):** أي حاجة فيها "غير" أو "رقم" غالباً مؤقتة: (زوجة الغير - معتدة الغير - الجمع بين أختين - الزيادة عن 4 - المطلقة 3).

خامسًا: الخلاصة الامتحانية (كبسولة المراجعة) 📌

1. **الشرط الأول للخطبة:** خلو المرأة من الموانع الشرعية (ألا تكون محرمة).
2. **المؤبد:** (نسب - مصاهرة - رضاع - لعان).
3. **المؤقت:** (جمع بين محارم - خامسة - مشرقة - زوجة أو معتدة للغير - مطلقة 3 مرات).

4. قاعدة المصاهرة الذهبية: أمهات الزوجة يحرم من ب "العقد"، وبنات الزوجة يحرم من ب "الدخول بالأم".

5. اللعان: تحريم مؤبد لا رجعة فيه.

6. زوجة الابن: تحرم بمجرد العقد (بشرط أن يكون ابناً من الصلب).

■ أولاً: المذكرة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

1] الشرط الثاني للخطبة: (ألا تكون المخطوبة معتدة)

لا يجوز التقدم لخطبة امرأة تقضي فترة "العدة". ولفهم الأحكام يجب التفريق بين أمرين:

- التصريح: هو ما يقطع بالرغبة في النكاح (مثل: أريد أن أنكحك، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك).
- التعريض: هو التلميح بلفظ يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها (مثل: إنك لجميلة، أو إن فيك لراغب، أو لا تسبقيني بنفسك).

2] أحكام خطبة المعتدات (الخلاصة الفقهية)

تختلف الأحكام باختلاف نوع العدة:

1. المعتدة من طلاق رجعي:

○ الحكم: تحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً.

○ السبب: لأنها لا تزال كزوجة لزوجها، فالتلميح لها يعتبر اعتداءً على حق الزوج في إرجاعها، ويفسدها عليه.

2. المعتدة من وفاة:

○ حكم التصريح: حرام (لأن فيه إيذاء لمشاعر أهل الميت وعدم وفاء له، وقد يدفعها للكذب بانقضاء العدة) [27، 28].

○ حكم التعريض: جائز (لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ)) [27، 29].

3. المعتدة من طلاق بائن (كبرى أو صغرى):

○ حكم التصريح: حرام مطلقاً.

○ حكم التعريض (بينونة كبرى): جائز لغير المطلق (عند جمهور الفقهاء، لأنها أصبحت محرمة على مطلقها حتى تنكح زوجاً غيره).

○ حكم التعريض (بينونة صغرى): فيه خلاف، والراجح أنه جائز (لأن الخاطب والمطلق فيها سواء، لا يعيدها المطلق إلا بعقد ومهر جديدين).

3] الشرط الثالث للخطبة: (ألا تكون مخطوبة لرجل آخر)

● القاعدة: يحرم التقدم لخطبة امرأة قد خُطبت من قبل.

● الدليل: قوله ﷺ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ».

● العلة: سد ذرائع العداوة والبغضاء، وحرص الإسلام على توثيق عرى المحبة بين المسلمين.

4] شروط تحريم الخطبة على خطبة الغير (متى تكون محرمة؟)

يشترط لتحريم التقدم لخطبة امرأة "مخطوبة" خمسة شروط [35، 36]:

1. أن تكون الخطبة الأولى سابقة: فلو توافقا في وقت واحد دون علم لا تحرم.

2. أن تكون الخطبة الأولى جائزة شرعاً: (فلو خطب الرجل امرأة في عدتها "وهي خطبة محرمة"، يجوز لغيره أن يخطبها بعد العدة).

3. أن تكون الخطبة الأولى قائمة: (لم يتركها الخاطب الأول، ولم تفسخها المخطوبة).

4. علم الخاطب الثاني: (ألا يكون معذوراً بجهله بوجود خطبة أولى).

5. ركون المخطوبة (الموافقة): أن تكون المخطوبة أو وليها قد وافقوا على الخاطب الأول. (أما إذا لم توافق، أو كانت مترددة بين القبول والرفض، يجوز لغيره التقدم) [36، 40].

ثانياً: الشرح المبسط (الفهم وتجنب الخلط)

- **التصريح والتعريض ببساطة:** التصريح يعني تدخل دوغري وتقول "هتجوزك". التعريض يعني تلمح من بعيد "والله اللي ياخذك أمه داعياله".
- **شفرة المعتدة:** الشرع قفل باب "التصريح" لكل المعتدات احتراماً للعدة. لكن في "التعريض" فرق بين الست اللي لسه على ذمة جوزها (المطلقة رجعي) دي ممنوع تلمح لها خالص لأن جوزها ممكن يردّها بكرة الصبح. أما الأرملة والمطلقة بائن، دي علاقتها الزوجية انتهت، فينفع "تلمح" لها عشان تديها أمل من غير ما تكسر هيبة العدة.
- **خطبة المخطوبة:** ينفع تروح تخطب واحدة مقري فتحتها؟ حرام طبعاً، الحديث واضح. بس بشروط: لازم يكونوا "وافقوا" على العريس الأولاني، ولازم تكون إنت "عارف" إنها مخطوبة. إنما لو راح يتقدم وقالوله "لسه بنفكر وهنرد عليك"، يجوز ليك تروح تتقدم إنت كمان لأنهم لسه موافقوش (مفيش ركون).

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان)

أسئلة المقال (حفظ نصي):

- **السؤال المتوقع 1:** "فرق بين التصريح والتعريض بخطبة المعتدة، مع بيان حكم التعريض للمعتدة من طلاق رجعي وللأرملة؟" (عرّف الإثنين، ثم: الرجعية يحرم، الأرملة يجوز).
- **السؤال المتوقع 2:** "متى يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه؟ اذكر الشروط." (تذكر الشروط الخمسة: خطبة سابقة، جائزة، قائمة، علم الخاطب، ركون المخطوبة).

أسئلة الاختيار من متعدد والصح والخطأ (وردت في الامتحانات السابقة):

- **الفكرة 1:** يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن. (X) [التعليق: التصريح حرام لجميع المعتدات] (ورد في امتحان سابق).
- **الفكرة 2:** المعتدة من وفاة يجوز التعريض لخطبتها. (✓) [التعليق: لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به] (ورد في امتحان سابق).
- **الفكرة 3:** يحرم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي. (✓) [التعليق: لأنها لا تزال كزوجة].
- **الفكرة 4:** يحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بمجرد تقدم الأول، حتى وإن رفضته المرأة. (X) [التعليق: يشترط ركون المرأة/موافقتها على الخاطب الأول].

رابعاً: مفاتيح الحفظ والتثبيت (الروابط الذهنية)

- **مربع التصريح والتعريض الذهني:**
 - التصريح: حرام للجميع. (X)
 - التعريض للرجعية: حرام. (X)
 - التعريض للوفاة والبائن: حلال. (✓)
- **شفرة شروط الخطبة على الخطبة (س - ج - ق - ع - ر):** (سابقة، جائزة، قائمة، علم، ركون).

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة المراجعة)

1. **المعتدة:** من شروط الخطبة ألا تكون المرأة في شهور العدة.
2. **التصريح:** اللفظ القاطع بالزواج (حرام للمعتدة رجعيًا، بائنًا، ووفاة).
3. **التعريض:** التلميح بالزواج (حرام للرجعية، حلال للأرملة والبائن).
4. **دليل حل التعريض للأرملة:** آية (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به).

5. خطبة الغير: محرمة بحديث النبي ﷺ لدرء العداوة.
6. شرط التحريم الأساسي لخطبة الغير: "الركون" أي موافقة المخطوبة على الأول، فإن لم توافق جاز للثاني التقدم.

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1) المطلب الأول: انعقاد الخطبة (كيف تتم؟)

- القاعدة الأساسية: تنعقد الخطبة بمجرد الموافقة والرضا بين الطرفين (الخاطب والمخطوبة ووليها).
- شرط الرضا: لا تنعقد الخطبة ولا يصح الزواج إذا كانت المرأة مجبرة أو كارهة.
- طريقة التعبير عن الرضا (حسب حالة المرأة):

- الثيب (التي سبق لها الزواج): تُعرب عن موافقتها صراحةً باللفظ (تتكلم وتقول موافقة).
- البكر (التي لم يسبق لها الزواج): يكفي في موافقتها السكوت (لأنها تستحي).
- الدليل: قوله ﷺ: «التَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبَّكَرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» [40، 41].

● دور الولي في الموافقة:

- رضا المخطوبة أساسي، لكن يُستحب إشراك الولي (الأب أو من ينوب عنه).
- السبب: تكريماً للمرأة، وحماية لها من الخداع، لأن استشارة الولي تقضي بأسرارها إلى أمها وعائلتها ليختاروا لها الأصلح [41، 42].

2) المطلب الثاني: توثيق الخطبة (قراءة الفاتحة)

- موقف الإسلام من طقوس الخطبة: الشريعة الإسلامية تتميز بالبساطة. لا تلزم الخاطب بأي طقوس معقدة، ولا ترهق الناس مادياً.
- حكم قراءة الفاتحة:
- ما يفعله الناس من قراءة الفاتحة هو مجرد عادة (عُرف) لقصد التبرك.
- ليس أمراً شرعياً مُلزماً، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي.
- الآثار المترتبة على الخطبة (وقراءة الفاتحة):
- لا تبيح الخلوة بالمخطوبة.
- لا تبيح الخروج معها بدون محرم.
- الخاطب يظل أجنبياً عن المخطوبة تماماً حتى يتم "عقد النكاح".

3) المطلب الثالث: إعلان الخطبة وما يصاحبه من احتفالات

- حكم إعلان الخطبة: أمر مستحب ومندوب؛ لسد باب الشبهات، وإثبات الموافقة.
- حكم الحفلات والغناء في الخطبة:
- مُباح وجائز: بشرط ألا يتعارض مع آداب الشريعة.
- دليل الإباحة: إقرار النبي ﷺ للغناء بالدف في الأعراس (حديث عائشة: "فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ، وَتُغَنِّي؟").

● الممنوع في الاحتفالات (المحرمات):

- استخدام الموسيقى الصاخبة والأغاني الماجنة.
- الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء بغير حدود.
- جلوس الرجال مع النساء الأجنيات.

💡 ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

ركز معاي يا بطل وصفي ذهنك خالص:

● يعني إيه انعقاد الخطبة؟ دلوقتي عريس رايح يتقدم. الخطبة دي بتم إزاي؟ هل محتاجة ورق ومحكمة؟ لأ خالص. هي بتم بـ "الكلمة والموافقة". بس الشرع حط شرط مهم جداً: البنت لازم تكون راضية.

- لو البنت (ثيب) يعني اتجوزت قبل كده، دي خلاص مبقاش عندها كسوف البدايات، فلازم تنطق وتقول "أنا موافقة".
- لو البنت (بكر) يعني أول مرة تتخطب، طبيعي تتكسف، فالنبي ﷺ قالنا ومشيتها لنا إن "سكوتها = رضاها". (عشان كده المأذون بيقول: السكوت علامة الرضا).

● طب رأي باباها (الولي)؟ مينفعش البنت تتخطب مع نفسها في السر وتقول "أنا حرة". الشرع قال لازم الولي يدخل في الموضوع عشان يحميها، لأن الرجالة بيفهموا في معادن الرجالة اللي زيهم، فالأب هيعرف العريس ده محترم ولا بيلعب.

● التريكة اللي بتوقع نص الدفعة (قراية الفاتحة): العيلتين قعدوا، جابوا شربات، وقرؤا الفاتحة.. هل البنت دي بقت مراته؟ ألف لأ. قراية الفاتحة دي مجرد "عُرف وعادة" خدناها من أجدادنا للبركة، بس ملهاش أي وزن في العقود الشرعية. يعني الخاطب ده لسه "رجل أجنبي" عن البنت. ⚠ ممنوع: يقفلوا على نفسهم باب (خلوة). ⚠ ممنوع: يخرجوا يتفسحوا لوحدهم بدون أخوها أو مامتها (محرم).

● حفلة الخطبة (الدي جي والرقص): الإسلام مش دين كآبة، عادي نفرح ونعلن الخطبة ونضرب بالدف ونغني أغاني محترمة (النبي نفسه سأل السيدة عائشة: مبعثوش معاهم جارية تغني وتضرب بالدف ليه؟). بس اللي حرام هو اللي بيحصل الأيام دي: المهرجانات، الاختلاط السايح، والرقص. الفرحة حلال بس بحدود الأدب.

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

📝 أسئلة المقال (إجابتها في نقاط):

- سؤال متوقع: "كيف تنعقد الخطبة بالنسبة للبكر والثيب؟ وما حكم قراءة الفاتحة فيها؟"
- الإجابة: تذكر حديث النبي (الثيب أحق بنفسها.. والبكر إذن سكوته). وتذكر أن قراءة الفاتحة مجرد (عرف للبركة) ولا تبيح الخلوة.

⚖ أسئلة الصح والخطأ والاختيارات (أسئلة امتحانات سابقة):

- الفخ 1: قراءة الفاتحة في الخطبة تعتبر عقداً شرعياً يبيح للخاطب الخلوة بمخطوبته. (❌)
 - التصحيح: الفاتحة مجرد عرف، ولا تبيح الخلوة، ويبقى الخاطب أجنبياً. (سؤال امتحان مهم جداً).
- الفخ 2: إذن البكر في الزواج والخطبة هو النطق صراحة بالموافقة. (❌)
 - التصحيح: إذن البكر سكوتها، بينما الثيب هي من تنطق صراحة.
- الفخ 3: الإسلام يحرم الغناء والضرب بالدف في إعلان الخطبة والزواج. (❌)
 - التصحيح: الإسلام يبيح ذلك بشروط (دون اختلاط أو مجون).
- الفخ 4: يتم توثيق الخطبة في الفقه الإسلامي بـ... (محرر رسمي / إشهداد / لا يلزم لها طقوس خاصة).

رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة) 🧠

- عشان متلخبطش بين البكر والثيب:
 - البكر ← بتبدأ بحرف الب ← بتتكسف ← إذن سكوته.
 - الثيب ← بتبدأ بحرف الـ ث ← ثابتة وواثقة ← إذن كلامها (تُعرب عن نفسها).
- معادلة الفاتحة: (قراءة الفاتحة = بركة وعُرف) ❌ لا تساوي (عقد نكاح ولا خلوة).

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة) 📌

1. الانعقاد: الخطبة تنعقد بالموافقة، وإذن البكر سكوتها، وإذن الثيب كلامها.
2. رأي الولي: مستحب ومهم لتكريم المرأة ومصلحتها.
3. توثيق الخطبة: الإسلام لم يعقد الأمور، لا يلزم محرر رسمي ولا شهود.
4. قراءة الفاتحة: عادة للبركة، لا ترتب أثراً شرعياً ولا تبيح لمس المخطوبة أو الخلوة بها.
5. الإعلان والحفلات: مستحب، ويجوز الغناء بالدف، ويحرم الاختلاط والأغاني الماجنة.

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة) 📖

1 تمهيد: أهمية اختيار المخطوبة

- الزواج في الإسلام ليس مجرد إشباع غريزة، بل هو أساس لبناء أسرة سعيدة ومستقرة.
- لذلك، وضع الفقهاء (بناءً على التوجيهات النبوية) صفات يُستحب توافرها في المرأة المراد خطبتها؛ لضمان نجاح الزواج.

2 صفات المرأة التي يُستحب خطبتها (8 صفات)

1. أن تكون صالحة ذات دين:
 - هي أهم صفة على الإطلاق، وبها تسعد الحياة.
 - الدليل: قوله ﷺ: «تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».
2. أن تكون بكرًا:
 - الدليل: قول النبي ﷺ لجابر: «هَلَا بِكَرًّا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ».
 - التعليل (رأي الغزالي): لأنها تحب الزوج وتأنفه (الطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف)، ولأنها لا تحن إلى زوج سابق.
3. أن تكون ولودًا (تجنب الأطفال):
 - الدليل: قوله ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ».
 - كيف تُعرف هذه الصفة قبل الزواج؟ تُعرف بصحة المرأة وشبابها، وبالقياس على نساء عائلتها (كأمها وخالاتها وأخواتها) [49، 50].
4. أن تكون جميلة:
 - التعليل: لأنها أسكن لنفس الزوج وأغض لبصره وأكمل لمودته، ولتحصين الزوج من التطلع لغيرها.
5. أن تكون عاقلة (واجتناب الحمقاء):
 - التعليل: لأن العاقلة تحسن تدبير الحياة الزوجية، بينما الحمقاء تضر زوجها وتسبب تربية ولدها (فإن ولدها ضياع وصحبته بلاء) [50، 51].
6. أن تكون حسيبة (من أصل طيب):
 - المراد بها: أن تكون من بيئة صالحة وعائلة تُعرف بالدين والأخلاق، لأن "العرق دَسَّاس" والأخلاق تنتقل للأبناء.
7. أن تكون أجنبية (ليست من الأقارب درجة أولى):
 - المراد: ألا تكون من القرابة القريبة (كابنة العم المباشر أو ابنة الخال).
 - التعليل (مهم جداً):

- حتى لا يضعف النسل (الأمراض الوراثية).
- لأن الزواج قد يفضي إلى الطلاق، فلو كانت قريبة لأدى ذلك إلى "قطيعة الرحم"، والرحم مأمور بصلتها [51، 52].

8. أن تكون قليلة المهر:

- الدليل: قوله ﷺ: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَثُونَةً» (والمغالة في المهور منهي عنها).

3 صفات الرجل الذي يُستحب تزويجه

- كما اشترط الإسلام صفات للمرأة، أوجب على ولي المرأة أن يختار الخاطب الصالح لابنته.
- نصيحة الإمام الغزالي: يجب على الولي ألا يزوج كريمته (ابنته) لـ:
 - ظالم، أو فاسق، أو مبتدع، أو شارب خمر.
 - التعليل: لأن من زوج ابنته لظالم أو فاسق فقد قطع رحمها وجنى عليها وتعرض لسخط الله.

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- مواصفات العروسة التمام (حسب الشرع): النبي ﷺ والفقهاء حطوا لنا "روشتة" عشان الجواز يعمر.
 1. الأساس: الدين والأخلاق (تُتَكَح المرأة لأربع.. فاطفر بذات الدين).
 2. البكر: ليه الشرع بيفضل البكر؟ الإمام الغزالي جاب الخلاصة: الإنسان بطبعه بيتعلق بأول حد يدخل حياته، فالبكر مش هتقارن جوزها بحد ثاني، وده بيخلي المودة بينهم أقوى.
 3. ولود إزاي وهي لسه بنت؟ الشرع قالك بص على عيلتها (أمها بتخلف، خالاتها بيخلفوا، صحتها كويسة) يبقى إن شاء الله ولود.
 4. الجمال والعقل: الجمال بيعف الرجل ويخليه مايبيضش بره، والعقل بيخليها تدير بيتها صح (ابعد عن الغيبة عشان هتبوظ البيت وتطلع عيال مش فاهمة حاجة).
- التريكة الأهم (ليه أجنبية؟): الشرع بيفضل إنك تتجوز واحدة "غريبة عنك" مش بنت عمك اللزم. ليه؟ لسببين في منتهى الذكاء:
 1. طبياً (عشان العيال ماتطلعش ضعيفة أو فيها أمراض وراثية).
 2. اجتماعياً (تخيل اتجوزت بنت عمك وحصلت مشاكل واتطلقوا! عيلتك كلها هتتخايق وهتقطعوا بعض، والشرع بيأمر بصلة الرحم مش قطيعتها).
- مواصفات العريس: زي ما الراجل بيتنقى، البنت كمان لازم وليها ينقلها. الغزالي قال للأب: إياك تجوز بنتك لواحد بلطجي (ظالم) أو بيشر ب مخدرات (فاسق)، لأنك كده بترميهم في النار وربنا هيحاسبك.

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

أسئلة المقال (إجابتها في نقاط):

- سؤال متوقع (كثير الورد): "اذكر خمساً من الصفات التي يُستحب توافرها في المرأة المراد خطبتها، مع التعليل."
 - الإجابة: اذكر (ذات دين، بكر، ولود، عاقلة، أجنبية) واكتب سطر التعليل بجوار كل منها كما ورد في المذكرة.
- سؤال متوقع: "علل: يُستحب أن تكون المخطوبة أجنبية وليست من القرابة القريبة؟"
 - الإجابة: 1- لكي لا يضعف النسل. 2- لأن الزواج قد يفضي للطلاق، فيؤدي لقطيعة الرحم.

- الفخ 1: يحث الإسلام على زواج الأقارب لتقوية الروابط الأسرية. (❌)
○ التصحيح: يُستحب زواج الأجنبية، لأن الزواج قد يفضي للطلاق فيؤدي لقطيعة الرحم [51، 52].
- الفخ 2: يُعرف كون المرأة "ولوذاً" قبل الزواج عن طريق القياس على نساء عائلتها. (✅)
- الفخ 3: يرى الإمام الغزالي أن زواج المرأة من رجل فاسق أو شارب خمر يعتبر قطيعة لرحمها. (✅)
- الفخ 4: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» دليل على استحباب أن تكون المرأة... (جميلة / ذات دين / قليلة المهر).

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- شفرة صفات المخطوبة الـ 8: احفظها في الجملة دي: (دين وبكر، ولود وجميلة، عاقلة وحسبية، أجنبية رخيصة).
(رخيصة هنا نقصد بها: قليلة المهر تيسيراً للزواج).
- شفرة الممنوعين من الزواج للرجل (رأي الغزالي): احفظ كلمة (ظَلَمَ فَمَشَى) ⬅️ ظالم، فاسق، مبتدع، شارب خمر.

📌 خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. الأساس في الاختيار: ذات الدين (فاظفر بذات الدين).
2. حكمة زواج البكر: أشد حباً، ولا تحن لزوج سابق.
3. حكمة اجتناب الحمقاء: تؤذي زوجها، وتضيع ولدها.
4. الزواج من أجنبية (موضع امتحان): لتجنب ضعف النسل (الوراثة)، وتجنب قطيعة الرحم عند الطلاق.
5. دور الولي: يحرم عليه تزويج موليته لفاسق أو ظالم.

📌 أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1️⃣ لمطلب الأول: حكم النظر إلى المخطوبة

- القاعدة العامة: تعمّد النظر إلى المرأة الأجنبية لغير سبب شرعي (حرام)؛ لأنه بريد الزنا ومفتاح الفتنة [54، 55].
- الاستثناء (للمخطوبة): إذا كان النظر بقصد الخطبة والزواج، فإنه ينقلب من التحريم إلى (الندب والاستحباب)، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء [57، 58].
- الأدلة على الاستحباب:
 1. قول النبي ﷺ للمغيرة بن شعبة عندما خطب امرأة: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنُكُمَا» (أي تدوم المودة والألفة) [57، 69].
 2. فعل الصحابي جابر بن عبد الله، حيث كان يتخبأ لمخطوبته حتى رأى منها ما دعاه لنكاحها.

2️⃣ شروط إباحة النظر إلى المخطوبة (5 شروط هامة)

اشترط الفقهاء لجواز هذا النظر الشروط الآتية [59، 60]:

1. أن تكون خالية من الموانع: (ألا تكون متزوجة لغيره، أو في عدة لا يجوز خطبتها فيها).
2. القصد النبيل: أن يقصد الخاطب بالنظر إليها (الزواج بها)، وليس مجرد التسلية.
3. غلبة الظن بالموافقة: أن يغلب على ظنه أن أهلها سيوافقون عليه (للكفاءة والتقارب).
4. عدم الخلوة: أن ينظر إليها بدون خلوة محرمة؛ لأن الخلوة بالأجنبية محرمة شرعاً ولا تبيحها الخطبة.
5. ألا ينظر بنظرة تلذذ وشهوة (شرط خلافي):
 - الجمهور (المالكية والحنابلة والزيدية): اشترطوا عدم النظر بشهوة، بل ينظر للاستعلام فقط.
 - الشافعية: أجازوا النظر بشهوة (لأنها تدعوه للزواج).
 - الراجح: رأي الجمهور (يمنع النظر بشهوة سداً للزريعة).

3] حكم النظر لـ (صورة المخطوبة) عبر الهاتف أو الفوتوغرافيا

- الحكم: يجوز شرعاً النظر لصورة المخطوبة عبر الهاتف أو الصور الورقية [60، 61].
- الشرط: أن تكون الصورة مقصورة على (ما يظهر من المرأة في العادة كوجهها وكفيها) دون كشف العورات.
- الرأي الراجح للأستاذ الدكتور (موضع امتحان):
 - يُستحب النظر للمخطوبة مباشرةً (وجهًا لوجه) وليس عبر الصور.
 - التعليل: لأن الصور الآن تُعدل (فلاتر ومكياج) وتخفي العيوب، ولأن الخاطب قد يحتفظ بالصورة إذا لم يتم الزواج فَيُسيء استخدامها.
 - ملاحظة: لا يجوز للخاطب أن يوكل شخصاً آخر (رجلاً) لينظر لها بدلاً منه.

4] المطلب الثاني: المقدار الذي يباح النظر إليه من المخطوبة (الخلاف الفقهي)

اختلف الفقهاء في "ما يجوز للخاطب رؤيته" على أقوال، أهمها [63، 64]:

- القول الأول (الجمهور: حنفية، مالكية، شافعية): يجوز النظر إلى (الوجه والكفين) فقط.
 - التعليل: الوجه يدل على الجمال أو الدمامة، والكفان يدلان على خصوبة البدن (النحافة أو السمنة) [64، 65].
- القول الثاني (الأوزاعي): يجوز النظر إلى (مواضع اللحم).
- القول الثالث (رواية عند الحنابلة): يجوز النظر إلى (ما يظهر منها غالباً، كالوجه، والرقبة، واليدين، والقدمين).
- القول الرابع (الظاهرية - داود الظاهري): يجوز النظر إلى (جميع بدن المرأة).
 - الرد عليهم: هذا رأي باطل ومرفوض؛ لأنه يؤدي لثوران الشهوة وهتك الحرمات [70، 71].
- الرأي الراجح: هو قول الجمهور (الوجه والكفين)؛ لأن فيهما الكفاية لمعرفة الجمال وحالة الجسد، دون كشف العورات [71، 72].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامة المصرية الخالصة)

- التحريم بيتقلب لاستحباب: عارف الآية اللي بتقول "غض البصر"؟ دي القاعدة للناس كلها. بس بمجرد ما نويت تخطب بنت وتدخل البيت من بابها، الشرع بيقولك "افتح عينك وبحلق كمان" بس بأدب! ليه؟ النبي قال "أحرى أن يؤدم بينكما" يعني عشان يحصل بينكم "كيميا وقبول" بدل ما تتجوزها وتتصدم.
- شروط النظرة دي إيه؟ مش أي حد يمشي في الشارع يبص على البنات ويقول "أصل نيتي أخطب"! لازم تكون البنت دي ينفع تتجوزها أصلاً، وتكون نيتك صافية، ويكون فيه توقع إنهم هيوافقوا عليك. والأهم: إياك تقعد معاها لوحدهم (ممنوع الخلوة).
- تريكة الشافعية في "النظرة بشهوة": العلماء قالوا بص للعروسة عشان تتعرف على شكلها، بس ماتبصش نظرة شهوة. الإمام الشافعي كان ليه رأي غريب شوية وقال: "عادي يبص بشهوة لأن ده اللي هيشجعه يتجوزها"! بس طبعاً رأي الجمهور هو الأصح عشان نسد باب الفتنة.
- أشوف صورتها على الواتساب ولا أروح؟ الشرع بيقولك الصور حلال، بس الدكتور في الكتاب بيقولك: بلاش صور! روح شوفها "لايف". ليه؟ لأن الفلاتر والمكياج بيغيروا الملامح، وكمان إفرض محصلش نصيب؟ صورتها هتفضل على تليفونك وممكن تقع في إيد حد وتأذيها.
- أشوف إيه من العروسة؟ (أهم حته): العلماء اختلفوا:

- الجمهور العاقل: قالوا شوف (وشها وإيديها). الوش هيعرفك هي حلوة ولا لأ، والإيد (مليانة ولا رفيعة) هتعرفك تفاصيل جسمها.
- داود الظاهري (جانب العيد): قالك يشوف كل جسمها! وطبعاً ده كلام فاضي والعلماء رفضوه تماماً وقفلوا الباب ده.

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

✍️ أسئلة المقال (حفظ نصي):

- سؤال متوقع بقوة: "ما هو المقدار الذي يباح للخاطب النظر إليه من مخطوبته؟ اذكر آراء الفقهاء، والراجح مع التعليل." الإجابة: تسرد قول الجمهور (الوجه والكفين)، وقول الحنابلة (ما يظهر غالباً)، وقول الظاهرية (جميع البدن). وترجح قول الجمهور (لأن الوجه يدل على الجمال والكفين على خصوبة البدن). (تكرر كثيراً في الامتحانات السابقة).

⚖️ أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- الفخ 1: يرى داود الظاهري أن للخاطب النظر إلى الوجه والكفين فقط. (X)
- التصحيح: داود الظاهري أجاز النظر لجميع البدن، والجمهور هم من قالوا بالوجه والكفين [63، 64].
- الفخ 2: اتفق الفقهاء على تحريم نظر الرجل للمخطوبة بنظرة شهوة. (X)
- التصحيح: لم يتفقوا، فالشافعية أجازوا النظر بشهوة.
- الفخ 3: إباحة النظر للمخطوبة تبيح للخاطب الخلوة بها ليتعرف عليها. (X)
- التصحيح: لا تبيح الخلوة، فالخلوة بالأجنبية محرمة.
- الفخ 4: يُفضل دائماً الاعتماد على صور الهواتف المحمولة للرؤية بدلاً من النظر المباشر. (X)
- التصحيح: الأفضل النظر المباشر تجنباً للخداع، وحماية لصورة الفتاة.

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

● شفرة (المقدار المباح):

- جمهور = وجه وكفين (أدب واعتدال).
- ظاهرية = ظهور البدن كله (رأي مرفوض).
- حنابلة = ما يظهر غالباً (كالرقبة والقدمين).
- كلمة السر في التعليل: "الوجه للجمال، والكفين للخصوبة".

📌 خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. الحكم: النظر للمخطوبة (مستحب/مندوب).
2. الدليل: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
3. الخلاف في الشهوة: الجمهور منع التلذذ، الشافعية أجازوه.
4. الصور: جائزة، لكن الرؤية المباشرة (اللايف) أفضل وأولى.
5. المقدار المباح (الخلاصة): الجمهور قالوا (الوجه والكفين) وهو الراجح. داود الظاهري قال (جميع البدن) وهو باطل.
6. الخلوة: محرمة قولاً واحداً ولا علاقة لها بجواز النظر.

1] المطلب الأول: حكم العدول عن الخطبة (الفسخ)

- القاعدة الأساسية: الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست عقداً ملزماً. لذلك، يجوز لأي من الطرفين العدول (الرجوع) عن الخطبة [73، 74].
- التكيف الشرعي:
 - إذا كان العدول بمبرر (سبب قوي): فهو جائز ولا حرج فيه (لأن إنهاء الخطبة الفاشلة خير من زواج فاشل).
 - إذا كان العدول لغير مبرر (بدون سبب): فهو (مكروه) شرعاً؛ لما فيه من إخلاف الوعد، ولما يسببه من أذى نفسي للطرف الآخر [73، 75].

2] المطلب الثاني: الأثر المادي للعدول (استرداد المهر والهدايا)

عند فسخ الخطبة، يجب التفرقة تماماً بين (المهر/الشبكة) وبين (الهدايا العادية):

أولاً: استرداد المهر (الشبكة متفق عليها كمهر):

- الحكم: أجمع الفقهاء على أن الخاطب يسترد المهر كاملاً، سواء أكان هو من عدل أم المخطوبة، وسواء أكان المهر قائماً (موجوداً بحالته) أم هلك واستهلك [76، 77].
- العلة: لأن المهر لا يُستحق إلا ب (عقد الزواج)، وبما أن العقد لم يتم، فلا يحق للمخطوبة أخذ شيء من المهر. (فإن هلك المهر، وجب عليها رد مثله أو قيمته).

ثانياً: استرداد الهدايا (موضع امتحان وخلاف فقهي): اختلف الفقهاء في حكم الهدايا (التي ليست من المهر) على أربعة أقوال [77، 78، 79]:

1. المذهب الحنفي: تأخذ الهدايا حكم (الهبة). للخاطب أن يستردها (بشرط أن تكون الهدية قائمة/موجودة بحالتها). أما إذا هلكت أو استُهلكت (كالأكل والملابس)، فلا يحق له استرداد شيء.
2. المذهب الشافعي: يحق للخاطب استرداد الهدايا (مطلقاً)، سواء كانت باقية بحالتها أم استُهلكت (يرد قيمتها). العلة: لأن الخاطب لم يُهدّها إلا بناءً على وعد بالزواج، فلما زال السبب، وجب الرد.
3. المذهب المالكي (وهو الرأي الراجح والمعمول به): فرّقوا بين من صدر منه العدول:
 - إذا كان العدول من جهة الخاطب: لا يسترد شيئاً من هداياه (كعقوبة له).
 - إذا كان العدول من جهة المخطوبة: يحق للخاطب استرداد كل هداياه (سواء أكانت قائمة أم هلكت يرد قيمتها).
4. المذهب الحنبلي: لا يحق للخاطب استرداد الهدايا مطلقاً (إلا إذا كان هناك شرط صريح عند الإهداء). العلة: لأن الرجوع في الهبة محرم (كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).

3] المطلب الثالث: التعويض عن أضرار العدول

- القاعدة: مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب التعويض (لأنه استخدام لحق شرعي).
- الاستثناء (متى يجب التعويض؟): يجب التعويض إذا اقترن العدول ب (أفعال أخرى سببت ضرراً مادياً أو أدبياً) [81، 82].
- مثال للضرر الموجب للتعويض: أن يطلب الخاطب من المخطوبة ترك وظيفتها، أو يطلب من والدها شراء أثاث معين، ثم يفسخ الخطبة بلا مبرر، فهنا يُحكم عليه بالتعويض بناءً على قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- **حكم الفرکشة إيه؟** الخطوبة دي "فترة اختبار"، فلو محصلش نصيب، عادي كل واحد يروح لحاله. بس الشرع قالك: لو بتفرکش عشان سبب قوي (اكتشفت عيب مثلاً) مفيش مشكلة. لكن لو بتفرکش "لعب عيال ومزاج" من غير سبب، ده (مكروه) عشان بتكسر بخاطر الناس وبتخلف وعدك.
- **نفرق بين حاجتين (المهر والهدايا):**
 - **المهر (الشبكة الذهب):** دي فلوس الجواز، وطالما مفيش مأذون ولا عقد اتكتب، يبقى العريس ياخذ شبكته وفلوسه **غصب عن أي حد**، حتى لو البنت هي اللي فرکشت أو هو اللي فرکش، وحتى لو البنت باعت الذهب أو ضاع، تجيبه (قيمتة فلوس).
 - **الهدايا (الورد، الدبايب، الموبايل):** هنا الخناقة بين العلماء:
 - **أبو حنيفة:** قالك لو الهدية لسه موجودة زي ما هي (موبايل متفتحش) يرجعه. لو حاجة اتاكلت أو شيكولاتة، خلاص يعوض ربنا.
 - **الشافعي (عنيف شوية):** قالك يرجع كل حاجة حتى لو كلوها يجيبوا تمناها! لأنه جابها عشان يتجوزها.
 - **المالكية (الرأي البريمو واللي المحاكم ماشية بيه):** قالك "اللي يفرکش يخسر". لو العريس هو اللي سابها، ميلزموش ولا ملیم من الهدايا (تطيب لخطر البنت). لكن لو العروسة هي اللي سابته، ترجعه كل مسمار جابهوله.
 - **الحنابلة:** قالك الهدايا مبرجش خالص (عيب ترجع في كلامك).
- **أرفع عليها قضية تعويض؟** لو سابتك مجرد إنها مش مرتاحة، مفيش حاجة في القانون اسمها "تعويض عشان فرکشت". لكن، لو هي أو أبوها خلوك تشتري عفش بمقاسات معينة، أو خليتها تسبب شغلها المرموق، وبعدين غدرت بيبك؟ هنا القانون والشرع يقولوا "لا ضرر ولا ضرار"، ويتحكم بالتعويض عن (الضرر اللي حصل) مش عن الفرکشة نفسها.

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

أسئلة المقال (حفظ نصي):

- **سؤال متوقع (ورد في الامتحان المرفق صورة 234):** "ما أثر العدول عن الخطبة بالنسبة للهدايا والشبكة؟ وضح إجابتك مبيناً أقوال الفقهاء، والرأي الراجح."
- الإجابة: تفصل أولاً أن (الشبكة/المهر) ترد مطلقاً بالإجماع. ثم تذكر الأقوال الأربعة في الهدايا (أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد). ثم تذكر الراجح (رأي المالكية لأنه الأعدل).
- **سؤال متوقع:** "هل يجوز للمرأة البالغة العاقلة المطالبة بالتعويض المادي عن مجرد العدول عن الخطبة؟"
- الإجابة: لا يجوز التعويض عن "مجرد العدول". ولكن يجوز إذا اقترن العدول بخطأ ضرر بها ضرراً مادياً أو أدبياً (وتذكر قاعدة لا ضرر ولا ضرار).

أسئلة الصح والخطأ والاختيارات (أسئلة امتحانات سابقة خطيرة):

- **الفخ 1:** اتفق الفقهاء على أن الخاطب يسترد الهدايا التي قدمها لمخطوبته متى شاء. ()
 - التصحيح: اختلف الفقهاء في رد الهدايا على أربعة أقوال (وإنما الاتفاق في رد المهر). (سؤال متكرر).
- **الفخ 2:** يرى المالكية أن الخاطب إذا عدل عن الخطبة استرد هداياه. ()
 - التصحيح: يرى المالكية أن من عدل من الخاطبين لا يسترد شيئاً، فإن عدل الخاطب لا يسترد هداياه، وإن عدلت هي استردها.
- **الفخ 3:** يعتبر المهر والشبكة من قبيل الهدايا التي تسري عليها أحكام الخلاف الفقهي في العدول. ()
 - التصحيح: المهر يرد كاملاً بالإجماع لأنه لا يثبت إلا بالعقد.
- **الفخ 4:** مجرد العدول عن الخطبة يوجب التعويض للطرف المتضرر. ()
 - التصحيح: مجرد العدول لا يوجب التعويض، بل الخطأ المقترن به هو ما يوجبه.

رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة) 🧠

- شفرة (المهر / الشبكة): = إجماع 100% يرجع.
- شفرة (الهدايا عند المذاهب 4):
 - حنفي = لو حالته قائمة (موجود) يرجع.
 - شافعي = شامل (يرجع كل حاجة).
 - مالكي = السلي يفرکش يخسر (حسب المتسبب).
 - حنبلي = نو (No) مفيش ترجيع خالص.

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة) 📌

1. حكم العدول: جائز (مكروه لغير مبرر).
2. حكم المهر/الشبكة: تُرد للخاطب كاملاً بالإجماع (سواء موجودة أو هلكت يرد قيمتها).
3. حكم الهدايا: 4 مذاهب (الحنفي: لو قائمة، الشافعي: مطلقاً، الحنبلي: لا تُرد، المالكي: من عدل لا يسترد).
4. الراجح في الهدايا: مذهب الإمام مالك (وفقاً للدكتور العطار والمحاكم المصرية).
5. التعويض: لا يثبت بمجرد الفسخ، بل يثبت لو وجد ضرر مستقل متأثر بالفسخ (قاعدة لا ضرر ولا ضرار).

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة) 📄

1️⃣ المطلب الأول: تعريف الزواج والنكاح ومشروعيته

- معنى الزواج لغةً: الاقتران والازدواج (اقتران أحد الشئيين بالآخر).
- معنى الزواج اصطلاحاً: عَقْدٌ يفيد مِلْكَ المتعة قصداً (استمتاع كل من العاقدین بالآخر على وجه مشروع).
- معنى النكاح لغةً: الضم والتداخل (وهو لفظ مشترك يطلق على العقد نفسه، ويطلق على الوطء/العلاقة الزوجية).
- دليل المشروعية:
 - القرآن: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).
 - السنة: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...».
 - الإجماع: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع.

2️⃣ المطلب الثاني: حكم الزواج (الأحكام التكليفية الخمسة)

الزواج ليس له حكم واحد ثابت، بل يختلف باختلاف حال المُكَلَّف وقدرته المادية والجنسية، وينقسم إلى 5 أحكام:

1. يكون (فَرَضاً):
 - الحالة: إذا كان شديد الشهوة، ويتيقن (يعلم قطعاً) أنه سيقع في الزنا إن لم يتزوج، وهو قادر على المهر والنفقة.
2. يكون (وَاجِباً):
 - الحالة: إذا كان يغلب على ظنه (وليس متيقناً) الوقوع في الزنا، وهو قادر على النفقات.
3. يكون (حَرَاماً):
 - الحالة: إذا كان متيقناً من ظلم الزوجة (كأن يكون فقيراً معدماً لا يستطيع الإنفاق، أو مريضاً بمرض يمنعه من إتيان النساء). فالزواج هنا حرام لأن فيه إيقاع الضرر بالغير.
4. يكون (مَكْرُوهاً):
 - الحالة: إذا كان يغلب على ظنه (وليس متيقناً) أنه سيظلم الزوجة سواء مادياً أو معنوياً.
5. حالة الاعتدال (استواء الرغبة والقدرة):
 - الحالة: شخص معتدل لا يخاف الزنا، ولا يخاف ظلم الزوجة. اختلفوا في حكمه:

- الشافعية: الزواج مباح، والتفرغ للعبادة أفضل.
- الظاهرية: الزواج فرض على القادر مطلقاً.
- الجمهور (وهو الراجح): الزواج (مُنْدُوب / سُنَّة مؤكدة)؛ لأن فيه تكثير للنسل وتحسين للفرج، وهو أفضل من التفرغ لعبادة النافلة [105، 106].

3]المطلب الثالث: أركان الزواج عند المذاهب (خلاف فقهي هام)

الركن: هو ما لا يتم الشيء إلا به وكان جزءاً وداخلاً في ماهيته. اختلف الفقهاء في حصر "أركان الزواج" على 4 أقوال:

1. مذهب الحنفية (الراجح): للزواج ركنان فقط هما: (الإيجاب، والقبول) أي الصيغة فقط. وما عدا ذلك فهو شروط.
 2. مذهب الحنابلة: 3 أركان: (الزوج والزوجة، الإيجاب، القبول).
 3. مذهب المالكية: 4 أركان: (ولي، وصادق "مهر"، ومحل "زوج وزوجة"، وصيغة).
 4. مذهب الشافعية: 5 أركان: (صيغة، وزوجة، وزوج، وشاهدان، وولي).
- الرأي الراجح: ما ذهب إليه الحنفية من أن الركن هو (الإيجاب والقبول) فقط، لأن العقد يتكون من الإرادتين، أما الباقي (الشهود، الولي، المهر) فهي "شروط" خارجة عن ماهية العقد لتصححه [108، 109].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- الزواج والنكاح: الزواج معناه إن حاجتين يقترنوا ببعض. النكاح لفظ يستخدموه العلماء لمعنيين: يا إما العقد نفسه اللي بيعمله المأذون، يا إما العلاقة الزوجية نفسها (الوطء).
- هل الجواز فرض؟ ولا سنة؟ (التركة كلها هنا): سؤال ببيجي في الامتحانات كتير.. الجواز ملوش حكم واحد!
 - لو معاك فلوس، وشهوتك عالية جداً ومتأكد 100% إنك لو متجوزتش هتعمل حاجة حرام ← الجواز هنا (فرض).
 - لو شاكك ومحمتمل تقع في الحرام ← الجواز (واجب).
 - طب لو أنت معكش تاكل، أو مريض مش هتقدر تدي الزوجة حقوقها، ومتأكد 100% إنك هتظلمها ← الجواز عليك (حرام).
 - لو شاكك إنك ممكن تظلمها ← الجواز (مكروه).
 - لو أنت إنسان طبيعي جداً ← الجمهور قالوا الجواز (سنة مندوبة).
- عمارة الزواج (الأركان): تخيل الجواز ده عمارة، إيه العواميد الأساسية بتاعتها (الأركان)؟
 - أبو حنيفة (الرأي الأصح): قالك العواميد هي "الكلام بس" (الإيجاب والقبول: زوجتك نفسي، وأنا قبلت). أما الشهود والولي دي مجرد (شروط) مش أركان.
 - المذاهب التانية كتروا الأركان (الحنابلة قالوا 3، المالكية 4، الشافعية 5).

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "حكم الزواج يختلف باختلاف حال المكلف. اشرح هذه العبارة مبيناً متى يكون الزواج فرضاً، ومتى يكون حراماً." (الإجابة: تشرح الحالات الخمسة بناءً على اليقين والظن بالزنا أو الظلم).
- السؤال المتوقع 2: "اختلف الفقهاء في أركان الزواج، اذكر آراء المذاهب الأربعة، مبيناً الرأي الراجح." (الإجابة: الحنفية الإيجاب والقبول، والراجح رأي الحنفية لأن العقد يقوم بالإرادتين).

⚖️ أسئلة الصح والخطأ والاختيارات (امتحانات سابقة):

- الفخ 1: الزواج يكون "واجباً" إذا تيقن الشخص الوقوع في الزنا وكان قادراً على النفقات. (❌)
 - التصحيح: يكون (فرضاً) إذا تيقن، ويكون (واجباً) إذا غلب على ظنه. (تريكة امتحان خطيرة جداً).
- الفخ 2: يرى الشافعية أن الزواج مباح والتفرغ للعبادة أفضل منه في حالة الاعتدال. (✅)
- الفخ 3: يعتبر "الشهود والولي" من أركان عقد الزواج عند الحنفية. (❌)
 - التصحيح: أركان الزواج عند الحنفية الإيجاب والقبول فقط، والشهود والولي شروط.
- الفخ 4: الرأي الراجح أن أركان الزواج هي: (5 أركان - 3 أركان - الإيجاب والقبول فقط).

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- شفرة (الفرض والواجب / الحرام والمكروه):
 - كلمة (يتيقن) = دائماً بتأخذ الحكم القوي ➡ (فرض أو حرام).
 - كلمة (يغلب على ظنه) = دائماً بتأخذ الحكم الأقل ➡ (واجب أو مكروه).
- سلم الأركان عند المذاهب (2 - 3 - 4 - 5):
 - الحنفية: 2 (إيجاب + قبول).
 - الحنابلة: 3 (زوجين + إيجاب + قبول).
 - المالكية: 4 (ولي + مهر + محل + صيغة).
 - الشافعية: 5 (زوج + زوجة + ولي + شاهدين + صيغة).

📌 خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. تعريف الزواج: عقد يفيد ملك المتعة قصداً.
2. الأحكام الخمسة:
 - فرض (يقين الزنا + قدرة).
 - واجب (ظن الزنا + قدرة).
 - حرام (يقين الظلم).
 - مكروه (ظن الظلم).
 - مندوب (حالة الاعتدال عند الجمهور).
3. الأركان: الراجح مذهب الحنفية (الركن هو الإيجاب والقبول فقط). بقية الأمور تعتبر (شروط صحة ونفاذ).

📌 أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1️⃣ المطلب الأول: تحديد الإيجاب والقبول (من المتحدث؟)

- الإيجاب: هو ما صدر أولاً من كلام أحد الطرفين (سواء كان الزوج أو ولي الزوجة) تعبيراً عن رغبته في إنشاء العقد.
- القبول: هو ما صدر ثانياً من الطرف الآخر (الزوج أو ولي الزوجة) تعبيراً عن موافقته.
- ملاحظة: لا يُشترط أن يكون الإيجاب من ولي الزوجة دائماً. فمن بدأ بالكلام سُمي كلامه (إيجاباً)، ومن رد عليه سُمي كلامه (قبولاً).

2]المطلب الثاني: الألفاظ التي ينعقد بها الزواج (موضع امتحان)

انعقاد الزواج يعتمد على الألفاظ المستخدمة، وهي نوعان:

● أولاً: ألفاظ متفق عليها (النكاح والزواج):

- اتفق الفقهاء على أن العقد ينعقد بلفظي (النكاح، والزواج) وما اشتق منهما (مثل: زَوَّجْتُكَ، أَنْكَحْتُكَ).
- الدليل: ورودهما في القرآن الكريم: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ)، (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا).

● ثانياً: ألفاظ مُخْتَلَفٌ فيها (كالهبة، والتمليك، والبيع):

- الرأي الأول (الحنفية والمالكية): ينعقد الزواج بلفظ (الهبة والتمليك) بشرط وجود نية الزواج، وحضور الشهود، وذكر المهر. (استدلوا بأن النبي ﷺ تزوج بلفظ الهبة).
- الرأي الثاني (الشافعية والحنابلة): لا ينعقد الزواج بأي لفظ سوى (الزواج والنكاح). (وردوا بأن الهبة كانت من خصوصيات النبي ﷺ فقط) [110، 111].
- الرأي الراجح (انتبه هنا): هو رأي (الشافعية)؛ بعدم انعقاد النكاح بغير ألفاظه الصريحة؛ لأن عقد الزواج له خطورته وأهميته، فيجب التشدد فيه سداً للتلاعب.

3]المطلب الثالث: انعقاد الزواج بغير اللغة العربية

- إذا كان العاقدان يعجزان عن العربية: ينعقد زواجهما بلغتهما بلا خلاف.
- إذا كانا قادرين على التحدث بالعربية:
- الجمهور: ينعقد بأي لغة (لأن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ المباني).
- الشافعي: لا ينعقد بغير العربية للقادر عليها. والراجح قول الجمهور.

4]المطلب الرابع: انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة (وسائل الاتصال)

- انعقاد الزواج بالكتابة (للحاضرين): لا ينعقد بالكتابة إذا كان الطرفان حاضرين في نفس المجلس (لأن النطق أيسر).
- انعقاد الزواج بالكتابة (للغائب / المسافر): ينعقد ويصح، بشرط أن يقرأ المستلم الرسالة (أو يقرأها غيره) في مجلس الشهود، ويُشهدهم على الخطاب، ويقول في نفس المجلس: "قَبِلْتُ".
- وسائل الاتصال الحديثة (إيميل، فاكس، إنترنت): تصح متى تأكدنا من شخصية المرسل، وتوافرت شروط العقد. (لكن قانوناً لا تُسمع الدعوى حال الإنكار إلا بوثيقة رسمية).
- انعقاد الزواج بالإشارة:

- للأخرس (الذي لا ينطق): يصح العقد بإشارته المفهومة. وإذا كان يتقن (الكتابة) فهي أولى وأقوى من الإشارة [113، 114].
- للناطق (القادر على الكلام): لا ينعقد زواجه بالإشارة؛ لقدرته على النطق الصريح.

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- مين بيقول الإيجاب ومين القبول؟ الطلبة فاكدة إن دايماً الأب هو اللي بيقول الإيجاب (زوجتك بنتي) والعريس بيقول القبول (قبلت). شرعاً، الموضوع أبسط من كده: اللي يفتح بقة الأول هو صاحب الإيجاب. لو العريس دخل وقال: "أنا طالب إيد بنتك وزوجني إياها"، ده اسمه (إيجاب). والأب رد: "وأنا وافقت"، ده اسمه (قبول).

- **ينفع أقول لواحد "وهبتك بنتي"؟ (تريكة امتحانية خطيرة):** أبو حنيفة قال: طالما النية جواز، وفي شهود، وفي مهر، يبقى شغال. لكن الشافعي قال: لأ، الجواز مش لعبة، ولازم الألفاظ الشرعية (زوجتك وأنكحتك). وهنا الدكتور في الكتاب رجّح رأي الشافعي عشان يسد باب التلاعب. (خلي بالك لأن الدكتور دائماً بيرجح الحنفية، بس في النقطة دي بالذات رجّح الشافعية!).
- **ينفع نتجوز على الواتساب أو بـ "جواب"؟** لو إحنا قاعدين مع بعض في نفس الصالة، مينفعش نكتب لبعض في ورق (اتكلموا يا جماعة!). لكن لو العريس مسافر بره، وبعت جواب أو رسالة إيميل موثقة، ينفع. بس بشرط: الأب يفتح الرسالة قدام الشهود، ويقولهم العريس باعت يطلب بنتي، وأنا "قبلت" في نفس القعدة.
- **الجواز بالإشارة:** لو شخص (أخرس) إشارته المفهومة تكفي ويبقى متجوز. طب لو الأخرس ده بيعرف يكتب؟ يفضل إنه يكتب، لأن الكتابة أقوى من الإشارة. لكن لو شخص (سليم وبينطق) وحب يستظرف وعمل إشارة برأسه إنه موافق.. الجواز باطل، لازم ينطق.

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

📝 أسئلة المقال (حفظ نصي):

- **السؤال المتوقع 1:** "ما هي الألفاظ التي ينعقد بها الزواج؟ وما حكم انعقاده بلفظ الهبة؟ اذكر آراء الفقهاء والراجح." (الإجابة: المتفق عليه النكاح والزواج. المختلف فيه الهبة: الحنفية يجيزونه بشروط، الشافعية يمنعونه، والراجح منعه لخطورة العقد). (سؤال امتحانات متكرر جداً - انظر صورة 232 و 235).
- **السؤال المتوقع 2:** "بيّن حكم انعقاد الزواج بالكتابة للغائب، وبإشارة الأخرس." (الإجابة: الكتابة للغائب تصح بشرط قراءتها أمام الشهود والقبول في نفس المجلس. وإشارة الأخرس تصح إن كانت مفهومة).

⚖️ أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- **الفخ 1:** الإيجاب في عقد الزواج يشترط أن يكون من ولي الزوجة دائماً. (❌)
○ التصحيح: الإيجاب هو ما يصدر أولاً من أي من الطرفين.
- **الفخ 2:** الراجح أنه يجوز انعقاد الزواج بلفظ "الهبة" تيسيراً على الناس. (❌)
○ التصحيح: الراجح عدم انعقاده بلفظ الهبة، والتشدد في الألفاظ لخطورة العقد.
- **الفخ 3:** لا ينعقد زواج القادر على النطق بـ "الإشارة". (✅)
- **الفخ 4:** زواج الغائب عن طريق المراسلة لا ينعقد مطلقاً. (❌)
○ التصحيح: ينعقد بشرط إحضار الشهود وسماعهم للرسالة والقبول في نفس المجلس.

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- **شفرة (ألفاظ الزواج):**
○ الزواج والنكاح = ✅ 100% (إجماع).
○ الهبة والتمليك = ❌ الراجح الرفض (مذهب الشافعي).
- **شفرة (الإشارة والكتابة):**
○ لو حاضر ➡ انطق بلسانك (الكتابة ممنوعة).
○ لو غائب ➡ اكتب رسالة (بس اقرأها للشهود).
○ لو أخرس ➡ شاور بإيدك (ولو بتعرف تكتب يبقى أحسن).

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كسولة قبل اللجنة)

1. الإيجاب: الكلام الذي يصدر أولاً. القبول: الكلام الذي يصدر ثانياً.
2. الألفاظ المتفق عليها: الزواج والنكاح.
3. الألفاظ المختلف فيها: الهبة والبيع. (الحنفية: يجوز. الشافعية والراجح: لا يجوز لخطورة العقد).
4. لغة العقد: يجوز بغير العربية حتى للقادر عليها (عند الجمهور).
5. الكتابة: تجوز للغائب بشرط (اتحاد المجلس أثناء القراءة والقبول، وسماع الشهود). ولا تجوز للحاضر الناطق.
6. الإشارة: تجوز للأخرس (والكتابة أقوى له). ولا تجوز للناطق.

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1 تمهيد: ما هي شروط الانعقاد؟

- شرط الانعقاد: هو ما يلزم توافره في أركان العقد (العاقدين، والصيغة) لكي يُعتد به شرعاً. فإذا فقد العقد شرطاً منها كان (باطلاً) [115، 116].
- تنقسم شروط الانعقاد إلى نوعين:
 1. شروط ترجع إلى العاقدين (الزوج، والزوجة/الولي).
 2. شروط ترجع إلى الصيغة (الإيجاب والقبول).

2 المطلب الأول: الشروط التي ترجع إلى العاقدين

أولاً: شروط عامة (في الزوج والولي معاً):

1. الأهلية: يشترط أن يكون العاقد أهلاً لمباشرة التصرف (عاقلاً، بالغاً). فإن كان مجنوناً أو صغيراً غير مميز، لم ينعقد الزواج [115، 116].

ثانياً: شروط خاصة بالزوجة (مهمة للامتحان): لكي ينعقد الزواج على المرأة، يشترط فيها الآتي:

1. ألا تكون متزوجة: ولا في فترة عدة من رجل آخر.
2. ألا تكون محرمة بحج أو عمرة.
3. الأنوثة المحققة: أن تكون أنثى يقيناً (فلا يصح زواج الخنثى المُشكّل؛ لاحتمال ذكورته) [115، 116].
4. التعيين: أن تكون مُعيّنة (محددة). فلو قال الولي: "زوجتك إحدى بناتي" ولم يحدد من هي، فلا ينعقد العقد للجهالة [115، 116].
5. خلوها من الموانع الشرعية: (كالمحرمات بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع، كما درسنا سابقاً).

3 المطلب الثاني: الشروط التي ترجع إلى الصيغة (الإيجاب والقبول)

يشترط في صيغة العقد ثلاثة شروط أساسية لكي ينعقد الزواج صحيحاً [116، 117، 118]:

● الشرط الأول: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

- المعنى: أن يتحد المجلس (المكان أو وقت الاتصال) الذي صدر فيه الإيجاب مع القبول، دون تفرق.
- مبطلات المجلس: إذا صدر الإيجاب، ثم انشغل الطرف الآخر بعمل آخر يقطع التسلسل، أو قام من المجلس، أو رجع الموجب في كلامه قبل أن ينطق الآخر بالقبول = سقط الإيجاب ولا ينعقد العقد [116، 117].
- الشرط الثاني: موافقة القبول للإيجاب.
 - المعنى: أن يكون القبول متطابقاً مع الإيجاب في كل شيء (المرأة، المهر).
 - حالة المخالفة بالرفض (باطل): لو قال: زوجتك ابنتي بـ 1000، فقال الخاطب: قبلت بـ 500. (لا ينعقد لاختلاف الإرادتين).

- حالة المخالفة بالزيادة (صحيح): لو قال: زوجتك ابنتي بـ 1000، فقال الخاطب: قبلت بـ 2000. (ينعقد العقد بمهر 1000، وتعتبر الألف الزيادة وعداً أو هبة، لأن المخالفة هنا فيها مصلحة للموجب) [117، 118].
- الشرط الثالث: أن تكون الصيغة مُنَجَّزَةً (غير معلقة ولا مضافة للمستقبل).
- التنجيز: يعني الفورية، الزواج عقد يتم "الآن".
- التعليق (باطل): لو قال: "إذا نجحت ابنتي زوجتك إياها"، أو "زوجتك إياها غداً أو الشهر القادم". العقد هنا لا ينعقد وباطل [118، 119].
- الاستثناء (تعليق صوري / صحيح): لو علّق العقد على أمر (حدث في الماضي أو متحقق في الحاضر)، كأن يقول: "إن كانت ابنتك قد بلغت السادسة عشرة فقد تزوجتها"، وكانت قد بلغت فعلاً، ينعقد العقد (لأن هذا ليس تعليقاً حقيقياً بل تأكيداً) [119، 120].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- يعني إيه اتحاد المجلس؟ تخيل أبو العروسة قاعد مع العريس، وقاله: "يا بني أنا جوزتك بنتي". العريس سكت، ومسك التليفون عمل مكالمة ربع ساعة، أو قام دخل الحمام ورجع قال: "أنا قبلت". الشرع بيقوله: مرفوض! المجلس اتقطع، ولازم الأب يقول الإيجاب من أول وجديد. لازم القبول بييجي ورا الإيجاب في نفس القعدة بدون انشغال.
- لو العريس فاصل في المهر؟ (موافقة القبول للإيجاب): الأب قاله: "المهر 100 ألف". العريس قاله: "أنا موافق بس على 50 ألف". الجوازة دي باطلة لأن مفيش تطابق. طب لو العريس "شبح" وقاله: "يا عمي أنا موافق وهدفع 200 ألف؟" الجوازة تصح، لأن الاختلاف هنا في مصلحة الأب، والـ 100 الزيادة دي تعتبر كرم وهدية من العريس.
- الجواز بالآجل أو بالشرط (التعليق والتنجيز): الجواز مش بيع وشراء ينفع تأجله. مينفعش تقول لواحد: "لو أبويا وافق بكرا أنا متجوزاك". أو "هتجوزك الشهر الجاي". الجواز لازم كلمته تكون قاطعة (دلوقتي حالاً).
- تريكة: طب لو قاله: "لو إنت ابن عمي بجد أنا موافقة أتجوزك"، وهو فعلاً ابن عمها والناس كلها عارفة؟ هنا الجواز يصح، لأن الشرط ده "صوري"، واقع وحاصل، فكأنها بتقوله "أنا موافقة أتجوزك" صراحة.
- الخنثى المُشكِـل: شخص عنده أعضاء ذكورة وأنوثة ومش عارفين نحدد هو راجل ولا ست (بيسموه خنثى مشكل). ينفع راجل يتجوزه على أساس إنه ست؟ لأ طبعاً، لازم "الأنوثة المحققة" عشان منتورطش في جواز راجل من راجل.

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "من شروط الانعقاد التي ترجع إلى الصيغة: التنجيز. اشرح هذا الشرط موضعاً حكم تعليق الزواج على شرط مستقبلي، وحكم تعليقه على أمر محقق الوقوع في الماضي." (الإجابة: تشرح التنجيز، وتذكر أن التعليق على المستقبل يبطل العقد، أما التعليق على أمر محقق في الحاضر أو الماضي فيصح العقد).
- السؤال المتوقع 2: "ما الحكم لو قال الولي: زوجتك ابنتي بألف، فقال الخاطب: قبلت بألفين؟ مع التعليق." (الإجابة: ينعقد العقد؛ لأن المخالفة تضمنت الموافقة وزيادة، وفيها مصلحة، ولا تعتبر رفضاً للإيجاب). (سؤال امتحانات مكرر).

أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- الفخ 1: ينعقد عقد الزواج إذا قال الرجل للمرأة: تزوجتك الشهر القادم. (X)
- التصحيح: لا ينعقد، لأن الزواج لا يقبل الإضافة إلى المستقبل بل يجب التنجيز [118، 119].
- الفخ 2: يجوز زواج الخنثى المشكل إذا رضي الزوج بذلك. (X)
- التصحيح: لا يجوز لعدم تحقق شرط الأنوثة.
- الفخ 3: إذا رجع المٌوجب في إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر، سقط الإيجاب ولا ينعقد العقد. (✓)
- الفخ 4: من الشروط التي ترجع للزوجة لتصحيح العقد أن تكون... (محرمة بحج / مجهولة / معينة ومحددة).

رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة) 🧠

- شفرة شروط العاقدين (أ ت أ م): (أهلية - تعيين - أنوثة محققة - موانع ومحرمات لا توجد).
- شفرة شروط الصيغة (م م ت): (مجلس متحد - موافقة القبول للإيجاب - تنجيز وعدم تعليق).

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة) 📌

1. المجلس: يجب أن يكون متحداً (نفس الوقت والمكان دون انشغال يقطع السياق).
2. المخالفة في المهر: المخالفة بالنقصان = باطل. المخالفة بالزيادة = صحيح (وتعتبر الزيادة تبرعاً).
3. التعليق والمستقبل: الزواج عقد فوري لا يقبل التأجيل أو التعليق على أمر محتمل.
4. التعليق المحقق: إذا علق العقد على شيء مؤكد وحاصل فعلاً = العقد صحيح.
5. التعيين: لا يصح أن يقول (زوجتك إحدى بناتي) دون تحديد.

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة) 📖

1 تمهيد: الفرق بين التعليق على شرط والاقتران بشرط

- تعليق العقد على شرط: (سبق دراسته) كأن يقول: "زوجتك ابنتي إذا نجحت". هذا يجعل العقد باطلاً؛ لأن الزواج لا يقبل التأجيل.
- اقتران العقد بشرط: أن يتم العقد منجزاً في الحال، ولكن أحد الطرفين يضيف شرطاً يلتزم به الآخر (كأن يقول: زوجتك ابنتي بشرط ألا تخرجها من بلدها). وهنا اختلف الفقهاء في صحة العقد والشرط وتقسم إلى 3 أنواع [119، 120].

2 أنواع الشروط المقترنة بالعقد وحكمها

تنقسم الشروط التي يقترن بها عقد الزواج إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: شرط يُلائم مقتضى العقد (يؤكدّه):

- صورته: أن يشترط أحد الطرفين أمراً هو في الأساس من موجبات العقد الشرعية. كأن تشترط الزوجة (دفع المهر، أو السكن، أو المعاملة الحسنة)، أو يشترط الزوج (ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، أو ألا تذهب للمراقص).
- حكمه: العقد صحيح، والشرط صحيح ومُلزم (بالإجماع)؛ لأنه مجرد تأكيد لما يقتضيه الشرع.

النوع الثاني: شرط يُنافي مقتضى العقد (يخالف أساسياته):

- صورته: أن يشترط أمراً يسقط حقاً أساسياً من حقوق الزواج. كأن يشترط الزوج (ألا يدفع مهرأ، أو ألا ينفق عليها، أو ألا يبيت عندها)، أو تشترط الزوجة (أن تكون العصمة والقوامة بيدها، أو ألا يطأها).
- حكمه عند الجمهور: العقد صحيح، والشرط باطل (لاغ).
- الدليل: قوله ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ».

- حكمه عند الظاهرية: العقد باطل، والشرط باطل (لأن الرضا ارتبط بالشرط الفاسد فيفسد العقد) [120، 121].

النوع الثالث: شرط لا يُنافي العقد، وفيه منفعة لأحد الطرفين (موضع الامتحان):

- صورته: كأن تشترط الزوجة على الزوج (ألا يتزوج عليها امرأة أخرى، أو ألا يسافر بها خارج بلدها، أو أن تكمل تعليمها).

● حكمه وفيه خلاف فقهي كبير:

1. رأي الجمهور (الحنفية، المالكية، الشافعية): العقد صحيح، والشرط باطل لاغٍ. (يعني يتزوجها، ولو أراد أن يتزوج عليها لاحقاً أو يسافر بها فله ذلك، ولا شيء عليه) [121، 122].
 2. رأي الحنابلة (وهو الراجح والمعمول به قانوناً): العقد صحيح، والشرط صحيح ومُلزم.
- الأثر المترتب: إذا خالف الزوج الشرط (وتزوج عليها مثلاً)، لا يبطل العقد تلقائياً، ولكن يثبت للزوجة حق (فسخ العقد) متى شاءت.
 - الدليل: قوله صلی اللہ علیہ وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».
 - موقف القانون: أخذ المشرع المصري بمذهب الحنابلة؛ حمايةً لمصلحة المرأة وحققها في تحديد ما يناسبها.

📌 **الفكرة في سطر:** الشروط في عقد الزواج إما أن تؤكد (فالكل صحيح)، أو تخالف أساسياته (فالعقد صحيح والشرط يُلغى)، أو تكون لمصلحة الزوجة كعدم الزواج بأخرى (وهنا الراجح والقانون يصحح العقد والشرط ويمنحها حق الفسخ إن خالف).

💡 ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- الفرق بين "لو" و "بشرط":
 - عريس يقول لحماه: "هتجوز بنتك (لو) جاتلي ترقية". ده اسمه تعليق، والجوازة دي باطلة ملناش دعوة بيها.
 - عريس يقول: "زوجني ابنتك"، الأب قاله: "زوجتك (بشرط) متسافرش بيها". ده اسمه اقتران بشرط، والجوازة **تتعقد** عادي، بس الخناقة هتبقى على "الشرط" ده نعمل فيه إيه.
- النوع الأول (شروط تحصيل حاصل): العروسة قالتله: "أنا موافقة بس بشرط تدفعلي مهري وتأكلني". الشرع بيقولها: "يا بنتي ده حقك أصلاً من غير ما تشترطي". فالجواز صح والشرط صح.
- النوع الثاني (شروط بتخترع دين جديد): العريس قالها: "هتجوزك بس بشرط، مفيش نفقة، ومش هبات عندك، وملكيش ميراث لو مُت". الجمهور قالوا: "يا حبيبي إنت بتلعب في أساسيات الجواز، الجوازة هتم وهتلبس فيها، بس شرطك ده (هنرميه في الزبالة) وهتدفع نفقة وتورث غصب عنك!". (الظاهرية بس اللي قالوا الجوازة كلها تبطل).
- النوع الثالث (شروط العروسة المودرن - التريكة كلها هنا): العروسة اشترطت: "ممنوع تتجوز عليا ضرة، وممنوع تخرجني من محافظتي".
 - الجمهور (أبو حنيفة ومالك والشافعي): زعلوا العروسة وقالوا: الشرط ده ملوش لازمة (باطل) والجواز صح، والراجل من حقه يتجوز عليها عادي!
 - الحنابلة (ومعاهم القانون المصري عشان ينصفوا الست): قالوا لا! طالما وافق على الشرط ده وهو بيكتب الكتاب يبقى مُلزم بيه (المسلمون عند شروطهم). طب لو الراجل طنش واتجوز عليها؟ الجوازة مش بتبطل لوحدها، لأ، العروسة هنا بيبقى ليها (حق الفسخ)، تروح للقاضي تقوله "أنا شرطي اتكسر، طلقني منه وادينني حقوقي".

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

✍️ أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "قسم الفقهاء الشروط المقترنة بعقد الزواج إلى ثلاثة أنواع، اذكرها مع التمثيل، مبيناً حكم شرط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها مع ذكر الراجح." (الإجابة: تسرد الأنواع الثلاثة باختصار، وعند النوع الثالث تركز على الخلاف بين الجمهور "يبطلون الشرط" والحنابلة "يصححون الشرط"، وتذكر أن الراجح والقانون المصري أخذ برأي الحنابلة لإعطاء المرأة حق الفسخ عند المخالفة).
- السؤال المتوقع 2: "ما الحكم لو تزوجها بشرط ألا ينفق عليها؟ وما دليلك؟" (الإجابة: هذا شرط ينافي مقتضى العقد. العقد صحيح والشرط باطل عند الجمهور. الدليل: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل").

- الفخ 1: إذا اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها، فإن خالف الزوج بطل عقد زواجها تلقائياً. (X)
 - التصحيح: العقد لا يبطل، بل يثبت لها "حق الفسخ" إن شاءت بقيت، وإن شاءت فسخت (على رأي الحنابلة والقانون).
- الفخ 2: يرى الجمهور أن الشرط الذي ينافي مقتضى العقد كإسقاط النفقة يبطل العقد والشرط معاً. (X)
 - التصحيح: يرى الجمهور صحة العقد وبطلان الشرط، بينما الظاهرية هم من أبطلوا العقد والشرط معاً.
- الفخ 3: أخذ القانون المصري برأي الجمهور في إبطال شرط الزوجة على زوجها ألا يسافر بها. (X)
 - التصحيح: أخذ القانون برأي "الحنابلة" في صحة الشرط وجواز الفسخ عند مخالفته.
- الفخ 4: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" دليل استدل به... (الجمهور / الظاهرية / الحنابلة).

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- شفرة (أحكام الشروط 3×3):
 1. يؤكد العقد ← (عقد صح + شرط صح).
 2. ينافي العقد ← (عقد صح + شرط باطل).
 3. منفعة خاصة (ضرة/سفر) ← (عقد صح + خلاف في الشرط: باطل عند الجمهور، صحيح عند الحنابلة).
- شفرة (القانون والحنابلة): اربط دائماً إن القانون المصري في الأحوال الشخصية لما بيعوز ينصف المرأة في الشروط، بيلجأ لمذهب (الإمام أحمد بن حنبل).

📌 خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. المصطلح: اقتران العقد بشرط يختلف عن تعليقه. (التعليق يبطل العقد فوراً).
2. الشرط الموافق للعقد: صحيح وملزم (كشرط دفع المهر).
3. الشرط المنافي للعقد: (كإسقاط النفقة) العقد يصح والشرط يلغى (يُضرب به عرض الحائط) عند الجمهور.
4. شرط عدم الزواج بأخرى أو عدم النقل من البلد: الجمهور يلغون الشرط ويصحون العقد.
5. رأي الحنابلة (الراجح والقانون): الشرط صحيح، فإن خالفه الزوج، ثبت للزوجة (حق طلب فسخ العقد)، ولا يبطل العقد من نفسه.

📌 أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1️⃣ المطلب الأول: الشروط المقترنة بعقد الزواج

ما الحكم إذا اقترن الإيجاب والقبول بـ (شرط) اشترطته الزوجة أو الزوج؟ ينقسم الحكم إلى ثلاثة أنواع:

1. شروط صحيحة (تتفق مع مقتضى العقد):

- المعنى: شرط يلزم أصل العقد ويؤكدده، أو فيه مصلحة لأحد الطرفين ولا يخالف الشرع.
- أمثلة: أن تشترط الزوجة أن يسلمها المهر قبل الدخول، أو ألا يخرجها من بلدها، أو أن تشترط عليه الإنفاق.
- الحكم: الشرط صحيح وملزم، ويجب الوفاء به.

2. شروط باطلة ولكن (العقد باطل) معها:

- المعنى: شرط يخالف أحكام الشرع ويهدم أصل العقد.
- مثال: أن تشترط عليه التأقيت (أن تتزوج لمدة شهر فقط).
- الحكم: الشرط باطل، والعقد باطل من الأساس [120، 121].

3. شروط باطلة ولكن (العقد صحيح) - (موضع خلاف فقهي):

- **المعنى:** أن تشترط المرأة شرطاً لا ينافي أصل العقد (كحل المتعة) ولكن ينافي مقتضياته وحقوقه.
- **أمثلة:** أن تشترط ألا يتزوج عليها، أو ألا يتسرى بغيرها، أو أن تطلق ضررتها، أو ألا يكون عليها مهر ولا نفقة.
- **آراء الفقهاء في هذا النوع:**
- **رأي الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية):** الشرط باطل (لغو) والعقد صحيح. (يعني يتجوزها والشرط كأنه لم يكتب، وله أن يتزوج عليها).
- **رأي الحنابلة:** الشرط صحيح والعقد صحيح. ويجب الوفاء به، فإن خالفه (وتزوج عليها مثلاً) ثبت لها حق (فسخ الزواج).
- **رأي الظاهرية:** الشرط باطل، والعقد باطل.
- **الرأي الراجح (رأي الدكتور المؤلف):** ترجيح (رأي الجمهور)؛ لأن إباحة هذه الشروط تجعل الزواج متأرجحاً وعرضة للفسخ في أي وقت، والأفضل أن تبقى الشروط خاضعة لرأي الجمهور استقراراً للأسرة [121، 122].

2) **المطلب الثاني: الشرط الرابع للصيغة (التأيد / عدم التأقيت)**

من شروط صيغة الزواج أن تكون نية العقد هي (التأيد / الاستمرار). وبناءً عليه يظهر لنا نوعان من الزواج المنهي عنه:

أولاً: زواج المتعة (الزواج المؤقت):

- **تعريفه:** أن يقول الرجل للمرأة أتمتع بك لمدة شهر (أو مدة معلومة أو مجهولة) بكذا من المال.
- **حكمه:** باطل وحرام شرعاً باتفاق جمهور فقهاء المسلمين (ولم يُبحه سوى الشيعة الإمامية).
- **أدلة تحريمه عند الجمهور:**
- القرآن: الزواج في القرآن شرع للسكن، والمودة، والتوارث، والنسل. والمتعة لا تحقق شيئاً من ذلك.
- السنة: أحاديث النبي ﷺ القطعية التي حرمت المتعة إلى يوم القيامة (مثل حديث غزوة خيبر وفتح مكة).
- المعقول: زواج المتعة امتهان لكرامة المرأة، ويجعلها كـ "السلعة" المستأجرة، ويضيع حقوق النسل [126، 128، 131].

ثانياً: نية التأقيت (الزواج بنية الطلاق مستقبلاً):

- **الحالة:** أن يتزوج الرجل امرأة (بعقد شرعي دائم في ظاهره)، ولكن يُضمّر في نيته أنه سيطلقها بعد فترة (مثل الطالب المبتعث الذي يتزوج بنية الطلاق عند انتهاء دراسته).
- **حكمه (موضع امتحان):**
- الجمهور: الزواج صحيح (لأن العبرة بالظاهر المكتوب في العقد، وهو خالٍ من التوقيات، والنية أمر خفي لا يبطل العقد).
- الأوزاعي وبعض الحنابلة: هو نكاح متعة باطل (لأن الأعمال بالنيات).
- الخلاصة: رغم أنه يقع صحيحاً عند الجمهور، إلا أنه يُكره ويُذم وينبغي النأي عنه؛ لما فيه من الغش والخداع وتلاعب بأعراض الناس [133، 134].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- شروط العروسة (تريكة الامتحان): لو العروسة قالت للمأذون: "اكتب في العقد إني ميتجوزش عليا، ولو اتجوز عليا أقدر أفسخ العقد".
 - الجمهور (ومنهم أبو حنيفة): قالوا الشرط ده (فستك/باطل) والجوازة صحيحة! يعني الراجل يتجوزها ويمكن يتجوز عليها عادي جداً والشرط ده ملوش لازمة شرعاً.
 - الإمام أحمد بن حنبل (نصير المرأة): قال لأ، "المسلمون عند شروطهم"، الشرط صح ولو كسر كلامه تتطلق منه.
 - دكتور المادة رجح مين؟ دكتور المادة خاف إن بيوت كتير تتخرب بسبب الشروط دي، فرجّ رأي (الجمهور) عشان يحمي عقد الجواز من اللعب.
- زواج المتعة (اللي الشيعة بيقولوا بيه): ده جواز بالمدة (هتجوزك شهرين مقابل ١٠ آلاف جنيه). الشرع قفل الباب ده بالضبة والمفتاح، وهو حرام وباطل، لأن الجواز سكن ومودة وبناء أسرة، مش "إيجار شقة مفروشة!"
- الطالب اللي بيتجوز بنية الطلاق (النية الخفية): واحد سافر يدرس بره ٤ سنين، اتجوز واحدة أجنبية جواز شرعي كامل قدام الناس، بس في نيته (من جواه) إنه بعد ٤ سنين هيطلقها وينزل مصر. الجواز ده إيه؟ علماء الجمهور قالوا: إحنا لينا بالظاهر، العقد مفيهوش مدة، يبقى صحيح. بس رغم إنه صحيح هو عمل أخلاقي "زبالة" وفيه غش للست دي وتلاعب ببنات الناس، فالأفضل نبعد عنه.

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "اختلف الفقهاء في حكم اقتران عقد الزواج بشرط ألا يتزوج عليها. اذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة مبيناً الراجح." (الإجابة: الجمهور: الشرط باطل والعقد صحيح. الحنابلة: الشرط والعقد صحيحان ويجب الوفاء به. والراجح رأي الجمهور لاستقرار الأسرة). (ورد في الامتحانات السابقة - انظر صورة 230).
- السؤال المتوقع 2: "ما حكم من تزوج امرأة بنية طلاقها بعد فترة معينة دون التصريح بذلك في العقد؟" (الإجابة: الزواج صحيح عند الجمهور لأن النية خفية والعبرة بالظاهر، لكنه عمل مذموم وفيه غش). (ورد مقالياً واختيارياً).

أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- الفخ 1: إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها، كان الشرط صحيحاً والعقد صحيحاً عند الجمهور. (☒)
 - التصحيح: الشرط باطل والعقد صحيح عند الجمهور، بينما هو صحيح عند الحنابلة. (تكرر كثيراً).
- الفخ 2: زواج المتعة باطل باتفاق جميع فقهاء المسلمين دون استثناء. (☒)
 - التصحيح: أباحه الشيعة الإمامية، بينما أبطله كل جمهور أهل السنة.
- الفخ 3: إذا تزوج الرجل امرأة وفي نيته طلاقها بعد مدة، اعتبر ذلك نكاح متعة باطل عند الجمهور. (☒)
 - التصحيح: الزواج يقع صحيحاً عند الجمهور، وإنما يبطل إذا صرّح بالتأقيت في العقد.
- الفخ 4: من شروط صيغة الزواج أن تكون على وجه التأبيد لا التأقيت. (☒).

رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة) 🧠

- شفرة الشروط المقترنة:
 - يوافق أصل العقد (ادفعلي المهر) = صحيح 100%.
 - يهدم أصل العقد (جواز مؤقت) = باطل 100%.
 - يبضِّق على الزوج (متجاوزش عليا) = خلاف! (الجمهور: باطل / الحنابلة: صحيح).
- شفرة التأقيت والنية:
 - المتعة (مدة مكتوبة ومنطوقة) = حرام وباطل.
 - النية (مدة في الدماغ بس) = صحيح ومكروه.

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة) 📌

1. الشروط المقترنة: الراجح فيها رأي الجمهور (أن الشرط الذي يخالف مقتضيات العقد يكون لغواً وباطلاً ويبقى العقد صحيحاً) حماية للأسرة.
2. رأي الحنابلة في الشروط: يقفون في صف إرادة العاقدین (المسلمون على شروطهم).
3. التأبيد: ركن أساسي، ولا يصح الزواج بنية التأقيت.
4. زواج المتعة: باطل شرعاً (أباحه الشيعة فقط)، وهو يخالف غاية الزواج من الاستقرار والمودة.
5. زواج النية (دون التصريح): صحيح عند الجمهور (لأن العبرة بظاهر العقد)، لكنه غش ومذموم.

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة) 📄

1) للمطلب الأول: نکاح التحليل (المُحلَّل)

- تعريفه: هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً (بينونة كبرى)؛ بقصد أن يُحلَّها لزوجها الأول لتعود إليه.
- حكمه: (حرام وباطل). اتفق المالكية والحنابلة، وأبو يوسف (من الحنفية) على أن الزواج الثاني إذا تم "بقصد التحليل" فهو في نفسه باطل، وإذا كان باطلاً فلا تعود به المرأة حلالاً لزوجها الأول [134، 135].
- نية المُحلَّل: ذهب المالكية للتشديد وقالوا: حتى لو نوى المُحلَّل في قرارة نفسه أنه (إن أعجبته أمسكها وإن لم تعجبه طلقها)، فإن العقد يعتبر باطلاً أيضاً [134، 135].

● الأدلة على بطلانه وتحريمه:

1. السنة النبوية: قول النبي ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هُوَ الْمُحَلَّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».
2. رأي الصحابة: قول ابن عباس رضي الله عنه: "لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة" (يقصد أن العقد كأنه لم يكن) [135، 136].
3. العقل ومقاصد الشريعة: هذا الزواج يتنافى مع أهداف الزواج النبيلة (المودة، السكن، الاستقرار)، ويجعل المرأة كـ "السلعة المستأجرة"، وفيه تلاعب بالدين وخداع [136، 138].

2) المطلب الثاني: حكم إنشاء عقد الزواج بعبارة واحدة (تولي طرفي العقد)

- القاعدة الأساسية: الزواج عقد بين طرفين، والأصل أن يصدر (الإيجاب) من شخص، و(القبول) من شخص آخر.
- الاستثناء: متى يصح أن يقوم شخص واحد بإصدار الإيجاب والقبول معاً (كأن يقول: زوجت فلانة لفلان)؟ يصح ذلك إذا كان هذا الشخص يحمل "صفتين شرعيتين"، وقد حصرها الحنفية في (خمس صور صحيحة) ينعقد فيها العقد باتفاق (أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد) [139، 140]:

1. أن يكون العاقد (ولياً) من الجانبين (مثل: الجد يزوج ابن ابنه لابنة ابنه الآخر).
2. أن يكون العاقد (وكيلاً) عن الجانبين (معه توكيل من العريس وتوكيل من العروسة).
3. أن يكون (أصيلاً) عن نفسه، و(ولياً) عن غيره (مثل: أن يتزوج الرجل بنت عمه التي هو وليها).
4. أن يكون (أصيلاً) عن نفسه، و(وكيلاً) عن غيره (وكلته المرأة أن يزوجه لنفسه).
5. أن يكون (ولياً) من جانب، و(وكيلاً) من جانب آخر [140، 141].

3) المطلب الثالث: زواج الفضولي (شخص واحد يتولى العقد بلا تفويض)

- تعريف الفضولي: هو من يتصرف في حقوق الغير بدون إذن شرعي (لا هو ولي، ولا هو وكيل).
 - صور تولي الفضولي للعقد وحده (4 صور): أن يكون شخص واحد هو المتحدث في العقد، ويكون (فضولياً من الجانبين)، أو (أصيلاً وفضولياً)، أو (وكيلاً وفضولياً)، أو (ولياً وفضولياً).
 - الخلاف الفقهي في انعقاد زواج الفضولي (إذا تولاه شخص واحد):
1. رأي الإمام الشافعي: العقد (باطل تماماً)؛ لأن الإيجاب والقبول يجب أن يكونا من شخصين، والفضولي لا يملك حق التصرف [141، 142].
 2. رأي الصحابين (أبو حنيفة ومحمد): العقد (لا ينعقد وباطل)؛ لأنه لا يصح قياس الفضولي المعتدي على الولي أو الوكيل الشرعي المأذون له.
 3. رأي (أبو يوسف الحنفي): العقد (موقوف)؛ أي ينعقد معلقاً على "إجازة/موافقة" أصحاب الشأن، فإن وافقوا صح، وإن رفضوا بطل [140، 141].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- المَحَلُّ (التيس المستعار): عارف فيلم عادل إمام "زوج تحت الطلب"؟ واحد طلق مراته بالتلاتة، وعشان يرجعها لازم تتجوز غيره. فيجيبوا راجل غلبان يدفعوله قرشين يكتب عليها ويطلقها ثاني يوم عشان ترجع للأولاني! الشرع قال على الراجل ده (التيس المستعار)، والنبي لعنه هو والزوج الأولاني. الجواز دي باطلة وزنا، والست مبتكونش حلال للأولاني، وكل ده لعب بالدين وإهانة لكرامة الست.
- شخص واحد يكتب الكتاب مع نفسه؟ (تولي طرفي العقد): ينفع المأذون يلاقي راجل قاعد لوحده بيقول: "زوجت فلانة لفلان" ويبقى كده كتب الكتاب؟ أيوة ينفع في 5 حالات بس! إزاي؟ لو الراجل ده "جد" ومعاه ولاية على العريس والعروسة (عيال ولاده الاتنين الميتين مثلاً). أو لو هو محامي ومعاه "توكيل" رسمي من العريس ومن العروسة. هنا كلامه بيمثل (الإيجاب والقبول) في نفس اللحظة والجواز صحيح.
- الحشري (زواج الفضولي): واحد معدي في الشارع، لقي اتنين أصحابه لايقين على بعض، راح قايل: "أنا جوزت أحمد لمنى!" الراجل ده ملوش أي صفة (لا أبوها ولا واخذ توكيل)، ده اسمه في الفقه (فُضُولِي). لو الفضولي ده هو اللي اتكلم لوحده ومثل الطرفين:

- أبو حنيفة ومحمد والشافعي قالوا له: اقعد ساكت الجواز دي باطلة ومتلعبش في أعراض الناس.
- تلميذ أبو حنيفة (أبو يوسف) كان قلبه خفيف شوية قال: بصوا، نخلي الجواز (موقوفة)، ونروح نسأل أحمد ومنى، لو عجبهم الكلام ومضوا، الجواز يكمل، لو رفضوا، تُلغى.

- السؤال المتوقع 1: "عرّف نكاح التحليل، واذكر حكمه عند الفقهاء، مع ذكر الدليل من السنة النبوية." (الإجابة: تعرّفه، وتذكر أنه باطل عند المالكية والحنابلة وأبو يوسف ولا يحلها للأول، وتذكر حديث "لعن الله المحلل والمحلل له").
- السؤال المتوقع 2: "متى يصح أن يتولى شخص واحد طرفي عقد الزواج (الإيجاب والقبول)؟ اذكر ثلاثاً من الصور التي يصح فيها ذلك." (الإجابة: يصح إذا كان له صفتان شرعيتان، وتذكر 3 من الـ 5: ولي من الجانبين، وكيل من الجانبين، أصيل وولي).

- الفخ 1: إذا نوى المُحلّل في قرارة نفسه أنه إن أعجبته الزوجة أمسكها، اعتبر عقده صحيحاً عند المالكية. (X)
- التصحيح: يعتبر العقد باطلاً أيضاً عند المالكية لفساد النية الأساسية [134، 135]. (سؤال دقيق جداً).
- الفخ 2: أجاز الشافعية انعقاد الزواج الموقوف الذي يعقده الفضولي إذا تمت إجازته لاحقاً. (X)
- التصحيح: الشافعية يعتبرون عقد الفضولي باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يقبل الإجازة.
- الفخ 3: ينعقد عقد الزواج بشخص واحد يتولى طرفي العقد إذا كان ولياً من الجانبين باتفاق فقهاء الحنفية. (✓)
- الفخ 4: أطلق النبي ﷺ على الزواج بقصد التحليل مصطلح... (زواج المتعة / الشغار / التيس المستعار).

- شفرة المُحلّل (لعن - باطل - تيس): احفظ أن المحلل ملعون، وعقده باطل، وهو تيس مستعار. (ولا تستثني أحداً، الكل أبطل هدفه).
- شفرة صور الشخص الواحد (5 صَح، 4 خناقة):
 - الـ 5 صَح: لو معاه (ولاية أو وكالة أو أصالة).
 - الـ 4 خناقة (باطل): لو كان (فضولي) ملوش صفة. (باطل عند الشافعي وأبو حنيفة، وموقوف عند أبو يوسف).

1. نكاح التحليل: الزواج بقصد إعادة المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول.
2. الحكم: باطل وحرام باتفاق (المالكية، الحنابلة، أبو يوسف).
3. الدليل القاطع: حديث لعن المحلل والمحلل له.
4. تولي طرفي العقد بعبارة واحدة: جائز إذا كان المتحدث يمتلك صفتين شرعيتين من (وكالة، ولاية، أصالة).
5. زواج الفضولي بشخص واحد: العقد باطل عند الإمام الشافعي والإمامين (أبو حنيفة ومحمد)، بينما جعله (أبو يوسف) موقوفاً على الإجازة.

1المطلب الأول: حكم الإشهاد على عقد الزواج

اختلف الفقهاء في حكم وجود الشهود وقت كتابة العقد على ثلاثة أقوال رئيسية:

1. رأي الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): الإشهاد (شرط صحة)، فلا ينعقد الزواج ولا يصح إلا بوجود الشهود وقت العقد.
 - أدلتهم من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ»، وقوله: «الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسُهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ».
 - من المعقول: الزواج تترتب عليه آثار مالية، وإرث، ونسب، وحرمة مصاهرة، فلا بد من الإشهاد لإثباته وحفظ الحقوق [143، 144].
 2. رأي المالكية: الإشهاد ليس شرط صحة للعقد، بل هو (شرط كمال ومستحب وقت العقد، ولكنه واجب وقت الدخول). يعني يجوز كتابة العقد بدون شهود، بشرط إحضار الشهود قبل (الدخلة/الزفاف) [142، 143].
 3. رأي أبو ثور (والشيعة الإمامية): الإشهاد مستحب فقط وليس شرطاً (قياساً على عقد البيع). وهذا رأي مرجوح وضعيف.
- الرأي الراجح: هو رأي (الجمهور) باشتراط الشهادة لصحة العقد؛ حفاظاً على الأعراض وحقوق النسل من الضياع.

2المطلب الثاني: شروط الشهود وحكم شهادة (الفاسق)

يُشترط في الشاهدين: (الإسلام، البلوغ، العقل، والذكورة عند البعض). ولكن الخلاف الأكبر وقع في شرط (العدالة).

- العدالة: هي صفة زائدة على الإسلام، تعني التزام المسلم باجتنب الكبائر والمكروهات (كالمرتدين على الملاهي وسامعي الأغاني الماجنة). فهل تقبل شهادة الشخص (الفاسق)؟
1. الشافعية والحنابلة: لا تصح شهادة الفاسق، والعقد باطل. (استدلالاً بحديث: شاهدي عدل).
 2. الحنفية: تصح شهادة الفاسق، وينعقد الزواج.
 3. الرأي الراجح: هو مذهب (الحنفية)؛ نظراً لفساد الزمان وندرة الأشخاص "العدول" بالشروط الدقيقة، فلو اشترطنا العدالة التامة لتعطلت عقود الزواج، لذا يُكتفى بظاهر الإسلام [144، 145].

3المطلب الثالث: حكم التواصي بكتمان النكاح (الزواج السري بشهود)

- صورته: أن يحضر الزوجان شاهدين، ولكن يطلبان منهما (كتمان العقد وإخفائه) عن الناس.
- الحكم الشرعي:

- المالكية: العقد (باطل ويُفسخ)؛ لأن هذا يُعد من نكاح السر الذي نهى عنه الشرع، والزواج مبني على الإعلان.
- الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): العقد (صحيح)؛ لأن مجرد حضور الشهود يُخرج العقد من السرية إلى العلانية، وتوافر الشهود يكفي لصحة العقد، ولا يبطله التواصي بالكتمان [145، 146].

4المطلب الرابع: شروط نفاذ الزواج

لكي يكون العقد نافذاً (تترتب عليه آثاره فوراً دون انتظار موافقة أحد)، يُشترط شرطان:

1. أن يكون كلا الزوجين كامل الأهلية (بالغاً، عاقلاً، حراً). فلو كان أحدهما صغيراً، صح العقد ولكنه يقف على (إجازة/موافقة) الولي.
2. أن يكون لكل من العاقدین صفة تخول له تولي العقد (كأن يكون أصيلاً عن نفسه، أو ولياً، أو وكيلاً). فلو كان (فضولياً)، صح العقد ولكنه يقف على موافقة صاحب الشأن [146، 147].

💡 ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- **الجواز من غير شهود؟ الجمهور** (أغلبية العلماء) قالوا: "مفيش حاجة اسمها جواز في الدرة، لازم اتنين شهود وقت العقد وإلا يبقى باطل وزنا". لكن المالكية ليهم رأي مختلف شوية، قالوا: "ينفع المأذون يكتب الكتاب من غير شهود، بس الأهم والمفروض إن الشهود يحضروا يوم الفرح (قبل الدخلة)". وطبعاً الراجح رأي الجمهور عشان نحفظ حقوق الست.
- **شاهد بيشر سجاير وبسمع مهرجانات (شهادة الفاسق):** الشرع بيشرط إن الشاهد يكون "عَدْل" يعني راجل مستقيم. طب لو جبنا واحد صحبنا بيسهر على القهاوي وبيعمل ذنوب يشهد على العقد؟ الشافعي قالك "لا، العقد باطل". لكن أبو حنيفة (ومعه الراجح) قال: "يا جماعة لو دورنا على ناس مبتمشيش ورا الغلط في زماننا ده مش هنلاقي، ولو طبقنا رأي الشافعي نص جوازات المسلمين هتبتل! فتمشيها بأي اتنين مسلمين وخلاص تيسيراً على الناس".
- **جواز عُرفي متقفل عليه (التواصي بالكتمان):** ولد وبنت جابوا اتنين أصحابهم يشهدوا على الورقة، وقالولهم "أمانة عليكم سرنا في بير محدش يعرف".
 - **المالكية:** قالوا العقد ده باطل ويتفسخ فوراً، لأن الجواز إشهار، ودول قاصدين يخبوه.
 - **الجمهور:** قالوا العقد صحيح، ليه؟ لأن طالما في 4 أطراف في القعدة (عريس وعروسة و2 شهود) فده مابقاش سر، وبقي عقد صحيح شرعاً ومستوفي أركانه.
- **شروط النفاذ (عشان الجواز تمشي):** لو عيل صغير اتجوز، أو واحد اتدخل وجوز اتنين من غير إزنيهم (الفضولي).. الجواز بيع، بس بيبقى متجمد (موقوف) لحد ما الكبير أو صاحب الشأن يوافق. عشان الجواز تنفذ على طول لازم الاتنين يكونوا كبار وعاقلين وليهم صفة.

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

📝 أسئلة المقال (حفظ نصي):

- **السؤال المتوقع 1:** "اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على عقد الزواج. اذكر الآراء مبيناً الرأي الراجح وأدلة الجمهور." (الإجابة: تذكر أن الجمهور جعلوه شرط صحة، والمالكية شرط كمال يجب عند الدخول، وأبو ثور لا يشترطه. والراجح رأي الجمهور لحديث لا نكاح إلا بشاهدي عدل).
- **السؤال المتوقع 2:** "ما حكم التواصي بكتمان النكاح (الزواج السري بوجود شهود)؟" (الإجابة: المالكية يبطلونه لأنه زواج سر. الجمهور يصحونه لأن حضور الشهود ينفي السرية).

⚖️ أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- **الفخ 1:** يرى المالكية أن الإشهاد على العقد شرط لصحة الزواج وقت العقد. (❌)
 - التصحيح: يرى المالكية أنه شرط كمال وقت العقد، وواجب وقت الدخول. (تريكة امتحانات مكررة جداً).
- **الفخ 2:** تبطل شهادة الفاسق في عقد الزواج عند الحنفية. (❌)
 - التصحيح: تصح عند الحنفية، وتبطل عند الشافعية والحنابلة.
- **الفخ 3:** إذا تواسى الشهود بكتمان العقد، فإن الزواج يبطل عند جمهور الفقهاء. (❌)
 - التصحيح: يبطل عند المالكية فقط، ويصح عند الجمهور [145، 146].
- **الفخ 4:** الرأي الراجح في شهادة الفاسق على عقد الزواج هو... (البطلان / الصحة / التوقف).

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- **شفرة (المالكية عكس الجمهور دائماً هنا):**
 - الشهود وقت العقد؟ ← الجمهور (لازم) / المالكية (مش لازم، خليههم وقت الدخول).
 - التواصي بالكتمان؟ ← الجمهور (صح) / المالكية (باطل).
- **شفرة (الفاسق والحنفية):** دائماً الإمام أبو حنيفة بيسهل الأمور على الناس في العقود (تصح شهادة الفاسق عشان الجوازات متبتلش).

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. حكم الإشهاد: شرط صحة عند الجمهور، وشرط كمال عند المالكية (ويجب عند الدخول).
2. أدلة الجمهور: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، وللحفاظ على الحقوق.
3. شهادة الفاسق: الراجح صحتها (مذهب الحنفية) لعموم البلوى وندرة العدول.
4. التواصي بالكتمان: باطل عند المالكية (لأنه نكاح سر)، صحيح عند الجمهور (لأن الشهادة حققت الإعلان).
5. شروط النفاذ: (كمال الأهلية) و (الولاية أو الوكالة - عدم الفضولية).

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1) المطلب الأول: تسمية "الزواج العرفي" بهذا الاسم

- حقيقة التسمية: إطلاق لفظ "الزواج العرفي" على هذا النوع من الزواج (الذي يتم في الخفاء بورقة غير رسمية) هو تسمية خاطئة ولا تتفق مع الحقيقة [149، 151].
- التعليل:
 - "العُرف" لغةً واصطلاحاً هو: ما تعارف عليه الناس من الأمور الحسنة التي تقبلها العقول السليمة ولا تخالف الشرع [149، 150].
 - أما هذا الزواج المكتوم، فالناس تنفر منه، وتستهجنه، ولا ترضاه لبناتها، ويخالف قواعد الشرع في إعلان النكاح.
- الاسم الصحيح له: يجب أن يُسمى (الزواج السري) أو (الزواج غير الموثق) أو (زواج الخدن - اتخاذ الأخدان) [151، 180].

2) المطلب الثاني: أسباب انتشار الزواج العرفي (بواعثه)

انتشرت هذه الظاهرة لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية ودينية، أهمها [152، 153]:

1. اختلاط الجنسين: في الجامعات والعمل بدون رقابة، مع كثرة المحادثات وتزييف العواطف.
2. ضعف الوازع الديني: وتأثير الإعلام الهابط والإنترنت.
3. التحولات الاقتصادية (أزمة الإسكان والبطالة): غلاء المهور وتكاليف الزواج دفعت الشباب للزواج السري هرباً من النفقات.
4. الخوف من فقدان المعاش (موضع امتحان): الأرملة التي تتزوج عرفياً حتى لا يُقطع عنها معاش زوجها الأول أو والدها.
5. الخوف من فقدان حضانة الأولاد: المطلقة التي تتزوج عرفياً لتخفي زواجها عن طليقها حتى لا يسقط حقها في حضانة أولادها.

3) المطلب الثالث: إثبات عقد الزواج العرفي (الخلاف بين الفقه والقانون)

- أولاً: الإثبات في الفقه الإسلامي: يُثبت الزواج في الفقه بوسائل سهلة وميسورة، وهي: (البينة "الشهود"، الإقرار "الاعتراف"، النكول عن اليمين "رفض الحلف") [154، 155].
- ثانياً: الإثبات في القانون المصري (التريغة كلها هنا):
 - القاعدة القديمة: لتجنب إنكار الزواج وضياع الحقوق، اشترط المشرع المصري (وثيقة رسمية) لسماع الدعوى.
 - القاعدة الحالية (مادة 17 من قانون 1 لسنة 2000):
- 1. في حالة الإنكار (لو الزوج أنكر الجواز): لا تُسمع دعوى الزوجية (كالمطالبة بالنفقة أو الميراث) إلا بوثيقة رسمية [156، 160].
- 2. الاستثناء الأول (نسب الأطفال): لحماية الأطفال، تُسمع دعوى إثبات (النسب) بأي وسيلة إثبات (حتى لو لم توجد ورقة رسمية) [160، 161].

3. الاستثناء الثاني (طلب التطلاق أو الفسخ): أتاح القانون للزوجة العرفية أن ترفع دعوى (تطلاق أو فسخ) بشرط تقديم (أي ورقة عرفية مكتوبة) تثبت الزواج. (يعني القانون يعترف بالورقة العرفية للطلاق فقط، وليس لأخذ الحقوق المالية).

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- يعني إيه جواز عرفي؟ وليه الاسم ده غلط؟ كلمة "عرف" في الدين يعني حاجة حلوة الناس متعودة عليها ومبقتش عيب (زي تقديم الشبكة مثلاً). هل الجواز في السر من ورا الأهل حاجة حلوة الناس متعودة عليها؟ لأ طبعاً! ده مصيبة، عشان كده الدكتور بيقولك التسمية دي "تضليل"، والمفروض نسميه "جواز سري" أو "جواز غير موثق".
- ليه الستات الكبار ممكن يتجوزوا عرفي؟ (ركز هنا): الطلبة فاكدة الجواز العرفي بتاع شباب الجامعة بس! لأ، في سببين خطيرين بيخلوا الستات الكبار يعلموه:
 - المعاش: أرملة بتاخد معاش جوزها اللي مات 10 آلاف جنيه، لو اتجوزت رسمي المعاش هينقطع! فتقوم متجوزة عرفي عشان "تاخد المعاش بالحرام" وتاخذ الزوج كمان.
 - الحضانة: مطلقة خايفة طليقها ياخذ منها العيال لو اتجوزت راجل تاني، فتقوم متجوزة عرفي في السر عشان تحتفظ بالحضانة.
- لعبة المحاكم وإثبات الجواز (الزتونة): واحدة اتجوزت عرفي بورقة، وجوزها قطع الورقة وأنكر!
 - في الفقه القديم: لو في شهود، الجواز يثبت.
 - في المحكمة النهاردة: القاضي هيقولها "معاكي قسيمة مأذون رسمية؟" هتقوله لأ، هيقولها "اطلعي بره، مليش دعوة بيكي لا هتاخدي نفقة ولا ميراث".
 - بس المحكمة عملت استثناءين (عشان تنقذ الست والطفل):
 1. لو الست دي حامل أو معاها طفل، القاضي هيثبت نسب الطفل ده لأبوه بأي طريقة (حتى لو مفيش ورقة أصلاً) عشان الطفل مريضعش.
 2. لو الست معاها الورقة العرفية، وقالت للقاضي "أنا مش عايزة منه فلوس، أنا بس عايزة (أخلعه أو أطلق منه) عشان أعرف أعيش حياتي"، القاضي هنا يقبل الورقة العرفية ويطلقها منه.

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "تسمية الزواج العرفي بهذا الاسم تسمية خاطئة لا تتفق مع الحقيقة والواقع.. اشرح هذه العبارة." (الإجابة: لأن العرف هو ما تعارف عليه الناس من الأمور الحسنة الموافقة للشرع، بينما هذا الزواج يرفضه الناس ويخالف الشريعة في وجوب الإعلان، والاسم الأدق هو الزواج السري). (تكرر كثيراً في الامتحانات - انظر صور 89، 234).
- السؤال المتوقع 2: "ما هو موقف القانون المصري من إثبات الزواج العرفي عند الإنكار؟" (الإجابة: لا تسمع الدعوى إلا بوثيقة رسمية، ويستثنى من ذلك دعوى إثبات النسب، ودعوى التطلاق والفسخ إذا قدمت الزوجة ورقة عرفية مكتوبة). (سؤال غاية في الأهمية).

أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- الفخ 1: أطلق الفقه والقانون مصطلح "الزواج العرفي" على الزواج غير الموثق لأنه يتوافق مع شروط العرف الصحيح. (X)
- التصحيح: التسمية خاطئة ولا تتفق مع شروط العرف الصحيح الذي يوجب الإشهار [149، 150].
- الفخ 2: لا تسمع المحاكم المصرية دعوى إثبات النسب الناتجة عن زواج عرفي عند إنكار الزوج. (X)
- التصحيح: تستثنى دعاوى النسب من شرط التوثيق حماية للطفل [160، 161]. (فخ امتحاني خطير).
- الفخ 3: أجاز القانون المصري للزوجة العرفية رفع دعوى تطليق بشرط وجود ورقة عرفية مكتوبة. (✓)

● الفخ 4: من أهم أسباب لجوء بعض المطلقات للزواج العرفي هو الخوف من فقدان... (الميراث / الحضانة / المؤخر).

رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- شفرة التسمية: العُرف = معروف (حاجة حلوة). الجواز ده = مُنكر (حاجة وحشة). إذن التسمية غلط.
- شفرة المحكمة (قاعدة 1 - استثناء 2):

- القاعدة: إنكار + مفيش ورقة رسمي = مفيش حقوق مالية.
- استثناء 1: العيال (النسب) = يثبت بأي حاجة.
- استثناء 2: الخلع/الطلاق = يثبت بورقة عرفي.

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. حقيقة التسمية: مصطلح "الزواج العرفي" مضلل، والصواب (الزواج السري/غير الموثق).
2. الأسباب: (أخلاقية: اختلاط وضعف دين)، (اقتصادية: بطالة وغلاء)، (قانونية: خوف من ضياع المعاش والحضانة).
3. الإثبات الفقهي: يثبت بالبينة (الشهود) والإقرار.
4. الإثبات القانوني: عند الإنكار، لا تُسمع دعاوى (النفقة والميراث) إلا بوثيقة رسمية من المأذون.
5. الاستثناءات القانونية (تحفظ صم): يُسمع إثبات (النسب) دون وثيقة رسمية. وتُسمع دعاوى (التطليق والفسخ) بناءً على ورقة عرفية مكتوبة.

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1) المطلب الأول: أشهر صور الزواج العرفي المعاصرة

ذكرت المصادر صورتين من أبرز صور الزواج العرفي المنتشرة، وهما:

الصورة الأولى: زواج طلبة الجامعة:

- حقيقته: زواج يتم بين شاب وفتاة في فترة المراهقة، بعيداً عن أعين الأهل، بورقة عرفية وشهود من الأصدقاء [162، 163].
- حكمه التكليفي: هذا النوع من الزواج (حرام وباطل) للأدلة الآتية [163، 164]:
 1. يخلو من (الولي)، والولي ركن عند المالكية وشرط صحة عند الجمهور (لا نكاح إلا بولي).
 2. الشهود فيه غالباً ليسوا (عدولاً)، بل هم أصدقاء اجتمعوا على الإخفاء والكتمان.
 3. مبني على التواصل بـ (الكتمان) وعدم الإعلان، وهذا يبطله عند المالكية، ويجعله زواج سر منهى عنه.
 4. في أغلبه يخلو من المهر، ولذلك يُشبهه (نكاح الشغار) المنهي عنه (وهو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما) [164، 166].

الصورة الثانية: زواج بعض السياح العرب (في الشقق المفروشة):

- حقيقته: أن يأتي السائح الأجنبي، ويتزوج فتاة لفترة إجازته فقط، ثم يعود لبلده ويتركها أو يطلقها [166، 167].
- حكمه التكليفي: هذا الزواج (حرام وباطل) [166، 167].
- العلة:
 1. انعدام نية (التأبيد والاستمرار)، فهو زواج مبني على التأقيت الخفي.
 2. هذا النوع يشبه إلى حد كبير (نكاح المتعة) المنهي عنه، لأنه يخلو من مقاصد الزواج الحقيقية (النسل والسكن)، ومبني على قضاء الشهوة فقط [166، 167].

2) المطلب الثاني: الآثار المترتبة على الزواج العرفي (مهم جداً للامتحان)

إذا وقع الزواج العرفي (غير الموثق) وتم الدخول (العلاقة الزوجية) بناءً عليه، فما هي الآثار الشرعية والقانونية المترتبة عليه؟ [173، 174، 177]:

1. حكم الحد (عقوبة الزنا):

- لا يُقام عليهما حد الزنا، بل يسقط الحد لوجود (شبهة العقد) [174، 175].
- الدليل: القاعدة الفقهية: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم"، والزواج العرفي به شبهة (ورقة وشهود) تمنع تطبيق الحد، لكنهما يستحقان (التعزير/العقاب التأديبي) [174، 175].

2. ثبوت المهر:

- يجب للمرأة المهر (إما المهر المسمى في الورقة، أو مهر المثل إن لم يُسمَّ)؛ لأن "المهر يجب بالدخول الحقيقي" [173، 174].

3. ثبوت النسب (الأولاد):

- يثبت نسب الأولاد للزوج في الزواج العرفي (بناءً على قاعدة: الولد للفراش)، حمايةً للأطفال من التشرد والضياع [180، 181].

4. ثبوت حرمة المصاهرة:

- تثبت حرمة المصاهرة بالدخول في هذا الزواج (فَتَحْرُمُ على الزوج أم هذه الفتاة وابنتها تحريماً مؤبداً) [174، 175].

5. الميراث (الأثر المفقود):

- لا توارث بينهما إذا مات أحدهما؛ لأن القانون لا يعترف بالزواج العرفي في الأمور المالية كالميراث والنفقة (إلا إذا أقر الورثة بذلك) [177، 178].

 **الفكرة في سطر:** زواج الطلبة يشبه نكاح "الشغار"، وزواج السياح يشبه نكاح "المتعة" وكلاهما باطل، ولكن لو حصل الدخول لا يُقام الحد للشبهة، ويثبت النسب والمهر حمايةً للحقوق، ولا يثبت الميراث قانوناً.

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- **ليه جواز الجامعة باطل؟** شاب وبنت كتبوا ورقة وشهدوا عليها اتنين أصحابهم وخبوا عن الأهل. الشرع بيقول الجواز دي (لعب عيال وباطلة)! ليه؟ عشان مفيش "وَلِيّ" (أبو البنت ميعرفش)، والشهود مش "عُدول" دول شباب بيستروا على الغلط، والأهم إن مفيش إعلان! وفي الغالب العريس ميدفعش مهر وبيصرفوا من مصروفهم، عشان كده العلماء بيشبهوه بـ (نكاح الشغار) بتاع الجاهلية (اللي هو تخطبلي أختك وأخطبك أختي ومندفعش مهر لبعض).
- **جواز السياح والمصايف:** واحد غني جاي يصيف شهر، يجيب محامي يكتبه على بنت غلبانة، يخلص الشهر ويسافر ويرميها. ده اسمه "تأقيت" (جواز بمدة)، والعلماء قالوا الجواز ده هو (زواج المتعة) اللي الشيعة بيعملوه، وحرام شرعاً.
- **طب لو الفاس وقعت في الراس؟ (الآثار):** دلوقتي اتنين اتجوزوا عرفي وحصلت بينهم "علاقة زوجية" (دخول). هل المحكمة تجلدهم بتهمة الزنا؟
 - أبو حنيفة قال: لأ، الشرع بيقول "ادرءوا الحدود بالشبهات"، طالما في ورقة وشهود (حتى لو فاسدين) دي تعتبر شبهة تمنع الرجم أو الجلد.
 - طب البنت دي ليها مهر؟ أيوة، طالما لمسها لازم يدفع مهرها.
 - طب لو خلفت؟ العيل يثبت باسم أبوه غصب عنه عشان الطفل ميطلعش مجهول النسب.
 - طب لو العريس مات؟ البنت دي تروح تاخذ ميراث؟ لأ، القانون مانع الميراث عن الزوجة العرفية.

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "زواج طلبة الجامعة زواج حرام وباطل. علل لذلك، ومبيناً أي أنواع الأنكحة المنهي عنها يشبهه؟" (الإجابة: باطل لانعدام الولي، ولأن الشهود غير عدول ومبني على الكتمان. ويشبه نكاح الشغار لخلوه غالباً من الكفاءة والمهر). (ورد في الامتحانات السابقة - انظر صورة 163، 164).
- السؤال المتوقع 2: "ما الحكم إذا وقع الزواج العرفي وتم الدخول من حيث: (الحد، النسب، الميراث)؟" (الإجابة: الحد: لا يقام للشبهة. النسب: يثبت للولد. الميراث: لا يثبت قانوناً عند الإنكار). (سؤال شامل ومهم جداً).

أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- الفخ 1: يُقام حد الزنا على من تزوج زوجاً عرفياً باطلاً وتم الدخول. (X)
 - التصحيح: لا يُقام الحد لدرء الحدود بالشبهات (شبهة العقد)، وإنما يستحقان التعزير [174، 175].
- الفخ 2: لا تثبت حرمة المصاهرة بالدخول في الزواج العرفي لكونه عقداً فاسداً. (X)
 - التصحيح: تثبت حرمة المصاهرة بالدخول في الزواج العرفي، فتحرم عليه أمها وبناتها [174، 175].
- الفخ 3: يشبه زواج السياح العرب لفترة مؤقتة نكاح المتعة المنهي عنه. (✓) [166، 167].
- الفخ 4: الزوجة العرفية تستحق الميراث قانوناً إذا توفي الزوج وأنكر الورثة زواجها. (X)
 - التصحيح: لا يثبت لها الميراث؛ لأن إثبات الميراث عند الإنكار يحتاج وثيقة رسمية [177، 178].

رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- شفرة (التشبيهات في الزواج العرفي):
 - طلبة الجامعة = يشبه نكاح الشغار (عشان مفيش مهر غالباً ومفيش كفاءة).
 - السياح = يشبه نكاح المتعة (عشان مبني على المدة والتأقبت).
- شفرة (الآثار لو حصل دخول): احفظ الجملة دي: (مفيش حد ومفيش ميراث، بس فيه مهر ونسب ومصاهرة). (لا يجلدون، ولا تورث، ولكن يثبت المهر، ويكتب الولد باسمه، وتحرم عليه أمها).

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. زواج الجامعة: باطل (بلا ولي ولا إعلان، وشهوده أصدقاء سوء)، ويشبه الشغار.
2. زواج السياح: باطل (مبني على التأقبت الخفي)، ويشبه المتعة.
3. عقوبة الدخول في العرفي: التعزير (التأديب)، ولا يُقام الحد القطعي لوجود شبهة العقد.
4. المهر: واجب بالدخول.
5. النسب: يثبت قاعدة وحماية للأبناء.
6. المصاهرة: يثبت التحريم بها (كتحريم أم الزوجة).
7. الميراث: لا يثبت قانوناً (ورقة غير رسمية).

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1) المطلب الأول: الحقوق المشتركة بين الزوجين (5 حقوق)

بمجرد انعقاد الزواج، تثبت 5 حقوق مشتركة يتساوى فيها الزوج والزوجة [189، 190]:

1. حسن العشرة: يجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف والمودة، ويحرم إيذاء الآخر أو إهانته (لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)).
2. ثبوت نسب الأولاد: يثبت نسب الأطفال المولودين للزوجين بقوة الشرع والقانون (إعمالاً لقاعدة: الولد للفراش).
3. ثبوت التوارث: يثبت حق التوارث المتبادل بينهما، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر (ما لم يمنع من ذلك مانع كاختلاف الدين أو القتل).

4. حق الاستمتاع: يحل لكل واحد منهما أن يستمتع بالآخر بجميع أنواع الاستمتاع المباحة شرعاً.
5. ثبوت حُرمة المصاهرة: بمجرد العقد (أو الدخول)، تحرم أم الزوجة على الزوج تحريماً مؤبداً، وكذلك يحرم أب الزوج على الزوجة.

2) المطلب الثاني: حقوق الزوج على الزوجة (3 حقوق)

جعل الإسلام للرجل رعاية الأسرة ورياستها (القوامة)، وبناءً عليه ثبتت له حقوق على زوجته، أهمها [190، 191، 192]:

1- حق الطاعة (طاعة الزوجة لزوجها):

- القاعدة: يجب على الزوجة طاعة زوجها في كل ما يأمر به (في حدود الشرع)، ولا يجوز لها عصيانه.
- حدود الطاعة: الطاعة مقيدة بـ (المعروف)، فلا طاعة في معصية (كأن يأمرها بشرب الخمر أو ترك الصلاة).
- شروط وجوب الطاعة (مهم جداً للامتحان): لا تجب الطاعة للزوج إلا إذا أوفى هو بالتزاماته، وهي:
 - أن يدفع لها عاجل مهرها (المقدم).
 - أن يهيئ لها مسكناً شرعياً مستقلاً تأمن فيه على نفسها ومالها [191، 192].

2- القرار في بيت الزوجية (عدم الخروج إلا بإذنه):

- القاعدة: لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه الصريح أو الضمني [191، 192].
- الخلاف الفقهي في خروجها (لزيارة والديها) إذا رفض الزوج:
 - مذهب الحنفية: لها أن تزور أبويها (مرة كل جمعة) ولا يملك الزوج منعها.
 - مذهب المالكية (وهو الرأي الراجح): يُقضى لها بالخروج لزيارة والديها إذا كانت (مأمونة) حتى لو حلف الزوج على منعها. أما إذا كانت غير مأمونة فلا تخرج [192، 193].
 - مذهب الحنابلة: للزوج أن يمنعها من زيارة والديها، أو عيادتهما (في المرض)، بل وحتى حضور جنازتهما، ولا يجوز لها عصيانه. (وهو رأي متشدد يتنافى مع صلة الرحم).

3- ألا تسمح لأحد بدخول بيته إلا بإذنه:

- القاعدة: من حقوق الزوج ألا تُدخل الزوجة بيته أحداً (حتى لو كان من محارمها كأبيها وأخيها) إذا كان الزوج يكره دخولهم [193، 194].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامة المصرية الخالصة)

- يعني إيه حقوق مشتركة؟ أول ما المأذون يخلص، في 5 حاجات بتبدأ تشتغل أوتوماتيك للاتنين: المعاملة الحسنة، العيال اللي هتيجي تتسجل باسمهم هما الاتنين، لو حد مات الثاني يورثه، العلاقة الزوجية بقت حلال، وأخيراً "المصاهرة" (يعني حماتك بقت محرمة عليك للأبد كأنها أمك).
- حقوق الراجل (الطاعة بشروط): الشرع خلى الراجل هو "ربان السفينة" عشان هو اللي بيتعب ويصرف، ففرَض على الست إنها تطيعه. بس الطاعة دي مش "عَمِيَّة"!
 - لو أمرها بحاجة حرام (تفطر في رمضان مثلاً)، تقوله: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
 - كمان عشان يطلب منها الطاعة وتبقى محبوسة في بيته، لازم يكون (دفع مهرها) وجايب لها (شقة مستقلة وأمان).
- الخروج لزيارة الأهل (تريكة امتحانية وخبانة فقهية): لو الست عايزة تروح لأمها والراجل حالف 100 يمين ما تخرج؟
 - أبو حنيفة قال: تروح غصب عنه مرة كل أسبوع دي صلة رحم.
 - المالكية (الرأي اللي الدكتور رجّحه): قالوا لو الست "محترمة ومأمونة" تروح لأهلها والراجل ملوش يمنعها.
 - الحنابلة (هنا بقا كانوا متشددين جداً): قالوا الراجل يقدر يمنعها تروح لأهلها حتى لو بيموتوا أو رايحة جنازتهم! (طبعاً ده رأي صعب والراجح هو المالكية).
- ممنوع دخول الغرباء: البيت مملكة الراجل، مينفعش الست تدخل حد جوزها بيكرهه (حتى لو أبوها أو أخوها)، لازم تستأذنه الأول.

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

✍️ أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "بمجرد العقد الصحيح تثبت حقوق مشتركة بين الزوجين، اذكر أربعة منها." (الإجابة: حسن العشرة، ثبوت نسب الأولاد، ثبوت التوارث، حق الاستمتاع، ثبوت حرمة المصاهرة). (سؤال هدية في الامتحان).
- السؤال المتوقع 2: "هل طاعة الزوجة لزوجها مطلقة؟ وما هي شروط وجوب هذه الطاعة؟" (الإجابة: ليست مطلقة بل مقيدة بالمعروف وبغير معصية. وشروط وجوبها: دفع عاجل المهر، وتهيئة مسكن شرعي آمن).

⚖️ أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- الفخ 1: من الحقوق المشتركة بين الزوجين المهر والنفقة. (X)
 - التصحيح: المهر والنفقة من حقوق (الزوجة فقط)، وليست حقوقاً مشتركة [189، 194]. (تريكة امتحانات خطيرة جداً).
- الفخ 2: تجب طاعة الزوجة لزوجها حتى وإن لم يدفع لها عاجل مهرها. (X)
 - التصحيح: لا تجب الطاعة ولا الاحتباس إلا إذا دفع عاجل مهرها وهياً المسكن [191، 192].
- الفخ 3: يرى المالكية أن للزوج منع زوجته من زيارة والديها حتى ولو كانت مأمونة. (X)
 - التصحيح: يرى (الحنابلة) ذلك، بينما يرى (المالكية) جواز خروجها إذا كانت مأمونة وهو الراجح [192، 193].
- الفخ 4: من حقوق الزوج على زوجته... (حسن العشرة / الميراث / ألا تسمح لأحد بدخول بيته إلا بإذنه).

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- شفرة الحقوق المشتركة (ع - ن - ت - ا - م): (عشرة، نسب، توارث، استمتاع، مصاهرة).
- شفرة زيارة الأهل:
 - حنفية = مرة كل جمعة.
 - مالكية = لو مأمونة.
 - حنابلة = حرمان تام (يملك المنع).

📌 خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. الحقوق المشتركة: (العشرة، التوارث، الاستمتاع، النسب، المصاهرة).
2. النفقة والمهر: حقوق للزوجة فقط وليست مشتركة.
3. حقوق الزوج: (الطاعة في المعروف، القرار في البيت، حماية البيت من دخول المكروهين).
4. شروط الطاعة: أن يوفر الزوج (مهرها المعجل + سكن آمن مستقل).
5. زيارة الأهل: الراجح مذهب المالكية (تخرج إذا كانت مأمونة ولا يملك منعها).

📌 أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1️⃣ المطلب الأول: الحقوق المشتركة بين الزوجين

بمجرد انعقاد الزواج صحيحاً، تترتب فوراً (5 حقوق مشتركة) للطرفين معاً، وهي [189، 190]:

1. **حُسن العشرة:** المعاشرة بالمعروف وتجنب الإيذاء، لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
2. **ثبوت نسب الأولاد:** يثبت نسب الأطفال للزوج متى وُلدوا على فراش الزوجية الصحيح.
3. **ثبوت التوارث:** يرث كل منهما الآخر إذا مات قبله (ما لم يوجد مانع من موانع الإرث كاختلاف الدين).
4. **حق الاستمتاع:** يحل لكل منهما الاستمتاع بالآخر بجميع أنواع الاستمتاع المباحة.
5. **ثبوت حرمة المصاهرة:** كأن تحرم أم الزوجة على الزوج بمجرد العقد، وتحرم ابنتها (الربيبية) بالدخول.

2]المطلب الثاني: حقوق الزوج على زوجته (حق الطاعة)

للزوج على زوجته حق أساسي وهو **(الطاعة)**، ولكنها طاعة مقيدة بالمعروف (فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). وتتمثل في أمرين [190، 191]:

- أ- **طاعته في الاستمتاع:** أن تجيبه إلى فراشه متى طلبها، ما لم يكن هناك عذر شرعي (كحيض أو مرض أو صوم واجب).
- ب- **القرار في البيت وعدم الخروج بغير إذنه:**
 - الأصل ألا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه.
 - **حكم خروجها لزيارة والديها (خلاف فقهي وموضع امتحان):**
 - الأحناف: لا تخرج لزيارة والديها إلا بإذنه، وإذا منعها من زيارتهما فله ذلك (ولهما أن يزوراها في بيتها).
 - المالكية (الرأي الراجح): **لا تُمنع من الخروج لزيارة والديها (وإن لم يأذن الزوج)؛** لأن منعهما يؤدي لقطيعة الرحم، والزواج لا يُنافي صلة الرحم [192، 193].

3]المطلب الثالث: حقوق الزوجة على زوجها (أولاً: المهر/الصداق)

تعريف المهر:

- **لغة:** الصَّدَاق مأخوذ من "الصَّدَق"، وسُمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة الخاطب في الزواج. وله أسماء كثيرة (كالمهر، والنَّحْلَة، والفريضة، والأجر).
- **اصطلاحاً:** اسم لمال واجب على الرجل للمرأة بنكاح أو وطء بشبهة.

حكمه ومكانته في العقد (مهم جداً):

- المهر (واجب) بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: (وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).
- **الخلاف في تكييفه:**
 - الجمهور (حنفية، شافعية، حنابلة): المهر **(شرط أو أثر)** من آثار العقد، وليس ركناً فيه. فلو تم العقد بدون ذكر مهر، فالعقد صحيح وتستحق "مهر المثل".
 - المالكية: المهر **(رُكْن)** من أركان الزواج، لا يصح العقد بدونه، وإذا اتفقا على إسقاطه بطل العقد.

مقدار المهر (الحد الأقصى والأدنى):

1. **الحد الأعلى (الأكثر):** اتفق الفقهاء على أنه لا يوجد حد أقصى للمهر، وإن كان يُستحب عدم المغالاة فيه تيسيراً للزواج [197، 198].
2. **الحد الأدنى (الأقل) - (موضع امتحان):**
 - الشافعية والحنابلة: لا حد لأقله، كل ما له قيمة مالية (ولو خاتماً من حديد) يصح أن يكون مهراً [198، 199].
 - الحنفية: أقل المهر **(عشرة دراهم من الفضة)** قياساً على نصاب قطع يد السارق [199، 200].
 - المالكية: أقل المهر **(ثلاثة دراهم من الفضة، أو ربع دينار من الذهب)** [199، 200].

جعل "المنفعة" مهراً (كأن يعلمها القرآن):

- الجمهور والراجح: يصح أن يكون المهر منفعة مقصودة (كتعليمها القرآن، أو تعليمها حرفة) قياساً على قصة سيدنا موسى عليه السلام [203، 204].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- لما المأذون يمضي العقد، إيه اللي بيحصل؟ أوتوماتيك كده في 5 حاجات بتثبت ليكم إنتوا الاتنين (حقوق مشتركة): المعاملة بالحسنى، العيال يتكتبوا باسمكم، تراثوا بعض لو حد مات، حق العلاقة الشرعية، وماماتكم إنتوا الاتنين يبقوا محارم عليكم (أمها تحرم عليك، وأمك تحرم عليها).
- خنافة (متروحيش لأمك): الراجل ليه حق الطاعة، ومينفعش الست تخرج من بيته إلا بإذنه. طب لو قالها "مفيش مرواح لأبوكي وأمك؟"
 - أبو حنيفة قال: كلام الراجل يمشي ومتروحيش.
 - الإمام مالك (اللي المحاكم والفتوى بتميل ليه دايماً في إنصاف الرحم) قال: لأ طبعاً، تروح تزور أهلها حتى لو موافقش، لأن الجواز مش معناه سجن يقطع صلة الرحم اللي ربنا أمر بيها!
- المهر (الفلوس اللي العريس بيدفعها): المهر ده "هدية إجبارية" الشرع فرضها عشان يثبت صدق نية العريس.
 - تريكة المذاهب: المالكية قالوا المهر ده (ركن/عمود أساسي) لو مسقطينه الجواز يبطل. لكن الجمهور (أغلبية العلماء) قالوا: "عادي ممكن نكتب الكتاب ومنجيش سيرة المهر، والجواز يصح والعروسة تاخد مهر زي مهر بنات عيلتها (مهر المثل)".
- المهر ليه سقف؟ ولية حد أدنى؟
 - مفيش حاجة اسمها "أعلى مهر في الإسلام"، براحتك ادفع مليون، بس النبي ﷺ بيكره المغالاة.
 - طب أقل حاجة؟ الشافعي قالك "لو أديتها دبله حديد أو قلم رصاص ليه تمن، شغال". أبو حنيفة قال "لازم ميقفلش عن 10 دراهم"، ومالك قال "3 دراهم".
- أتجوزها وأحفظها قرآن بدل الفلوس؟ أيوة ينفع! العلماء قالوا أي منفعة ليها قيمة (زي تعليم القرآن، أو يعلمها لغة، أو حرفة) تنفع تكون مهر زي ما سيدنا موسى اشتغل راعي غنم 10 سنين عشان يتجوز.

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "اذكر ثلاثة من الحقوق المشتركة بين الزوجين المترتبة على العقد الصحيح." (الإجابة: ثبوت النسب، ثبوت التوارث، حرمة المصاهرة).
- السؤال المتوقع 2: "اختلف الفقهاء في الحد الأدنى للمهر. بيّن ذلك مبيناً رأي كل مذهب." (الإجابة: الشافعية والحنابلة لا حد لأقله. الحنفية 10 دراهم. المالكية 3 دراهم). (سؤال امتحانات مكرر جداً).

أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- الفخ 1: اتفق الفقهاء على أن المهر "ركن" من أركان عقد الزواج لا يصح العقد بدونه. ()
 - التصحيح: المهر شرط أو أثر عند الجمهور، وركن عند المالكية فقط. (فخ امتحاني خطير).
- الفخ 2: الحد الأعلى للمهر في الشريعة الإسلامية محدد بخمسمائة درهم. ()
 - التصحيح: لا يوجد حد أعلى للمهر باتفاق الفقهاء [197، 198].
- الفخ 3: يرى المالكية أنه يجوز للزوجة أن تخرج لزيارة والديها وإن لم يأذن الزوج، وهذا هو الرأي الراجح. () [192، 193].
- الفخ 4: الحد الأدنى للمهر عند الإمام أبي حنيفة هو... (ثلاثة دراهم / ربع دينار / عشرة دراهم).

رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- شفرة (خروج الزوجة لأهلها):
 - الأحناف = ناشفين (لا تخرج).
 - المالكية = مرنين وراجحين (تخرج لصلة الرحم).
- شفرة (أرقام المهر الأقل):
 - أبو حنيفة = 10 (رقم كبير).
 - مالك = 3 (رقم صغير).
 - الشافعي/ابن حنبل = (أي حاجة ليها تمن).
- شفرة (المهر ركن ولا شرط؟): المالكية هما الوحيدين اللي بيعتبروا المهر (عمود/ركن). الجمهور بيعتبروه أثر تابع للعقد.

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. آثار العقد المشتركة: (حسن عشرة، نسب، إرث، مصاهرة، استمتاع).
2. حق الزوج (الطاعة): في الاستمتاع، والقرار في البيت (والراجح جواز خروجها لزيارة أبويها).
3. المهر: واجب شرعي. ركن عند المالكية، وأثر من آثار العقد عند الجمهور.
4. مقدار المهر: لا حد لأكثره. أما أقله: (الحنفية: 10 دراهم، المالكية: 3 دراهم، الجمهور: كل ما له قيمة).
5. المهر المنفعة: يصح أن يكون المهر منفعة كتعليم القرآن أو الحرفة.

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1) المطلب الأول: أنواع المهر (مسمى ومثل)

ينقسم المهر إلى نوعين رئيسيين:

النوع الأول: المهر المُسمَّى:

- تعريفه: هو المهر الذي اتفق عليه طرفا العقد (الزوج والزوجة أو وليها) عند العقد أو بعده.
- شروط صحة المهر المسمى (5 شروط): لكي يكون المهر المسمى صحيحاً يُشترط فيه [209، 210]:
 1. أن يكون متمولاً (له قيمة مالية): فلا يصح أن يكون حبة قمح؛ لأنه لا قيمة له.
 2. أن يكون منتفعاً به شرعاً: فلا يصح أن يكون خنزيراً أو شيئاً محرماً.
 3. أن يكون مقدوراً على تسليمه: فلا يصح أن يكون (طائراً في الهواء) أو (سماً في الماء).
 4. أن يكون معلوماً: فلا يصح أن يكون مجهولاً (كأن يقول: مهرك ثوب، دون تحديد نوعه).
 5. أن يكون طاهراً: فلا يصح أن يكون خمرأً.

النوع الثاني: مهر المثل (موضع امتحان خطير):

- تعريفه: هو المهر الذي يُقدر للمرأة بما يماثل مهر امرأة أخرى تشبهها من عائلتها.
- متى يجب مهر المثل؟ إذا تزوجت المرأة ولم يُذكر لها مهر في العقد، أو تم ذكر مهر (فاسد/باطل) كأن يُسمى لها خمرأً.
- معيار مهر المثل (يُقاس على مَنْ؟):
 - يُقاس على نساء (قَوم أبيها) كأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها.
 - القاعدة الذهبية: (لا يُقاس مهرها بمهر أمها أو خالتها، إلا إذا كانت الأم أو الخالة من نفس عائلة الأب كأن تكون بنت عم الأب).

- **الصفات المعتبرة في التماثل (7 صفات):** لكي نقيس المهر على قريبتها، يجب أن تتساوى معها وقت العقد في: (الدين، المال، الجمال، الحَسَب، البلد، العقل، البكارة والثيوبة).

2) **المطلب الثاني: مسقطات المهر (متى يسقط المهر كاملاً عن الزوج؟)**

يسقط المهر كله عن الزوج (ولا تستحق الزوجة شيئاً) في الحالات الآتية [210، 211]:

1. **الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة:** إذا حدث الانفصال قبل الدخول (وقبل الخلوة) وكان السبب راجعاً للزوجة، مثل:
 - أن تَرْتَدَّ الزوجة عن الإسلام.
 - أن تختار فسخ العقد بـ (خيار البلوغ) إذا زُوجت وهي صغيرة.
 - أن يفسخ أولياؤها العقد لاعتراضهم على عدم الكفاءة.
2. **الإبراء:** أن تُبرئ الزوجة زوجها من المهر وتتنازل عنه (بشرط أن تكون عاقلة بالغة وفي غير مرض الموت).
3. **الخُلْع:** أن تطلب الزوجة الخلع مقابل التنازل عن مهرها (سواء قبل الدخول أو بعده).
4. **الهبة:** أن تهب الزوجة المهر لزوجها عن طيب خاطر.

3) **المطلب الثالث: الخلاف في ملكية الجَهاز (أثاث الزوجية/العفش)**

إذا اختلف الزوجان (أو ورثتهما) في ملكية أثاث المنزل، من يأخذه؟ [211، 212]:

- **القاعدة الأولى:** إذا كان لأحدهما (بَيِّنَة/دليل/فواتير)، يُقضى له به.

- **القاعدة الثانية (عند عدم وجود دليل):**

○ ما يصلح للرجال فقط (كالأسلحة وملابس الرجال) ← فهو للرجل.

○ ما يصلح للنساء فقط (كالحلي وأدوات الزينة) ← فهو للمرأة.

○ ما يصلح للرجل والمرأة معاً (كالأثاث والسجاد والثلاجة): هنا وقع الخلاف الفقهي:

1. رأي الإمامين (أبو حنيفة ومحمد): هو **(للزوج)**؛ لأن الأصل أن الزوج هو من يُجهز مسكن الزوجية.
2. رأي (أبو يوسف الحنفي): هو **(للزوجة)**؛ لأن العُرف الجاري أن الآباء يجهزون بناتهم.
3. رأي الإمام مالك: يُنظر للعُرف؛ فإن كان من عادة الرجال تجهيز البيت فهو له، وإن اختلفا حلف كل منهما يميناً وقسم الأثاث بينهما [211، 212].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- **المهر المُسمى ومهر المِثل:** لو اتفقوا على المهر في العقد 100 ألف، ده اسمه (مُسمى)، ولازم الفلوس دي تكون حلال ومقدور عليها ومفيهاش جهالة. طب لو المأذون كتب الكتاب ونسوا يكتبوا المهر؟ أو العريس "استهبل" وكتب في العقد مهر (أزايز خمرة)؟ هنا العقد صحيح، بس نلغي الخمرة دي ونحكم للعروسة بـ (مهر المِثل).
- **تريكة مهر المثل (أقيسها على مين؟):** لما القاضي يجي يحدد مهر المثل، ببسأل: "بنات عيلة أبوها (عماتها وأخواتها) بياخدوا كام؟". **!** إياك تقول أمها أو خالتها! لأن الأم دي من عيلة تانية ممكن تكون عيلة غنية أو فقيرة، إحنا بنقيس على (عصب الأب بس)، إلا لو أمها دي تبقى بنت عم أبوها (من نفس العيلة).
- **امتى العريس ميطلعش من جيبه ولا مليم؟ (سقوط المهر):** لو لسه متجوزها جديد (مفیش دخول ولا خلوة)، والفركشة جات من ناحيتها هي (ارتدت عن الإسلام، أو كانت صغيرة ولما كبرت قالت مش عايزاه)، هنا المهر **يسقط كله**. وكمان يسقط لو هي تنازلت عنه (إبراء أو خلع).
- **خناقة العفش (القائمة):** اطلقوا وبيتخانقوا على العفش ومفیش ورق يثبت. القاضي يوزع إزاي؟ هدموم الراجل وعدة الحلاقة للراجل. الذهب والمكياج للست. طب (الأنترية والثلاجة)؟
 - أبو حنيفة قال: الراجل هو اللي بيفرش بيته، يبقى الحاجات دي بتاعته.
 - أبو يوسف (كان عايش في بيئة الأب بيجهاز بنته فيها): قالك لأ الحاجات دي للست.

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

✍️ أسئلة المقال (حفظ نصي):

- السؤال المتوقع 1: "متى يُصار إلى مهر المثل؟ وما هو المعيار في تقديره؟ واذكر ثلاثاً من الصفات المعتبرة فيه." (الإجابة: يُصار إليه إذا لم يُسم مهر، أو سُمي مهر فاسد. المعيار: نساء قوم أبيها كعمتها وأختها ولا يقاس بأمها. الصفات: الدين، المال، الجمال). (سؤال أساسي - راجع صورة 210، 211).
- السؤال المتوقع 2: "اذكر ثلاث حالات يسقط فيها المهر كاملاً عن الزوج." (الإجابة: 1- الفرقة قبل الدخول بسبب الزوجة كالردة. 2- الخلع. 3- إبراء الزوجة لزوجها من المهر).

⚖️ أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- الفخ 1: يعتبر مهر المثل للمرأة بالقياس على مهر أمها أو خالتها مطلقاً. (X)
- التصحيح: لا تعتبر الأم أو الخالة معياراً إلا إذا كانتا من قوم أبيها. (أشهر طريقة في باب المهر).
- الفخ 2: يصح المهر المسمى إذا كان مجهولاً كقوله زوجتك على هذا الثوب ولم يُعينه. (X)
- التصحيح: يشترط في المسمى أن يكون معلوماً لا مجهولاً.
- الفخ 3: يسقط المهر كاملاً إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام قبل الدخول بها. (✓)
- الفخ 4: عند الاختلاف في ملكية (أثاث المنزل) المشترك دون بينة، يرى أبو يوسف أنه يكون لـ... (الزوج / الزوجة / يُقسم بينهما).

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- شفرة (معيار مهر المثل): مهر المثل من عيلة (الرَّاجِل) اللي هو الأب ← (عمّة وأخت). وممنوع من عيلة (الست) ← (أم وخالة).
- شفرة سقوط المهر قبل الدخول: (السبب منها = المهر طار منها).
- شفرة خلاف العفش في الحاجات المشتركة:
 - أبو حنيفة = ذكوري شوية (العفش للزوج).
 - أبو يوسف = نصير العرف (العفش للزوجة).

📌 خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. المهر المسمى: شروطه 5 (له قيمة، حلال، يمكن تسليمه، معلوم، طاهر).
2. مهر المثل: يجب عند غياب المهر أو فساد. ويُقاس على (قوم أبيها فقط).
3. صفات القياس: (جمال، دين، عقل، مال، حسب، بكار، بلد).
4. سقوط المهر كاملاً: يسقط بالإبراء، الهبة، الخلع، أو الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة.
5. الخلاف في العفش: ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة. المشترك للزوج (عند أبي حنيفة) وللزوجة (عند أبي يوسف).

📖 أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1] المطلب الأول: تعريف النفقة وحكمها وسبب وجوبها

- **التعريف:** النفقة تُطلق شرعاً وقانوناً على توفير (الطعام، والكسوة، والسكنى، ومصاريف العلاج) للزوجة [212، 216].
- **حكمها: (واجبة حتماً)** بالكتاب والسنة والإجماع [212، 213].
 - الكتاب: قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ).
 - السنة: قوله صلّى الله عليه وسلم: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
- **سبب وجوبها (العلة):** سبب وجوب النفقة هو (الاحتباس)؛ أي تفرغ الزوجة لحق الزوج، وبقاؤها في بيته لرعاية شئونه، فكان لازماً عليه أن يقوم بالإنفاق عليها [213، 214].

2] المطلب الثاني: شروط استحقاق الزوجة للنفقة (3 شروط)

لا تستحق الزوجة النفقة إلا إذا تحققت الشروط الآتية [214، 215]:

1. أن يكون الزواج بعقد صحيح شرعاً: فإذا كان العقد فاسداً أو باطلاً، فلا تجب النفقة (لأن الاحتباس هنا غير مشروع، ويجب عليهما التفرق).
2. أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الجنسية: فإذا كانت صغيرة جداً لا تُطبق المعاشرة، فلا نفقة لها لعدم تحقق الاحتباس الكامل.
3. ألا تُفوّت الزوجة على الزوج حق الاحتباس بدون مبرر شرعي:
 - يعني أن تسلم نفسها له في بيته.
 - أما إذا امتنعت عن الانتقال لبيته، أو خرجت من البيت بدون إذنه (بغير عذر شرعي)، فتُسمى (زوجة ناشزاً)، والناشز تسقط نفقتها كاملة طوال فترة خروجها [214، 216].

3] المطلب الثالث: تقدير النفقة (تُقاس على مَنْ؟)

كيف نحدد مبلغ النفقة؟ هل ننظر لمستوى الزوجة أم الزوج؟ [214، 215، 216]:

- الخلاف الفقهي: هناك من قال تُقدر بحسب حال الزوجة، وهناك من قال بحسب حالهما معاً.
- **الرأي الراجح وموقف القانون المصري (مادة 16):** تُقدر النفقة الزوجية (بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يساراً أو عسراً، مهما كانت حالة الزوجة).
 - أي إذا كان الزوج غنياً فُرضت لها نفقة الغنية (حتى لو كانت هي من بيئة فقيرة)، وإذا كان الزوج فقيراً فُرضت لها نفقة الفقيرة (حتى لو كانت هي من عائلة ثرية).

4] المطلب الرابع: أحكام هامة في النفقة (قانوناً)

نصّ القانون المصري على قواعد صارمة تحمي حق الزوجة في النفقة [216، 217]:

1. **النفقة دين لا يسقط:** تُعتبر النفقة "ديناً" في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، وهذا الدين لا يسقط إلا بـ (الأداء أو الإبراء). (يعني إما أن يدفعها، أو تُسامحه الزوجة فيها).
2. **مرض الزوجة:** مرض الزوجة لا يمنع استحقاقها للنفقة (وتشمل مصاريف العلاج).
3. **المقاصة:** لا يُقبل من الزوج التمسك بالمقاصة (خصم دين له عند زوجته من مبلغ النفقة) إلا فيما يزيد عن حاجتها الضرورية [217، 218].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- **ليه الراجل مُلزم يصرف؟ (تريكة الاحتباس):** الشرع بيقول إن البنات سابت بيت أبوها وتفرغت تماماً لبيت جوزها ورعاية عياله، التفرغ ده اسمه في الفقه (الاحتباس). وطالما هي محتبسة لخدمتك، يبقى واجب عليك توفر لها أكل وشرب وسكن وعلاج.
- **الزوجة الناشز (اللي بتغضب وتسبب البيت):** لو الزوجة زعلت وراحت بيت أمها من غير عذر قوي، ورفضت ترجع بيت جوزها، المحكمة بتعتبرها (ناشز). عقاب الناشز إيه؟ إن (نفقتها بتسقط)، يعني ملهاش ولا مليم عند جوزها طول ما هي بره البيت، لأنها ضيعت عليه حق (الاحتباس).
- **نحسب النفقة إزاي؟ (على جيب العريس):** بنت غنية جداً ومتعودة على مستوى عالي، اتجوزت راجل فقير على قد حاله. هل القاضي يفرض عليه نفقة بمستوى عيلة البنت؟ **لا طبعاً.** النفقة بتتسبب على (جيب العريس/حال الزوج). لو هو فقير، تعيش على قده، لو هو غني، تعيش في عز غناه، ملناش دعوة بمستواها هي قبل الجواز.
- **النفقة مبتسقطش بالتقادم:** لو راجل طنش ومصرفش على مراته سنة كاملة. هل السنة دي تروح عليها؟ القانون بيقول: النفقة دي (دين في رقبته)، هيفضل يتراكم عليه ومش هيسقط أبداً إلا لو هو دفع الفلوس (الأداء)، أو هي قالتله المسامح كريم (الإبراء).

ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

أسئلة المقال (حفظ نصي):

- **السؤال المتوقع 1:** "ما هو سبب وجوب النفقة للزوجة؟ وما هي الشروط التي يجب توافرها لاستحقاقها؟" (الإجابة: سببها: الاحتباس وتفرغ الزوجة. شروطها: عقد صحيح، صالحة للمعاشرة، ألا تفوت حق الاحتباس بخروجها بدون عذر). (سؤال صميم امتحان).
- **السؤال المتوقع 2:** "كيف تُقدر نفقة الزوجة في الفقه والقانون؟" (الإجابة: تقدر بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حالة الزوجة).

أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- **الفخ 1:** تُقدر نفقة الزوجة بحسب حالة الزوجة الاجتماعية ومستوى أسرتها. (☒)
 - التصحيح: تقدر بحسب حالة الزوج المالية (يسراً أو عسراً) وفقاً للمادة 16 من القانون [214، 215]. (تريكة امتحانات مكررة جداً).
- **الفخ 2:** تسقط نفقة الزوجة إذا خرجت من منزل الزوجية بدون إذن زوجها بغير مبرر شرعي. (☒) [214، 216].
- **الفخ 3:** تسقط نفقة الزوجة المتراكمة بمضي مدة زمنية طويلة. (☒)
 - التصحيح: النفقة دين لا يسقط إلا ب (الأداء أو الإبراء) [216، 217].
- **الفخ 4:** سبب وجوب النفقة للزوجة في الفقه الإسلامي هو... (الحب / العقد الفاسد / الاحتباس).

رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- **شفرة (سبب النفقة ومسقطها):** السبب = الاحتباس (القعدة في البيت). المسقط = النشوز (الخروج من البيت).
- **شفرة (التقدير):** النفقة من فلوس الراجل  يبقى التقدير على مقاس جيب الراجل (حال الزوج).

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. النفقة: واجبة بالعقد الصحيح والاحتباس، وتشمل غذاء وكسوة وسكن وعلاج.
2. شروطها: العقد الصحيح، وصلاحية الزوجة، واستمرار الاحتباس (عدم النشوز).
3. النشوز: خروج الزوجة بلا عذر شرعي، وعقوبته (سقوط النفقة).
4. التقدير: العبرة بحالة الزوج المالية (غنياً أو فقيراً) ولا يُنظر لحالة الزوجة.
5. القانون: النفقة دَيْن قوي لا يسقط مع الوقت، بل بالأداء أو التنازل (الإبراء).

أولاً: المذكرة الأكاديمية (الخلاصة العلمية المركزة)

1) المطلب الأول: حق الزوجة في العدل (القسم بين الزوجات)

- القاعدة الأساسية: أباحت الشريعة الإسلامية للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة (بحد أقصى أربع نسوة)، ولكن هذه الإباحة (مشروطة بالعدل) بينهن [219، 220].
- الدليل: قوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) [219، 220].
- فيما يكون العدل؟ (القسم في المبيت): العدل الواجب شرعاً يكون في (الأموار المادية والمحسوسة)؛ وأهمها (القسم في المبيت). فيجب على الزوج أن يُسوي بين زوجاته في عدد ليالي المبيت، وبقدر ما يخصصه لإحداهن يجب أن يخصصه للآخرى [219، 220].

2) المطلب الثاني: العدل في (المحبة والميل القلبي)

- الحكم: العدل في المحبة القلبية والجماع (غير واجب، ومغفو عنه)؛ لأنه أمر لا يدخل تحت قدرة الإنسان وتصرفه، والقلوب بين أصابع الرحمن [220، 221].
- الدليل من القرآن: قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ) [220، 221].
- الدليل من السنة: كان النبي ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» (يعني المحبة القلبية) [220، 221].

3) المطلب الثالث: إسقاط الزوجة لحقها في القسم (التنازل عن ليلتها)

- الحكم: يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقها في المبيت (ليلتها) لإحدى ضررتها (الزوجات الأخريات) برضاها، بشرط (موافقة الزوج) على هذا التنازل [220، 221].
- الدليل: ما فعلته أم المؤمنين (سودة بنت زمعة) رضي الله عنها، عندما كبرت في السن، فوهبت يومها (ليلتها) للسيدة عائشة رضي الله عنها، فكان النبي ﷺ يقسم لعائشة يومين [220، 221].
- رأي الشافعية في الرجوع عن التنازل: يرى الشافعية أن للزوجة التي تنازلت عن قسمها أن (تراجع عن هذا التنازل متى شاءت)، ولكن الرجوع يطبق على المستقبل (فليس لها أن تطلب تعويضاً عن الليالي الماضية التي تنازلت عنها) [220، 221].

ثانياً: تفهيم الطالب (الشرح بالعامية المصرية الخالصة)

- **التعدد والعدل (العدل في إيه بالضبط؟):** الشرع سمح للراجل يتجاوز لحد 4، بس قاله: "لو خايف تظلم، خليك في واحدة".
العدل هنا معناه (العدل المادي): يعني تبات هنا يوم يبقى تبات هنا يوم، تشتري هنا فستان يبقى تشتري هنا فستان.
- **طب والحب؟ (القلب مش بإيدنا):** مفيش راجل متجاوز اتنين بيحبهم "بالملي" زي بعض، لازم قلبه يميل لواحدة أكثر. هل ده حرام ويتحاسب عليه؟ لأ. ربنا قال (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) يقصد في الحب. والنبي نفسه كان بيحب السيدة عائشة أكثر، وكان بيدعي ربنا ويقول: "يا رب أنا بعدل في اللي أقدر عليه (المبيت والفلوس)، فمتعاقبنيش في اللي مقدرش عليه (قلبي)". بس الأهم: إياك تخلي حبك لواحدة يظلم الثانية مادياً (فلا تميلوا كل الميل).
- **الست اللي بتتنازل عن ليلتها (جدعنة الضراير):** ينفع ست تقول لجوزها: "أنا كبرت ومبقتش محتاجة تبات عندي، روح بات الليلتين بتوعي عند مراتك الثانية"؟ أيوة ينفع، السيدة سودة عملت كده وادت ليلتها للسيدة عائشة. بس الشافعية قالوا تريكة حلوة: لو الست دي رجعت في كلامها بعد شهر وقالت "أنا عايزة ليلتي ترجعلي"، من حقها، والراجل يرجع يبات عندها، بس ملهاش تطالبه يعوضها عن الشهر اللي فات.

🎯 ثالثاً: الجانب النصي والموضوعي (شفرات الامتحان)

📝 أسئلة المقال (حفظ نصي):

- **السؤال المتوقع 1:** "العدل بين الزوجات واجب. فما هو مجال هذا العدل؟ وما حكم العدل في المحبة القلبية مع الاستدلال؟" (الإجابة: مجاله الأمور المادية كالقسم في المبيت. أما المحبة فلا يجب فيها العدل لعدم الاستطاعة. الدليل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، وحديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك).
- **السؤال المتوقع 2:** "هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقها في القسم (المبيت) لزوج أخرى؟ وما رأي الشافعية إن أرادت الرجوع؟" (الإجابة: يجوز برضاها وموافقة الزوج كفعل السيدة سودة. ولها عند الشافعية حق التراجع في المستقبل دون تعويض عن الماضي).

⚖️ أسئلة الصح والخطأ والاختيارات:

- **الفخ 1:** يجب على الزوج الذي يعدد زوجاته أن يعدل بينهن في المحبة والميل القلبي. (❌)
○ التصحيح: لا يجب لأنه خارج عن الإرادة البشرية، وإنما يجب في المبيت والنفقة [220، 221].
- **الفخ 2:** المقصود بقوله تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) هو العدل في النفقة والمبيت. (❌)
○ التصحيح: المقصود هو العدل في (المحبة والميل القلبي) [220، 221].
- **الفخ 3:** لا يجوز للزوجة أن تهب ليلتها لضررتها لأن حق القسم حق ثابت لا يسقط. (❌)
○ التصحيح: يجوز لها ذلك واستدل الفقهاء بفعل السيدة سودة رضي الله عنها [220، 221].

🧠 رابعاً: مفاتيح الحفظ (الروابط الذهنية السريعة)

- **شفرة (أنواع العدل):**
○ المبيت والمال = في إيدي ← (واجب).
○ القلب والحب = مش في إيدي ← (معفو عنه / ولن تستطيعوا).
- **شفرة (التنازل):** افكر دائماً (السيدة سودة والسيدة عائشة) = دليل جواز التنازل عن الليلة.

خامساً: الخلاصة الامتحانية (كبسولة قبل اللجنة)

1. العدل: شرط أساسي لتعدد الزوجات (الحد الأقصى 4).
2. محل العدل: الأمور الظاهرة كالقسم في المبيت والنفقة.
3. المعفو عنه: الميل القلبي والمحبة الباطنة (اللهم هذا قسمي فيما أملك).
4. التنازل عن القسم: جائز للزوجة، ولها أن ترجع فيه متى شاءت للمستقبل (رأي الشافعية).

انتهى المنهج المقرر

ملزمة مسك الختام في الأحوال الشخصية للمسلمين

"امتحانات السنين السابقة" وتوقعات الأزهرى

أولاً: أسئلة المقال (الأكثر تكراراً في امتحاناتك المرفقة)

سؤال 1: عرف عقد الزواج لغة واصطلاحاً، ومتى يكون فرضاً، ومتى يكون حراماً؟ (تكرر في صورتين)

- لغة: الاقتران والازدواج.
- اصطلاحاً: عقد يفيد ملك المتعة قصداً.
- يكون فرضاً: إذا تيقن الشخص الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، وكان قادراً على المهر والنفقة.
- يكون حراماً: إذا تيقن من ظلم الزوجة والإضرار بها (كأن يكون عاجزاً مادياً أو مريضاً بمرض يمنعه من المعاشرة).

سؤال 2: ما أثر العدول عن الخطبة بالنسبة للهدايا والشبكة؟ وضح الخلاف الفقهي والراجح. (تكرر في 3 امتحانات)

- الشبكة (المهر): تُرد للخاطب كاملاً بالإجماع (لأنها جزء من المهر ولا يثبت إلا بالعقد).
- الهدايا: تختلف الفقهاء:
 - الحنفية: يستردها إن كانت قائمة بحالتها.
 - الشافعية: يستردها مطلقاً (قائمة أو هلكت يرد قيمتها).
 - الحنابلة: لا يستردها مطلقاً (لأن الرجوع في الهبة مكروه).
 - المالكية (الرأي الراجح والقانون): المتسبب في الفسخ يخسر؛ فإن عدل الخاطب لا يسترد هداياه، وإن عدلت المخطوبة استرد الخاطب كل هداياه.

سؤال 3: ما الحكم إذا وقع الزواج العرفي وتم الدخول؟ وما الآثار المترتبة عليه؟ (تكرر في امتحانين)

- الزواج العرفي باطل، ولكن إذا تم الدخول تترتب عليه الآثار الآتية حماية للحقوق:
 1. لا يُقام عليهما حد الزنا (لدرء الحدود بالشبهات) ويستحقان التعزير.
 2. يثبت للمرأة المهر (بسبب الدخول).
 3. يثبت نسب الأولاد للزوج (الولد للفراش).
 4. تثبت حرمة المصاهرة.
 5. لا يثبت بينهما توارث (لأن القانون لا يعترف به عند الإنكار المالي).

سؤال 4: اذكر الحقوق المشتركة بين الزوجين؟ (ورد في صورة 224)

- (حسن العشرة بالمعروف - ثبوت نسب الأولاد - ثبوت التوارث - حق الاستمتاع - ثبوت حرمة المصاهرة).

سؤال 5: أباحت الشريعة للخاطب أن ينظر لمن يريد خطبتها، فما دليل ذلك؟ وما هو القدر الذي يباح؟ (ورد في صورة 235)

- الدليل: قول النبي ﷺ: «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
- القدر المباح: الراجح هو رأي الجمهور وهو النظر لـ (الوجه والكفين فقط)؛ لأن الوجه يدل على الجمال، والكفين يدلان على خصوبة البدن.

ثانياً: أسئلة (الصح والخطأ) من امتحاناتك (مع كشف الفخ)

1. لا ينعقد النكاح عند جمهور الفقهاء سوى بلفظي (الإنكاح والتزويج).
 - (عبارة صحيحة): وهو الرأي الراجح (مذهب الشافعية) سداً لباب التلاعب وخطورة العقد. ✓
2. يحرم نظر الرجل إلى المرأة التي يريد خطبتها.
 - (عبارة خاطئة): بل هو (مستحب/مندوب) لقوله ﷺ: انظر إليها. ✗
3. إذا اشترط الزوج في عقد الزواج ألا ينفق على الزوجة فالشرط باطل والعقد غير صحيح.
 - (عبارة خاطئة): العقد (صحيح) والشرط (باطل) عند الجمهور؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. ✗
4. المعتدة من طلاق رجعي يجوز التعريض لها بخطبة دون التصريح.
 - (عبارة خاطئة): المعتدة رجعيّاً يحرم خطبتها (تصريحاً وتعريضاً) لأنها لا تزال زوجة. ✗
5. المعتدة من وفاة يجوز التعريض والتصريح بخطبتها.
 - (عبارة خاطئة): يجوز (التعريض) فقط لقوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به)، ويحرم التصريح. ✗
6. ينعقد الزواج بعقد واحد إذا كان ولياً من الطرفين.
 - (عبارة صحيحة): وهي إحدى الصور الخمس التي أجازها الحنفية لتولي شخص واحد طرفي العقد. ✓
7. لا اختلاف بين الفقهاء في أن الصيغة هي أهم أركان عقد النكاح.
 - (عبارة صحيحة): بل إن الحنفية جعلوها "الركن الوحيد" واعتبروا الباقي شروطاً. ✓
8. الحد الأدنى للمهر عند الحنفية هو ثلاثة دراهم.
 - (عبارة خاطئة): عند الحنفية (عشرة دراهم)، بينما (ثلاثة دراهم) هو رأي المالكية. ✗

ثالثاً: رoshة التقفيل ليلة الامتحان (من أخوك الأكبر)

- دكتور المادة يعشق التفريقات: ركز دائماً على الفرق بين (التصريح والتعريض)، الفرق بين (التحريم المؤبد والمؤقت)، الفرق بين (المهر المسمى ومهر المثل).
- الخلافات الفقهية: عندما يطلب رأي المذهب، ابدأ دائماً بـ (الجمهور)، ثم (المالكية) لأن الدكتور يرجح رأيهم كثيراً في القضايا الاجتماعية (مثل خروج الزوجة لزيارة أهلها، واسترداد الهدايا)، ولا تنسَ ذكر (الرأي الراجح) في نهاية إجابتك لأنه يحمل نصف الدرجة.
- قراءة السؤال للآخر: كما رأيت في أسئلة (الصح والخطأ) من امتحاناتك، قد تكون بداية الجملة صحيحة، وآخر كلمة فيها تجعلها خاطئة (مثل: العقد والشرط كلاهما باطل ← الصحيح: العقد صح والشرط باطل).
- الزواج العرفي: تأكد أنك حافظ للاستثناءات القانونية صماً (النسب يثبت بأي وسيلة - الخلع يثبت بالورقة العرفية - لكن الميراث والنفقة لا يثبتان إلا بال رسمية).

س 1: عرّف "الخطبة" لغةً واصطلاحاً، مبيناً هل تُعد الخطبة عقداً مُلزماً أم مجرد وعد بالزواج؟

- لغةً: طلب المرأة للزواج، أما الخطب فهو الأمر والشأن والحال.
- اصطلاحاً: طلب التزويج، أو التماس النكاح من جهة المخطوبة.
- طبيعة الخطبة شرعاً (سؤال امتحانات): الخطبة في الشريعة الإسلامية (ليست عقداً) بين الخاطب والمخطوبة، وإنما هي مجرد (وعد بطلب الزواج). لأن العقد لا يتم بمجرد الطلب والموافقة، بل الأصل في العقد أن يتم بإيجاب وقبول، وقبول الفتاة وأهلها ما طلبه الخاطب لا يعني قيام عقد بينهما، بل يعني مجرد ترشيح الفتى زوجاً في المستقبل [11، 12].

س 2: اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لخطبة الرجل للمرأة. اذكر هذه الأقوال، مبيناً الرأي الراجح. اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال:

1. القول الأول (المالكية، والإمام الغزالي): الخطبة (مُسْتَحَبَّة / مندوبة).
 2. القول الثاني (الحنفية، وبعض الشافعية): الخطبة (جائزة / مباحة).
 3. القول الثالث: الخطبة (تأخذ حكم النكاح)، فإذا كان النكاح واجباً كانت واجبة، وإذا كان النكاح حراماً كانت حراماً.
- الرأي الراجح (مهم جداً): هو الرأي الأول، القائل بأن الخطبة (مستحبة).

ثانياً: أسئلة الأدلة والمناقشات الفقهية (للطلبة المتميزين)

س 3: استدل أصحاب القول الأول (المالكية) على استحباب الخطبة بالسنة الفعلية والتقريرية. وضح ذلك.

- السنة الفعلية: حرص النبي ﷺ على الخطبة بنفسه، حيث خطب أمهات المؤمنين (عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وجويرية) رضوان الله عليهن، ولو لم تكن مستحبة لما حرص عليها النبي قبل زواجه.
- السنة التقريرية: إقرار النبي ﷺ لقول السيدة عائشة عندما وصفت نكاح الجاهلية، وذكرت النكاح الصحيح قائلة: "يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيِّنَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا"، فأقر النبي هذا النكاح الذي يبدأ بالخطبة وأبطل ما دونه [13، 14].

س 4: استدل أصحاب القول الثاني (الحنفية) على أن الخطبة "جائزة" بقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ).. كيف رُدَّ عليهم؟

- وجه استدلالهم: أن الآية رفعت الجناح (الإثم)، ورفع الجناح يفيد الإباحة والجواز.
- الرد عليهم (الجواب): أن هذه الآية تتكلم عن حالة خاصة (وهي خطبة المرأة المعتدة من وفاة)، ولا تتكلم عن الوصف الشرعي للخطبة في الظروف العادية، بل تنفي الحرج عن التعريض للمعتدة فقط.

س 5: "الوسائل تأخذ حكم المقاصد".. من استخدم هذه القاعدة في حكم الخطبة؟ وكيف رُدَّ عليه؟

- استخدمها (أصحاب القول الثالث)، فقالوا: بما أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، والخطبة "وسيلة" للنكاح، إذن الوسيلة تأخذ حكم المقصد.
- الرد عليهم: أن دعوى أن الخطبة وسيلة للنكاح دعوى ممنوعة؛ لأن النكاح لا يتوقف عليها أصلاً (يعني يمكن للرجل أن يتزوج دون أن يسبق ذلك خطبة)، فكثيراً ما يقع النكاح بدونها.

س 6: لماذا رَجَّح دكتور المادة القول بأن الخطبة "مستحبة"؟ (التعليل) رُجِّح هذا القول لعدة أسباب [16، 17]:

1. لقوة أدلتهم، وعلى رأسها حرص النبي ﷺ على الخطبة قبل زواجه.
2. أن الخطبة تساعد العروسين على (التكيف التدريجي) وتجعل فترة الخطبة مليئة بالاحترام والتعامل بحذر لمعرفة الآخر.
3. أن الخطبة تربط بين العائلتين برباط تمهيدي، وتُشعر كلاً منهما بالاطمئنان على مستقبله دون أن يسبقه غيره إليه، مما يعالج قلق الشباب والفتيات.

ثالثاً: شفرات الامتحان (أسئلة الصح والخطأ والاختيارات)

اقرأ بعناية، فهذه العبارات هي "فخوخ" امتحانات السنين السابقة:

- فخ 1: الخطبة في الشريعة الإسلامية تعتبر عقداً ملزماً للطرفين يترتب عليه آثار شرعية. (X)
- التصحيح: الخطبة ليست عقداً، بل هي مجرد "وعد بالزواج" ولا تترتب أي آثار كعقد الزواج [11، 12].
- فخ 2: يرى المالكية والإمام الغزالي أن خطبة الرجل للمرأة مباحة وجائزة. (X)
- التصحيح: يرون أنها (مستحبة ومندوبة)، بينما من قال بالجواز هم الحنفية.
- فخ 3: الرأي الراجح في حكم الخطبة هو أنها تأخذ حكم النكاح، فتجب بوجوبه وتحرم بحرمة. (X)
- التصحيح: الرأي الراجح هو أنها (مستحبة ومندوبة).
- فخ 4: استدل الجمهور على استحباب الخطبة بـ... (القياس / السنة الفعلية والتقريرية / الإجماع).
- فخ 5: القاعدة الأصولية (الوسائل تأخذ حكم المقاصد) استدل بها من قال إن الخطبة... (مستحبة / جائزة / تأخذ حكم النكاح).

الموضوع: (خطبة المرأة للرجل، وشروط الخطبة، والمحرمات مؤبداً)

أولاً: أسئلة المقال المباشرة (الأحكام والأدلة)

س 1: هل يجوز أن تبدأ المرأة أو وليها بطلب الخطبة من الرجل؟ اذكر الحكم مدعماً بالأدلة من القرآن والسنة. (سؤال امتحانات متكرر)

- الحكم الشرعي: (يجوز شرعاً) ولا غضاضة فيه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالغير (كأن تخطب رجلاً متزوجاً وتشترط عليه طلاق زوجته).
- دليل القرآن: قصة سيدنا شعيب (عليه السلام) عندما عرض إحدى ابنتيه على سيدنا موسى للزواج: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ).
- دليل السنة (فعل الصحابة): عرض سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ابنته "حفصة" للزواج على أبي بكر الصديق، ثم على عثمان بن عفان، قبل أن يتزوجها النبي ﷺ [18، 19].
- دليل السنة (فعل النساء): المرأة التي جاءت ووهبت نفسها للنبي ﷺ قائلة: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي» ولم ينكر عليها النبي ذلك.

س 2: ما هو الشرط الأساسي لصحة الخطبة؟ وما الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت؟

- الشرط الأساسي: ألا تكون المخطوبة (محرمة) على الخاطب بأي سبب من أسباب التحريم.
- التحريم المؤبد: هو التحريم الذي وصفه الشارع بأنه (على التأييد/دائم)، ولا يزول بأي حال من الأحوال (كالأم والأخت).
- التحريم المؤقت: هو التحريم الذي يزول بزوال سببه (كأخت الزوجة، تحرم طالما الزوجة في عصمته، فإذا ماتت أو طلقها حلت له أختها) [21، 26].

س 3: اذكر أصناف النساء المحرمات تحريماً مؤبداً بسبب (النسب/القرباة)، مع الدليل. المحرمات بالنسب أربعة أصناف، جُمعن في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ):

1. أصول الرجل (وإن علون): كالأم، والجدة لأب، والجدة لأم.
2. فروع الرجل (وإن نزلن): كالبنات، وبنات الابن، وبنات البنت.
3. فروع أبويه (وإن نزلن): الأخوات (شقيقات أو لأب أو لأم)، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
4. فروع أجداده درجة أولى فقط: العمات والخالات (ويشمل عمات وخالات أبيه وأمه).

🏛️ ثانياً: أسئلة الأحكام والتعليلات (شفرات المصاهرة)

س 4: بيّن الحكم الشرعي فيما يلي مع التعليل: (عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، ثم طلقها وأراد الزواج من أمها).

- الحكم: (يَحْرُم عليه زواج أمها تحريماً مؤبداً).
- التعليل/القاعدة: لأن (أم الزوجة) تحرم بمجرد (العقد على ابنتها)، سواء دخل بالبنت أم لم يدخل. لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ).

س 5: بيّن الحكم الشرعي فيما يلي مع التعليل: (عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، ثم طلقها وأراد الزواج من ابنتها "الربيبية").

- الحكم: (يَجُوز له زواج ابنتها).
- التعليل/القاعدة: لأن تحريم بنت الزوجة مشروط بـ (الدخول بالأم)، فإن طلق الأم قبل الدخول جاز له الزواج بالبنت. لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).
- القاعدة الذهبية للحفظ: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات).

س 6: بيّن الحكم الشرعي: تزوج رجل من زوجة ابنه (الذي تبناه/بالتبني) بعد طلاقها.

- الحكم: (يَجُوز شرعاً) [22، 23].
- التعليل: لأن القرآن حرّم (زوجة الابن من الصُّلب) فقط، لقوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ). أما الابن بالتبني فلا يأخذ حكم الابن الحقيقي.

س 7: ما هي القاعدة العامة في التحريم بالرضاع؟

- القاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ». فكل من تحرم عليك لكونها (أمك أو أختك أو عمّتك أو خالتك) من النسب، تحرم عليك أمثالها من الرضاعة.

💡 ثالثاً: شفرات الامتحان (أسئلة الصح والخطأ مع التصويب)

* (انتبه: هذه الأسئلة هي مقبرة الدرجات لمن لا يركز، وقد وردت في امتحاناتك المرفقة!)

1. لا يجوز شرعاً أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح للزواج لما فيه من امتهان لكرامتها. (❌)
 - التصويب: يجوز شرعاً، وقد عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، وعرض سيدنا عمر ابنته حفصة [18، 19].
2. تحرم أم الزوجة (الحماة) على الزوج بمجرد العقد على ابنتها، دخل بها أو لم يدخل. (✅)
3. تحرم بنت الزوجة (الربيبية) على الزوج بمجرد العقد على أمها. (❌)
 - التصويب: لا تحرم بمجرد العقد، بل يُشترط (الدخول بالأم) لتحريم البنت. (فخ امتحاني يتكرر كل عام).
4. زوجة الأب (وإن علا) محرمة على الابن تحريماً مؤقتاً. (❌)
 - التصويب: محرمة تحريماً (مؤبداً) لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ).
5. يحرم على الرجل الزواج من عمة أبيه أو خالة أمه لأنها من فروع الأجداد. (✅)

 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (الأسئلة الذهبية في الامتحانات)

س 1: اذكر ثلاثة من أصناف النساء المحرمات تحريماً مؤقتاً، مع ذكر الدليل. المحرمات تحريماً مؤقتاً (وهو الذي يزول بزوال سببه)، منهن:

1. الجمع بين الأختين: يحرم أن يجمع الرجل بين أختين في عصمته في وقت واحد، لقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ).
2. الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
3. زوجة الغير ومعتدته: لا يجوز الزواج بامرأة متزوجة من غيره، ولا بامرأة تقضي فترة "العدة" من زوج آخر.
4. الجمع بين أكثر من أربعة نسوة: لقوله تعالى: (فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ).

س 2: فرق بين (التصريح) و(التعريض) في الخطبة.

- التصريح: هو ما يقطع بالرغبة في النكاح بألفاظ لا تحتل غير الخطبة، كأن يقول لها: "أريد أن أنكحك"، أو "إذا انقضت عدتك تزوجتك" [29، 30].
- التعريض: هو طلب الزواج بلفظ أو ألفاظ لم توضع حقيقة مجازاً للخطبة، بل تحتل الخطبة وتحتل غيرها، كأن يقول: "إنك لجميلة"، أو "إن الله لسائق إليك خيراً" [29، 30].

س 3: (سؤال امتحان مؤكد) ما حكم خطبة المعتدة من (طلاق رجعي)، والمعتدة من (وفاة)؟ وضح الحكم في التصريح والتعريض لكل منهما.

- أولاً: المعتدة من طلاق رجعي:
 - الحكم: يَحْرُمُ خطبتها (تصريحاً وتعريضاً) قولاً واحداً.
 - التعليل: لأنها لا تزال (زوجة) في عصمة زوجها الأول ما دامت في العدة، ويحق له مراجعتها في أي وقت دون إذن، فخطبتها اعتداء على حق الزوج المطلق.
- ثانياً: المعتدة من وفاة:
 - الحكم في التصريح: يَحْرُمُ (ممنوع).
 - الحكم في التعريض: (يجوز شرعاً) [27، 28].
 - الدليل: قوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) [27، 29].
 - التعليل: منع التصريح احتراماً لمشاعر أهل الميت وحق الزوج المتوفى، وأبيح التعريض لأن العلاقة الزوجية انتهت بالموت ولا سبيل لعودتها، فأبيح التلميح تيسيراً عليها [28، 29].

س 4: ما حكم أن يخطب الرجل امرأة مخطوبة لرجل آخر؟ وما حكم العقد إذا تم الزواج بها؟

- الحكم الشرعي: (حرام شرعاً)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ».
- شرط التحريم: يُشْتَرَطُ للتحريم أن تكون المخطوبة (أو وليها) قد أبدت موافقتها وقبولها للخاطب الأول. أما إذا رفضته، أو كانت لا تزال مترددة ولم ترد عليه، فيجوز لغيره التقدم لخطبتها [35، 36].
- حكم عقد الزواج لو تم (الرأي الراجح): إذا تجرأ وخطبها وتزوجها، فالراجح عند جمهور الفقهاء أن (العقد صحيح، ولكنه آثم ومرتكب لمحرم). لأن النهي هنا انصب على أمر خارج عن ماهية العقد (وهو الإيذاء وإفساد الود)، فلا يبطل العقد، ولكنه يعاقب تعزيراً [38، 39].

س 5: بيّن الحكم الشرعي: رجل عرض (لَمَح) بخطبة امرأة مطلقة طلاقاً بانناً بينونة كبرى (طلقة ثالثة).

- الحكم: (يَجُوز التعريض) عند جمهور الفقهاء.
- التعليل: لأنها أصبحت محرمة على زوجها الأول تحريماً غليظاً، ولا يمكنه إعادتها لعصمته حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها، فلا ضرر في التعريض لها من شخص آخر.

س 6: بيّن الحكم الشرعي: رجل صرّح بخطبة معتدة من وفاة زوجها.

- الحكم: (يَحْرُم) [27، 28].
- التعليل: لأن التصريح لا يتفق مع ما ينبغي أن تكون عليه المرأة من الحداد والحزن على زوجها المتوفى، وقد يورث العداوة بين الخاطب وأهل المتوفى.

💡 ثالثاً: شفرات الامتحان (أسئلة الصح والخطأ من الامتحانات السابقة)

* (هذه العبارات وردت نصاً في امتحانات 2021 و 2023 المرفقة صورتها، ركز في التصويب!)

1. يحرم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي. (✓) (صورة 224 و 227).
○ (السبب: لأنها لا تزال زوجة، فيحرم التصريح والتعريض معاً).
2. المعتدة من وفاة يجوز التعريض والتصريح بخطبتها. (✗) (صورة 226).
○ التصويب: يجوز (التعريض) فقط، ويحرم التصريح [27، 28].
3. إذا خطب الرجل على خطبة أخيه وتم الزواج، فالعقد باطل عند جمهور الفقهاء. (✗) (تكرر كثيراً).
○ التصويب: العقد (صحيح) عند الجمهور، وإن كان الخاطب آثماً ومرتكباً لمعصية [38، 39].
4. يجوز للرجل أن يخطب امرأة مخطوبة لغيره إذا كانت لم ترد على الخاطب الأول بالقبول أو الرفض. (✓) (✓).
5. الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من المحرمات تحريماً مؤبداً. (✗)
○ التصويب: من المحرمات تحريماً (موقتاً)، فإذا طلق العمة جاز له الزواج بابنة أخيها.

🔑 كبسولة الحفظ السريعة (شفرة المعتدة):

- رجعي: (تصريح ✗) + (تعريض ✗).
- وفاة / بائن: (تصريح ✗) + (تعريض ✓). (التصريح حرام في كل أنواع العدة بلا استثناء، والتعريض حلال للوفاة والباين فقط).

 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (الأسئلة الذهبية في الامتحانات)

س 1: أباحت الشريعة للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها. فما دليل ذلك؟ وما هو المقدار الذي يباح النظر إليه؟
(سؤال امتحان نصي - صورة 235)

- الدليل من السنة: قول النبي صلی الله علیه وسلم لمن أراد أن يخطب امرأة: «أَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا» (أي تدوم المحبة بينكما). وكذلك إقراره صلی الله علیه وسلم لفعل جابر بن عبد الله حين كان يتخبأ لخطيبته حتى رأى منها ما دعاه لزوجها [57، 58].
- المقدار المباح (الخلاف والراجح):
 - رأي الحنابلة: يجوز النظر للوجه والرقبة واليدين والقدمين.
 - رأي الظاهرية: يجوز النظر لجميع البدن (وهو رأي شاذ ومرفوض).
 - رأي الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية وهو الراجح): يجوز النظر إلى (الوجه والكفين فقط) [63، 64].
 - التعليل للراجح: لأن الوجه مجمع المحاسن ويدل على الجمال، والكفين يدلان على خصوبة البدن وصحته، وفي ذلك كفاية لتحقيق غرض الخاطب دون هتك لحرمة المرأة [65، 72].

س 2: اذكر ثلاثة من الشروط التي وضعها الفقهاء لإباحة النظر إلى المخطوبة.

1. أن تكون المرأة ممن يحل له خطبتها (غير محرمة عليه).
2. أن يقصد الخاطب بالنظر حقيقة الزواج (وليس مجرد التلذذ أو تتبع العورات).
3. يغلب على ظنه إجابة طلبه (أن تقبل به هي وأهلها).
4. ألا يخلو بها (الخلوة حرام): فلا يجوز الجلوس معها في مكان مغلق لا يأمنان فيه من دخول الغير، لقوله صلی الله علیه وسلم: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ».
5. ألا يمس شيئاً من جسدها (يحرم اللمس والمصافحة) [59، 60].

س 3: ما أثر العدول عن الخطبة بالنسبة لـ (الشبكة / المهر) و(الهدايا)؟ وضح الخلاف والراجح. (أهم سؤال في المنهج - ورد في الامتحانات 234، 235، 228)

- أولاً: أثر العدول في (الشبكة/المهر): اتفق الفقهاء جميعاً على أن الخاطب يسترد المهر (الشبكة) كاملاً، سواء أكان العدول منه أم من المخطوبة، وسواء كانت الشبكة قائمة (موجودة) أم هلك (فترد قيمتها أو مثلها)؛ لأن المهر لا يُستحق إلا بـ "عقد الزواج" ولم يتم [76، 80].
- ثانياً: أثر العدول في (الهدايا): اختلف الفقهاء على أربعة أقوال:
 1. الحنفية: الهدايا كـ "الهبة"، تُسترد إذا كانت (قائمة/موجودة بحالتها)، ولا تُسترد إن هلك أو استُهلكت.
 2. الشافعية: الخاطب يسترد هداياه (مطلقاً)، قائمة كانت أو هالكة (يرد قيمتها).
 3. الحنابلة: (لا يُسترد شيء) من الهدايا مطلقاً؛ لأن الرجوع في الهبة مكروه.
 4. المالكية (وهو الرأي الراجح والمعمول به في القضاء): يُفصل بحسب المتسبب في الفسخ؛ فإذا كان العدول من جهة (الخاطب) فلا يحق له استرداد شيء. وإذا كان العدول من جهة (المخطوبة) فله أن يسترد كل هداياه (سواء كانت قائمة أو هلك) [78، 79].

س 4: بين الحكم الشرعي: تعدد الخاطب النظر إلى المخطوبة دون علمها (خلسة).

- الحكم: (يجوز شرعاً) [60، 61].
- التعليل: استدلالاً بفعل الصحابي جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) حين قال: "فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا"، ولأن النظر بعلمها قد يجعلها تتزين بما يخالف طبيعتها.

س 5: بين الحكم الشرعي: اكتفاء الخاطب بروية "صورة فوتوغرافية" للمخطوبة بدلاً من الرؤية المباشرة.

- الحكم: (يجوز شرعاً للحاجة، ولكن يُستحب ألا يكتفي بها) [60، 61].
- التعليل: الصورة تنقل الشكل العام ولا تنقل الحقيقة كاملة، والواقع يثبت أن التصوير يبرز المحاسن ويخفي العيوب، لذا يُندب النظر المباشر تجنباً للغش. (ملاحظة: لا يُستحب ترك الصورة مع الخاطب حماية لها إن لم يتم الزواج).

س 6: هل يجوز للمتضرر المطالبة بـ "التعويض المادي" عن مجرد العدول عن الخطبة؟

- الحكم (الراجح والقضاء المصري): مجرد العدول عن الخطبة (لا يوجب التعويض)؛ لأنه استخدام لحق شرعي. ولكن إذا اقترن العدول بـ (أفعال أخرى سببت ضرراً) كأن يطلب منها ترك وظيفتها أو يطلب من والدها شراء أثاث معين ثم يتركها، فهنا يجب التعويض بناءً على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في الإسلام [81، 82].

ثالثاً: شفرات الامتحان (أسئلة الصح والخطأ من الامتحانات السابقة)

1. اتفق الفقهاء على أن الخاطب يسترد الهدايا التي قدمها لمخطوبته متى شاء. (X)
- التصويب: اختلف الفقهاء في ذلك على 4 أقوال (والاتفاق كان في استرداد الشبكة والمهر فقط) [76، 77].
2. يجوز النظر إلى وجه المرأة التي يريد خطبتها وكفيها فقط عند جمهور الفقهاء. (✓)
3. يرى المالكية أن الخاطب إذا عدل عن الخطبة من تلقاء نفسه، فإنه يسترد جميع هداياه. (X)
- التصويب: يرى المالكية أنه (لا يسترد شيئاً) عقاباً له على التسبب في الفسخ [78، 79].
4. الخلوة بالمخطوبة قبل العقد تعتبر خلوة محرمة شرعاً. (✓) (صورة 230).
- (السبب: لأنها لا تزال أجنبية عنه حتى يتم العقد).
5. يوجب مجرد العدول عن الخطبة التعويض للطرف الآخر المتضرر. (X)
- التصويب: مجرد العدول لا يوجب التعويض، وإنما يجب التعويض إذا اقترن العدول بفعل سبب ضرراً (كشراء جهاز أو ترك عمل) [81، 82].

مبسولة الحفظ السريعة (شفرات الاسترداد):

- الشبكة/المهر = ترجع دائماً (إجماع).
- الهدايا عند المذاهب 4:
 - حنفية ← لو موجودة (قائمة).
 - شافعية ← ترجع دائماً (مطلقاً).
 - حنابلة ← مبرجش خالص.
 - مالكية (الراجح) ← اللي يفرکش، يخسر الهدايا!

 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (بالنص من امتحانات سابقة)

س 1: عرف عقد الزواج لغةً واصطلاحاً. وما هي الأحكام التكليفية التي تعتريه؟ (متى يكون فرضاً، ومتى يكون حراماً؟) (ورد هذا السؤال نصاً في امتحان 2022 صورة 224، وامتحان 2024 صورة 232)

- لغةً: الاقتران والازدواج، والنكاح في اللغة يطلق على الضم والتداخل.
- اصطلاحاً: عقد يفيد ملك المتعة قصداً.
- الأحكام التكليفية التي تعتريه (خمس أحكام):

1. يكون فرضاً: إذا كان الرجل شديد الشهوة بحيث (يَتَيَقَّن) الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج والمهر.
2. يكون واجباً: إذا كان (يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ) الوقوع في الزنا، وهو قادر على النفقات.
3. يكون حراماً: إذا كان (مُتَيَقِّناً) من ظلم الزوجة والإضرار بها، كأن يكون فقيراً معدماً لا يستطيع الإنفاق، أو مريضاً بمرض يمنعه من المعاشرة.
4. يكون مكروهاً: إذا كان (يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ) ظلم الزوجة مادياً أو معنوياً.
5. يكون مندوباً (وهو رأي الجمهور): في حالة استواء الرغبة (شخص معتدل لا يخاف الزنا ولا يخاف ظلم الزوجة)، فالزواج له أفضل لسكن النفس وتحسين الفرج [105، 106].

س 2: اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد النكاح، اذكر آراء المذاهب؟ وما هو الرأي الراجح؟ (وردت أجزاء منه في اختيارات 2023 صورة 228) الركن هو ما كان داخلاً في ماهية الشيء ولا يتم إلا به، واختلفوا فيه إلى 4 آراء:

1. مذهب الحنفية (وهو الرأي الراجح): أركان الزواج اثنان فقط هما: (الإيجاب، والقبول) أي الصيغة فقط، وما عداهما فهو شروط [108، 109].
2. مذهب الحنابلة: ثلاثة أركان (الزوج والزوجة، الإيجاب، القبول).
3. مذهب المالكية: أربعة أركان (ولي، صداق، محل، صيغة).
4. مذهب الشافعية: خمسة أركان (صيغة، زوجة، زوج، شاهدان، ولي).

س 3: ما حكم إبرام عقد الزواج بلفظي (الهبة والتمليك)؟ أذكر آراء الفقهاء وأدلتهم مع ذكر الترجيح. (سؤال أساسي تكرر نصاً في امتحان 2021 صورة 235، وامتحان 2024 صورة 232)

- مقدمة: اتفق الفقهاء أن الزواج ينعقد بلفظي (الزواج والنكاح) وما اشتق منهما، واختلفوا في الانعقاد بلفظي (الهبة والتمليك) على رأيين [109، 110]:
- الرأي الأول (الحنفية والمالكية): ينعقد الزواج بلفظ الهبة والتمليك.
 - دليلهم: قوله تعالى: (وَأَمْرًا مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ)، ولأن العبرة بالمعاني والمقاصد بشرط وجود نية الزواج وحضور الشهود والمهر.
- الرأي الثاني (الشافعية والحنابلة): لا ينعقد الزواج بلفظ الهبة ولا التملك.
 - دليلهم: أن ألفاظ النكاح خطيرة ورتب الشارع عليها أحكاماً كالنسب والميراث، فلا تصح إلا بالألفاظ الصريحة. وأن لفظ "الهبة" كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يجوز لغيره [110، 111].
- الرأي الراجح: هو الرأي الثاني القائل بـ (عدم انعقاد الزواج بغير لفظي النكاح أو الزواج)؛ نظراً لخطورة العقد فيجب التشدد فيه سداً للتلاعب بأعراض الناس.

⚖️ ثانياً: شفرات الامتحانات (أسئلة الصح والخطأ والاختيارات)

* (كل هذه العبارات مأخوذة بالنص الحرفي من صور امتحاناتك السابقة، ركز في الإجابة والتصويب!)

1. لا اختلاف بين الفقهاء في أن "الصيغة" هي أهم أركان عقد النكاح. (✓) (امتحان 2022 - صورة 227).
- (السبب: لأن الحنفية جعلوها هي الركن الوحيد، وبقية المذاهب جعلوها ركناً أساسياً من ضمن الأركان).
2. لا ينعقد النكاح عند جمهور الفقهاء سوى بلفظي (الإكاح والتزويج). (✓) (امتحان 2019 - صورة 226).
- (وهو الرأي الراجح الذي اعتمدته دكتور المادة سداً لباب التلاعب).
3. يكون الزواج حراماً إذا غلب على ظن الشخص الوقوع في الحرام لو تزوج. (✗) (امتحان 2022 - صورة 227).
- التصويب: يكون الزواج (واجباً) إذا غلب على ظنه الوقوع في الزنا. أما الزواج "الحرام" فهو أن يتيقن من (ظلم الزوجة) لفقره أو مرضه. (فخ امتحاني خطير يعتمد على تبديل كلمة الزنا بالظلم).
4. أركان عقد الزواج على المذهب الحنفي تتمثل في: (الزوجين - الشاهدين - الصيغة - الصيغة فقط/الإيجاب والقبول).
- (امتحان 2023 - صورة 228).
- الإجابة الصحيحة: الصيغة فقط (الإيجاب والقبول).
5. المعنى اللغوي للنكاح يطلق على الضم والتداخل. (✓)

🔑 كبسولة الحفظ السريعة (شفرة الامتحان لهذا الجزء):

- الفرض والحرام ← (يقين الزنا / يقين الظلم).
- الواجب والمكروه ← (يغلب على الظن زنا / يغلب على الظن ظلم).
- الأركان ← أبو حنيفة قال هما ٢ بس (الإيجاب والقبول).
- ألفاظ العقد ← (الزواج والنكاح) صح إجماعاً. (الهبة) باطل وخصوصية للنبي (وهو الراجح).

بسم الله الرحمن الرحيم 📖 ملزمة مسك الختام في الأحوال الشخصية (الجزء السادس) 🎯 الموضوع: (شروط الانعقاد: الكتابة، الإشارة، التنجيز، والشروط المقترنة بالعقد)

📝 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (على نمط امتحانات سابقة)

س 1: اذكر باختصار شروط الانعقاد التي ترجع إلى "الصيغة" (الإيجاب والقبول). يُشترط في صيغة العقد ثلاثة شروط أساسية لانعقاده، وهي [116، 117، 118]:

1. اتحاد مجلس الإيجاب والقبول: بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون أن يفصل بينهما انشغال يقطع السياق.
2. موافقة القبول للإيجاب: بأن يكون القبول متطابقاً مع الإيجاب. (فلو قال: زوجتك ابنتي بألفين، فقال: قبلت بألف، لا ينعقد لمخالفة القبول للإيجاب بالنقصان).
3. أن تكون الصيغة مُنْجَزَةً (التنجيز): بأن لا يكون العقد معلقاً على شرط مستقبلي، ولا مضافاً إلى زمن في المستقبل.

⚖️ ثانياً: أسئلة (بيّن الحكم الشرعي مع التعليل أو الدليل)

(هذا النمط هو العصب الرئيسي لامتحان الأحوال الشخصية)

س 2: بيّن الحكم الشرعي: انعقاد النكاح بالكتابة (عبر رسالة أو وسائل الاتصال) بين غائبين.

- الحكم: (يُنْعَقِد وَيَصِح).
- الشرط/التعليل: ينعقد بشرط أن تُقرأ الرسالة المكتوبة في مجلس فيه شهود، ويُشهدهم المستلم على ما فيها، ويقول في نفس المجلس: "قَبِلْتُ". لأن الكتابة من الغائب تقوم مقام النطق من الحاضر.

س 3: بيّن الحكم الشرعي: انعقاد النكاح بـ "الإشارة" من شخص قادر على النطق.

- الحكم: (لَا يَنْعَقِد).
- التعليل: لعدم الحاجة إلى الإشارة مع قدرته على النطق الصريح الذي يرفع أي احتمال للجهالة. (أما إشارة "الأخرس" المفهومة فينعقد بها النكاح للعجز عن النطق).

س 4: بيّن الحكم الشرعي: قال الرجل لولي المرأة: (زوجني ابنتك الشهر القادم) فقال الولي: قبلت.

- الحكم: (لَا يَنْعَقِد / بَاطِل).
- التعليل: لغياب شرط (التنجز)، حيث إن الزواج عقد فوري لا يقبل الإضافة إلى المستقبل أو التأجيل، فإذا أضيف للمستقبل كان باطلاً.

س 5: بيّن الحكم الشرعي: علّق عقد الزواج على أمر محقق الوقوع في الماضي (كقوله: إن كانت ابنتك قد بلغت السادسة عشرة فقد تزوجتها، وكانت قد بلغت بالفعل).

- الحكم: (يَنْعَقِد العقد صَحِيحاً).
- التعليل: لأن هذا ليس تعليقاً حقيقياً يمنع التنجز، بل هو يفيد التأكيد وتحقيق الرضا المنجز، لكون الشرط واقعاً وحاصلاً.

س 6: بيّن الحكم الشرعي: اشترط الزوج في عقد الزواج ألا يُنفق على زوجته.

- الحكم: (العقد صَحِيح، والشرط بَاطِل لَغْو) عند جمهور الفقهاء.
- التعليل/الدليل: لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد (فالنفقة واجبة شرعاً). والدليل قوله ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» [120، 121].

💡 ثالثاً: شفرات الامتحانات (أسئلة الصح والخطأ والاختيارات)

(هذه العبارات مصاغة بحرفية شديدة من وحي امتحانات الدكتور للسنوات الماضية، ركز في اصطيات الفخ!)

1. إذا اشترطت الزوجة على الزوج في العقد ألا يتزوج عليها، كان العقد صحيحاً والشرط باطلاً عند جمهور الفقهاء. (✓)
○ (ملاحظة: هذا هو رأي الجمهور والراجح في الكتاب، بينما يرى الحنابلة صحة الشرط. وغالباً ما تأتي هكذا في الامتحان) [122، 121].
2. إذا اختلف القبول مع الإيجاب "بالزيادة" في المهر (كأن يقول الولي بألف، فيقول الخاطب قبلت بألفين) فإن العقد يقع باطلاً. (✗)
○ التصويب: العقد (ينعقد صحيحاً)؛ لأن المخالفة بالزيادة تتضمن الموافقة، وتعتبر الزيادة هبة أو وعداً بالتبرع ولا تبطل العقد [118، 117].
3. إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي مقتضاه، فالعقد والشرط كلاهما باطل عند جمهور الفقهاء. (✗)
○ التصويب: العقد (صحيح) والشرط (باطل). من أبطل العقد والشرط معاً هم الظاهرية فقط.
4. تسمع دعوى الزوجية في المحاكم المصرية المعاصرة بالاعتماد على إيميل أو فاكس أو رسائل إلكترونية في حال الإنكار. (✗)
○ التصويب: لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار في القانون المصري إلا بـ (وثيقة رسمية).
5. اتحاد مجلس العقد يعني ألا يفصل بين الإيجاب والقبول انشغال بأمر آخر يقطع التسلسل. (✓) [117، 116].

🔑 كبسولة الحفظ السريعة (شفرة الامتحان لهذا الجزء):

- مخالفة الإيجاب والقبول: (بالنقصان = باطل) / (بالزيادة = صحيح).
- التعليق: (على المستقبل = باطل) / (على الماضي الحاصل = صحيح).
- الشروط المخالفة: (قاعدة الجمهور الذهبية ← العقد صح والشرط في الزبالة/باطل).
- الكتابة: للغائب (صح بشهود) / للحاضر (لا تصح).

بسم الله الرحمن الرحيم  ملزمة مسك الختام في الأحوال الشخصية (الجزء السابع)  الموضوع: (الأنكحة المنهي عنها: زواج المتعة، زواج النية، والمحلل، وزواج الفضولي)

 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (أسئلة الامتحانات الرسمية)

س 1: ما حكم زواج المتعة؟ وما حكم زواج الرجل من امرأة وفي نيته طلاقها بعد فترة معينة؟ (سؤال امتحان رسمي متكرر - ورد في تدريبات الكتاب ص 151 صورة 148)

● أولاً: حكم زواج المتعة (الزواج المؤقت بمدة):

○ الحكم: (باطل وحرام شرعاً) باتفاق جمهور فقهاء المسلمين قاطبة (ولم يُبَحه سوى الشيعة الإمامية) [124، 125].

○ الأدلة:

1. من القرآن: الزواج شرع للسكن والمودة وإنجاب الأطفال (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا)، والمتعة لا تحقق ذلك.

2. من السنة: أحاديث النبي صلی الله عليه وسلم القطعية التي حرمت المتعة إلى يوم القيامة، مثل حديث فتح مكة: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [126، 127].

● ثانياً: حكم زواج النية (يتزوجها بنية طلاقها بعد سفره مثلاً دون كتابة ذلك في العقد):

○ الحكم: (العقد صحيح، ولكنه عملٌ مذموم) عند جمهور الفقهاء [133، 134].

○ التعليل: العقد يقع صحيحاً لأن "النية" أمر خفي لا يعلمها إلا الله، والعبرة في العقود بالظاهر (والظاهر أنه عقد دائم مستوفٍ لأركانه). ولكنه عمل مذموم أخلاقياً لما فيه من الغش والخداع والتلاعب بأعراض الناس [133، 134].

س 2: عرّف "نكاح التحليل" (المحلل)، واذكر حكمه عند الفقهاء، مع الاستدلال.

● التعريف: هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة (ثلاثاً)، بقصد أن يُحلّها لزوجها الأول لتعود إليه [134، 135].

● الحكم الشرعي: (باطل وحرام) عند المالكية، والحنابلة، وأبو يوسف (من الحنفية). وإذا كان العقد باطلاً فإنها لا تحل لزوجها الأول [134، 135].

● الدليل من السنة: قول النبي صلی الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالنِّسِ الْمُسْتَعَارِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هُوَ الْمُحَلَّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

● أثر نية المحلل: ذهب المالكية للتشديد فقالوا: حتى لو نوى المحلل في قرارة نفسه أنه (إن أعجبته أمسكها وإن لم تعجبه طلقها) فإن العقد باطل أيضاً [134، 135].

س 3: اختلف الفقهاء في صحة "زواج الفضولي". وضح ذلك مبيناً رأي الإمام الشافعي والصاحبين وأبو يوسف. (الفضولي: هو من يعقد زواجا لغيره دون أن يكون ولياً أو وكيلاً عنه)

1. رأي الإمام الشافعي: العقد (باطل لا ينعقد)؛ لأن الفضولي لا يملك حق التصرف شرعاً [141، 142].

2. رأي الصاحبين (أبو حنيفة ومحمد): العقد (باطل لا ينعقد) أيضاً [140، 141].

3. رأي أبو يوسف الحنفي: العقد (مؤفوف)؛ أي ينعقد معلقاً على إجازة (موافقة) أصحاب الشأن، فإن وافقوا صح، وإن رفضوا بطل [140، 141].

⚖️ ثانياً: أسئلة (بين الحكم الشرعي مع التعليل)

(من صميم قضايا الامتحانات)

س 4: بين الحكم الشرعي: تولى (شخص واحد) طرفي عقد الزواج، بأن قال: "زوجت فلانة لفلان" وكان ولياً من الجانبين (كجد لأبناء عمومة).

● الحكم: (يُنْعَد وَيَصِحُّ الْعَقْدُ) [139، 140].

● التعليل: استثنى الحنفية 5 صور يصح فيها تولى شخص واحد لطرفي العقد، بشرط أن يمتلك (صفتين شرعيتين). وفي هذه الحالة هو يمتلك صفة (الولاية) عن العريس والعروسة، فتقوم عبارته مقام الإرادتين [139، 140].

س 5: بين الحكم الشرعي: رجل تزوج امرأة زواجاً شرعياً وكتب في العقد (لمدة خمس سنوات).

● الحكم: (بَاطِلٌ وَحَرَامٌ).

● التعليل: لأن هذا من قبيل (زواج المتعة / التأقيت)، ومن شروط انعقاد الزواج وصحته أن يكون على وجه (التأبيد والاستمرار)، والتأقيت يبطل العقد [123، 124].

💡 ثالثاً: شفرات الامتحانات (أسئلة الصح والخطأ والاختيارات)

(احذر.. الدكتور يتلاعب بكلمة واحدة لقلب المعنى، اقرأ بتركيز!)

1. أباح جميع فقهاء المسلمين زواج المتعة للحاجة والضرورة في الحروب قديماً وحديثاً. (❌)
○ التصويب: حرّمه جمهور فقهاء المسلمين قاطبة إلى يوم القيامة، ولم يُبَحْ سوى (الشيعة الإمامية) [124، 125].
2. إذا نوى الزوج في قرارة نفسه طلاق زوجته بعد فترة زمنية محددة دون كتابة ذلك في العقد، فالعقد باطل عند جمهور الفقهاء. (❌) (ورد في امتحانات سابقة).
○ التصويب: العقد (صحيح) عند الجمهور؛ لأن العبرة بالظاهر والنية خفية، ولكنه مذموم [133، 134].
3. ينعقد زواج الفضولي موقوفاً على إجازة أصحاب الشأن عند الإمام الشافعي. (❌)
○ التصويب: الإمام الشافعي يعتبره (باطلاً)، ومن اعتبره موقوفاً هو (أبو يوسف) [140، 141].
4. نكاح التحليل باطل ولا يحل المرأة لزوجها الأول عند المالكية والحنابلة. (✅) [134، 135].
5. يصح أن يتولى شخص واحد طرفي العقد إذا كان (أصيلاً) عن نفسه و(ولياً) عن غيره كأن يتزوج ابنة عمه المشمولة بولايته. (✅) [139، 140].

🔑 كبسولة الحفظ السريعة (شفرة الامتحان لهذا الجزء):

- زواج المتعة (مكتوب مدة): حرام وباطل للكل (ما عدا الشيعة).
- زواج النية (مدة في الدماغ): صحيح ومذموم.
- المُحَلَّل: باطل = تيس مستعار.
- الفضولي (شخص حشري): باطل عند الشافعي / موقوف عند أبو يوسف.
- شخص واحد يكتب العقد: يصح في (5 حالات) لو معاه توكيل أو ولاية للطرفين.

 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (نصاً من امتحانات سابقة)

س 1: اختلف الفقهاء في حكم (الإشهاد على عقد الزواج)، اذكر الآراء مبيناً الرأي الراجح؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال رئيسية [142، 143]:

1. رأي الجمهور (الحنفية، الشافعية، الحنابلة): الإشهاد (شَرْطُ صِحَّة)؛ فلا ينعقد النكاح ولا يصح إلا بحضور الشهود وقت العقد. (لحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل").
 2. رأي المالكية: الإشهاد ليس شرط صحة وقت العقد، بل هو (شَرْطُ كَمَالٍ وقت العقد، ووَاجِبٌ وقت الدخول)؛ فيجوز كتابة العقد بلا شهود بشرط أن يتم الإشهاد قبل الدخول (الزفاف).
 3. رأي أبو ثور (والشيعة الإمامية): الإشهاد (مستحب) وليس شرطاً قياساً على البيع.
- الرأي الراجح: هو رأي (الجمهور)؛ حفاظاً على الأعراض والنسل من الضياع، ولأن عقد النكاح خطير لا يقاس على البيع [143، 144].

س 2: ما حكم (التواصي بكتمان عقد النكاح)؟ (ورد نصاً في امتحان 2022 - صورة 229) التواصي بالكتمان معناه: أن يحضر الشهود العقد، ولكن يطلب منهم الزوجان كتماناه وعدم إفشائه للناس. وحكمه:

- عند المالكية: العقد (باطل ويُفسخ)؛ لأن هذا يعد من نكاح السر المنهي عنه، والزواج مبني على الإعلان والإشهار [145، 146].
- عند الجمهور (الحنفية، الشافعية، الحنابلة): العقد (صحيح)؛ لأن مجرد حضور الشهود يُخرج العقد من السرية إلى العلانية، وتوافر الشهود يكفي لصحة العقد [145، 146].

س 3: تسمية الزواج غير الموثق بـ "الزواج العرفي" تسمية خاطئة لا تتفق مع الحقيقة، علل؟ (تكرر كثيراً في الامتحانات)

- التعليل: لأن "العُرف" لغةً واصطلاحاً هو ما تعارف عليه الناس من الأمور الحسنة التي تقبلها العقول ولا تخالف الشرع. بينما هذا الزواج (السري/المكتوم) ترفضه العقول السليمة، وتستهجنه الأسر، ويخالف قواعد الشرع في إعلان النكاح، لذا فالتسمية الصحيحة له هي (الزواج السري أو غير الموثق) [149، 150].

 ثانياً: أسئلة (بين الحكم الشرعي مع التعليل)

(هذه الأسئلة هي عصب قضايا محكمة الأسرة في الامتحان)

س 4: بين الحكم الشرعي: وقع زواج عرفي (بين طلبة الجامعة) وتم الدخول، فهل يُقام عليهما حدُّ الزنا؟

- الحكم: (لَا يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ، وَيُعْزَرَانِ) [174، 175].
- التعليل: تطبيقاً للقاعدة الفقهية "ادرءوا الحدود بالشبهات"، والزواج العرفي (رغم بطلانه عند الخلو من الولي وعدالة الشهود) فإنه يورث (شبهة العقد)، والشبهة تمنع إقامة الحد، ولكنهما يستحقان التعزير (العقاب التأديبي) لاقترافهما معصية [174، 175].

س 5: بين الحكم القانوني: أنكر الزوج الزواج العرفي، فرفعت الزوجة دعوى للمطالبة بـ (الميراث والنفقة).

- الحكم: (لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى) [155، 156].
- التعليل: لأن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية المصري نصت على أنه عند الإنكار، لا تسمع دعوى الزوجية (في الحقوق المالية كالميراث والنفقة) إلا بـ (وثيقة رسمية) [155، 156، 177].

س 6: بين الحكم القانوني: أنكر الزوج الزواج العرفي، فرفعت الزوجة دعوى لـ (إثبات نسب طفلها) منه.

● الحكم: (تُسمع الدَّعوى وَيُثَبَّتُ النَّسَب) [160، 161].

● التعليل: استثنى المشرع المصري (دعوى إثبات النسب) من شرط الوثيقة الرسمية؛ حمايةً للطفل من الضياع والتشرد، فيثبت النسب بأي وسيلة إثبات (إعمالاً لقاعدة الولد للفراش) [160، 161].

س 7: بين الحكم الشرعي: شَهِدَ على عقد الزواج شخصان معروفان بـ "الفسق" (كالمتردين على الملاهي).

● الحكم: (تَصِحُّ شَهَادَتُهُمَا وَيُنْعَقِدُ الْعَقْدُ) عند الحنفية وهو الرأي الراجح [144، 145].

● التعليل: لأن اشتراط "العدالة التامة" في زماننا هذا أمر عسير وفيه مشقة لعموم البلوى، فلو أبطلنا العقد بشهادة الفاسق لبطلت آلاف العقود، لذا يُكتفى بظاهر الإسلام تيسيراً على الناس [144، 145].

💡 ثالثاً: شفرات الامتحانات (أسئلة الصح والخطأ والاختيارات)

(احذر فخوخ الدكتور في هذه النقاط تحديداً!)

1. اتفق الفقهاء على أن الزواج بدون شهود يعتبر باطلاً لا تترتب عليه الآثار. (❌) (ورد نصاً في امتحان 2022 صورة (229).

○ التصويب: (لم يتفقوا)؛ حيث يرى المالكية أن الإشهاد شرط كمال وقت العقد، ويجوز تأخيرهِ إلى وقت الدخول [142، 143].

2. يثبت المهر وحرمة المصاهرة بالدخول في الزواج العرفي غير الموثق. (✅) [173، 174].

3. تبطل شهادة الفاسق في عقد الزواج عند الحنفية. (❌)

○ التصويب: (تصح) شهادة الفاسق عند الحنفية تيسيراً على الناس لندرة العدول [144، 145].

4. أجاز القانون المصري للزوجة العرفية رفع دعوى (تطليق) بشرط وجود ورقة عرفية مكتوبة. (✅) . (استثناء قانوني هام جداً).

5. إذا تَوَاصَى الشهود بكتمان العقد، فإن الزواج يقع باطلاً عند الشافعية والحنابلة. (❌)

○ التصويب: يقع باطلاً عند (المالكية) فقط، بينما يقع صحيحاً عند الجمهور [145، 146].

🔑 كبسولة الحفظ السريعة (شفرة الامتحان لهذا الجزء):

● الشهود وقت العقد: (لازم) عند الجمهور / (ممكن وقت الدخلة) عند المالكية.

● التواصي بالكتمان: (صحيح) عند الجمهور / (باطل ويفسخ) عند المالكية.

● آثار الزواج العرفي لو حصل دخول (احفظها صم):

○ يثبت: المهر، النسب، وحرمة المصاهرة.

○ لا يثبت: حد الزنا (للشبهة)، ولا الميراث والنفقة (قانوناً لعدم التوثيق).

○ استثناء المحكمة: تُسمع دعوى (النسب) بدون ورق، ودعوى (الطلاق) بورقة عرفية.

بسم الله الرحمن الرحيم  ملزمة مسك الختام في الأحوال الشخصية (الجزء التاسع)  الموضوع: (آثار عقد الزواج: الحقوق المشتركة، حقوق الزوج، والمهر/الصداق ومقداره)

 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (نصاً من امتحانات سابقة)

س 1: بيّن الحقوق المشتركة بين الزوجين إجمالاً؟ (سؤال امتحان رسمي - ورد نصاً في امتحان 2022 صورة 224) بمجرد انعقاد الزواج الصحيح، تترتب 5 حقوق مشتركة يتساوى فيها الزوج والزوجة، وهي [189، 190]:

1. حُسن العشرة: لقوله تعالى (وَاعْشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
2. ثبوت نسب الأولاد: يثبت نسب الأطفال للزوجين (إعمالاً لقاعدة الولد للفراش).
3. ثبوت التوارث: يرث كل منهما الآخر ما لم يوجد مانع من موانع الإرث.
4. حق الاستمتاع: يحل لكل منهما الاستمتاع بالآخر بجميع أنواع الاستمتاع المباحة.
5. ثبوت حرمة المصاهرة: كأن تحرم أم الزوجة على الزوج بمجرد العقد، وتحرم ابنتها بالدخول.

س 2: اذكر الخلاف الفقهي في تحديد (الحد الأدنى للمهر/أقل المهر)؟ (سؤال أساسي في الامتحانات) اتفق الفقهاء على أنه لا يوجد حد أقصى للمهر، ولكنهم اختلفوا في الحد الأدنى على النحو الآتي [198، 199، 200]:

1. مذهب الشافعية والحنابلة: (لَا حَدَّ لِأَقْلِهِ)؛ فكل ما له قيمة مالية يجوز أن يكون مهراً (ولو كان خاتماً من حديد).
2. مذهب الحنفية: الحد الأدنى هو (عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ مِنَ الْفِضَّةِ) قياساً على نصاب قطع يد السارق.
3. مذهب المالكية: الحد الأدنى هو (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ رُبْعَ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ) قياساً على نصاب السرقة عندهم.

 ثانياً: أسئلة (بيّن الحكم الشرعي مع التعليل/التوجيه)

س 3: بيّن الحكم الشرعي: خروج الزوجة لزيارة والديها، وقد منعها زوجها من ذلك (مع ذكر الراجح).

● الحكم والخلاف:

- الحنابلة: للزوج منعها، ولا تخرج إلا بإذنه حتى لو لعيادتهما.
- الحنفية: لا يملك منعها من زيارتهما، وتخرج إليهما في كل جمعة (أسبوع) مرة.
- المالكية (وهو الرأي الراجح): (يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لِزِيَارَتِهِمَا وَلَا يَمْلِكُ مَنَعُهَا) بشرط أن تكون مأمونة [192، 193].

● التعليل (للرأي الراجح): لأن منعها من زيارة والديها يؤدي إلى (قطيعة الرحم) المأمور بصلتها شرعاً، والزواج لا يتنافى مع بر الوالدين [192، 193].

س 4: بيّن الحكم الشرعي: تم عقد الزواج، واتفق الزوجان على "إسقاط المهر" وعدم ذكره.

● الحكم والخلاف في (هل المهر ركن أم أثر؟):

- عند الجمهور (حنفية، شافعية، حنابلة): (العقد صحيح)؛ لأن المهر عندهم ليس ركناً بل هو (أثر من آثار العقد)، وإذا لم يُسمَّ لها مهر وجب لها (مهر المثل) [195، 196].
- عند المالكية: (العقد باطل)؛ لأن المهر عندهم (رُكْنٌ) من أركان الزواج، ولا يصح الزواج بإسقاطه.

س 5: بيّن الحكم الشرعي: جعل الخاطب منفعة (كتعليم القرآن أو حرفة) مهراً لزوجته.

● الحكم: (يَجُوزُ وَيَصِحُّ) عند الجمهور (الشافعية والحنابلة والراجح) [203، 204].

- التعليل: لأنه منفعة متقومة (لها قيمة مالية)، ويجوز أخذ الأجرة عليها، والدليل قصة سيدنا موسى عليه السلام حين جعل مهره (رعي الغنم ثماني حجج) [203، 204].

💡 ثالثاً: شفرات الامتحانات (أسئلة الصح والخطأ والاختيارات)

(هذه فخوخ حرفية من أوراق الامتحانات المرفقة، ركز في التصويب!)

1. الحد الأدنى للمهر عند الإمام أبي حنيفة هو ثلاثة دراهم. (X) (تكرر كثيراً).
○ التصويب: الحد الأدنى عند أبي حنيفة هو (عشرة دراهم)، بينما الثلاثة دراهم هي رأي الإمام مالك [199، 200].
2. اتفق جميع الفقهاء على أن المهر "ركن" من أركان عقد النكاح لا يصح العقد بدونه. (X)
○ التصويب: المهر ركن عند (المالكية فقط)، بينما هو (أثر/شرط) عند جمهور الفقهاء [196، 197].
3. من الحقوق المشتركة بين الزوجين حق الطاعة للزوجة في غير معصية. (X)
○ التصويب: حق الطاعة هو من (حقوق الزوج على زوجته) وليس حقاً مشتركاً [190، 191].
4. النفقة والمهر من الحقوق المشتركة بين الزوجين التي تثبت بالعقد. (X)
○ التصويب: النفقة والمهر هما من (حقوق الزوجة الخالصة) وليس من الحقوق المشتركة [189، 194].
5. مقدار المتعة عند السادة الحنفية هو... (نصف المهر المسمى / متعة معتبرة بحال الزوج يساراً وإعساراً / نصف مهر المثل). (ورد في امتحان 2023 - صورة 228)
○ الجواب الصحيح: (وهو سؤال يخص باب المتعة والطلاق) ولكن إجابته الثابتة: المتعة معتبرة بحال الزوج يساراً وإعساراً.

🔑 كبسولة الحفظ السريعة (شفرة الامتحان لهذا الجزء):

- الحقوق المشتركة 5: (عشرة، نسب، توارث، مصاهرة، استمتاع).
- الطاعة: حق للزوج (وليست مطلقة بل بالمعروف).
- المهر/النفقة: حق للزوجة فقط.
- هل المهر ركن؟: المالكية (أيوه ركن) / الجمهور (لا ده أثر للعقد).
- أقل المهر: الحنفية (10) / المالكية (3) / الباقي (مفیش حد أدنى).

بسم الله الرحمن الرحيم 📖 ملزمة مسك الختام في الأحوال الشخصية (الجزء العاشر) 🎯 الموضوع: (أنواع المهر، مهر المثل ومعياره، وحالات سقوط المهر بالكلية)

📝 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (أسئلة الامتحانات الرسمية)

س 1: بيّن أنواع المهر؟ وما هي شروط المهر المُسمّى؟ (جزء من سؤال امتحان 2023 - صورة 226)

- أنواع المهر: ينقسم المهر إلى نوعين: (المهر المُسمّى، ومهر المثل) [204، 205].
- المهر المسمى: هو المهر الذي اتفق عليه طرفا العقد (الزوج والزوجة أو وليها) عند العقد أو بعده.
- شروط صحة المهر المسمى (5 شروط): لكي يكون صحيحاً يُشترط فيه [204، 205]:
1. أن يكون متقوماً (له قيمة مالية): فلا يصح بما لا قيمة له (كحبة حنطة).
2. أن يكون منتفعاً به شرعاً: فلا يصح بالخنزير أو الخمر والميتة.
3. أن يكون مقدوراً على تسليمه: فلا يصح بالطير في الهواء أو السمك في الماء.

4. أن يكون معلوماً: فلا يصح بالمجهول (كأن يقول: مهر ك ثوب، دون أن يحدد نوعه).
5. أن يكون طاهراً: فلا يصح بالنجس.

س 2: متى يجب "مهر المثل"؟ وعلى من يُقاس؟ واذكر ثلاثاً من الصفات المعتبرة فيه.

- متى يجب؟ يجب مهر المثل للمرأة في حالتين:
 1. إذا تزوجت ولم يُسمَّ (لم يُذكر) لها مهر في العقد.
 2. إذا سُمِّي لها مهرٌ فاسد أو باطل (كأن يسمي لها خمرًا) [205، 206].
- على من يُقاس (معيّار مهر المثل) - (موضع امتحان خطير): يُقاس مهرها بمهر امرأة تماثلها من (قَوْمِ أَبِيهَا) كأختها، وعمتها، وبنت عمها. ولا يُقاس بمهر أمها أو خالتها إلا إذا كانت الأم من قوم أبيها (كأن تكون الأم بنت عم الأب) [205، 206].
- الصفات المعتبرة للمماثلة: يُشترط أن تتساوى المرأة مع قريبتها وقت العقد في صفات، منها: (الدين، المال، الجمال، الحَسَب/النسب، البلد، البكارة أو الثيوبَة، العقل) [206، 207].

س 3: ما هي أحوال سقوط المهر؟ (متى يسقط المهر بالكلية ولا تستحق الزوجة شيئاً؟) (جزء من سؤال امتحان 2023 - صورة 226) يسقط المهر كله عن الزوج في الأحوال الآتية [210، 211]:

1. الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة: إذا حدث الانفصال قبل الدخول وكانت الزوجة هي السبب (كأن تترد عن الإسلام، أو تختار فسخ العقد بخيار البلوغ).
2. الإبراء: أن تُبرئ الزوجة زوجها من المهر وتتنازل عنه (بشرط أن تكون عاقلة بالغة وفي غير مرض الموت).
3. الخُلْع: أن تتنازل عن المهر مقابل طلاقها (لأن الخلع تنازل عن الحقوق المالية).
4. الهبة: أن تهب الزوجة المهر لزوجها عن طيب خاطر.

🏛️ ثانياً: أسئلة (بيّن الحكم الشرعي مع التعليل/التوجيه)

س 4: بيّن الحكم الشرعي: سمى الزوج لزوجته في العقد مائة زجاجة خمر مهراً لها.

- الحكم: (العقد صحيح، والمهر المُسمّى باطل، ويجب لها مهر المثل) [205، 206].
- التعليل: لأن الخمر ليس بمال متقوم شرعاً للمسلم ولا يحل الانتفاع به، فيبطل المسمى، وإذا بطل المسمى وجب الانتقال إلى مهر المثل.

س 5: بيّن الحكم الشرعي: القاضي يحدد مهر المثل لزوجته، فقاسه على مهر (أمّها).

- الحكم: (لا يصح هذا القياس) [205، 206].
- التعليل: لأن مهر المثل يُعتبر بنساء (قوم أبيها) فقط العصابات كالعمة والأخت، ولا تعتبر الأم أو الخالة مقياساً لأنها قد تكون من عائلة أخرى أغنى أو أفقر، إلا إذا كانت الأم ابنة عم الأب [205، 206].

س 6: بيّن الحكم الشرعي: ارتدت الزوجة عن الإسلام (والعياذ بالله) قبل الدخول بها.

- الحكم: (تَقَعُ الْفُرْقَةُ، وَيَسْقُطُ مَهْرُهَا بِالْكُلِّيَّةِ) [210، 211].
- التعليل: لأن الفرقة هنا جاءت قبل الدخول وبسبب من جهة الزوجة، والقاعدة أن الفرقة قبل الدخول إذا كانت بسبب الزوجة يسقط المهر كله.

💡 ثالثاً: شفرات الامتحانات (أسئلة الصح والخطأ والاختيارات)

(فخوخ محكمة من نمط امتحانات دكتور المادة، ركز في التصويب!)

1. يُعتبر مهر المثل للمرأة بالقياس على مهر أمها أو خالتها مطلقاً. (✗) (أشهر فخ في هذا الباب).
○ التصويب: يُقاس على نساء (قوم أبيها) كالعمة والأخت، ولا يُقاس بالأم أو الخالة إلا إذا كانتا من قوم الأب [205، 206].
2. يصح المهر المسمى إذا كان مجهولاً كقوله زوجتك على هذا الثوب ولم يُعينه. (✗)
○ التصويب: يشترط في المسمى أن يكون معلوماً لا مجهولاً [204، 205].
3. إذا حدثت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة كاعتراض أوليائها لعدم الكفاءة، يسقط المهر بالكلية. (✓) [210، 211].
4. يسقط المهر كاملاً عن الزوج إذا وهبته الزوجة له أو أبرأته منه وكانت بالغة عاقلة. (✓) [210، 211].
5. لتقدير مهر المثل يجب أن تتساوى المرأة مع قريبتها في صفات منها: (الدين، الجمال، المال، العقل). (✓) [206، 207].

🔑 كبسولة الحفظ السريعة (شفرة الامتحان لهذا الجزء):

- شروط المهر المسمى: (قيمة مادية، حلال، متوفر/مقدور عليه، معلوم، طاهر).
- مقياس مهر المثل: (عيلة الأب فقط ← عمة، أخت). إياك تختار الأم أو الخالة!
- سقوط المهر كاملاً: 4 كلمات (ردة قبل الدخول - إبراء - هبة - خلع).
○ (الفركشة منها قبل الدخلة = المهر طار منها!)

بسم الله الرحمن الرحيم 📖 ملزمة مسك الختام في الأحوال الشخصية (الجزء الحادي عشر) 🎯 الموضوع: (النفقة: أسبابها، شروطها، كيفية تقديرها، والنشوز ومسقطات النفقة)

📝 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (نصاً من امتحانات سابقة)

س 1: عرّف النفقة شرعاً؟ وما حكمها ودليلها؟ وما هو سبب وجوبها للزوجة؟ (سؤال امتحان رسمي - ورد نصاً في امتحان 2022)

- التعريف: النفقة تُطلق على توفير (الطعام، والكسوة، والسكنى) للزوجة [212، 224].
- حكمها ودليلها: (وَاجِبَةٌ حَتْمًا) بالكتاب والسنة والإجماع.
○ من الكتاب: قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ).
- من السنة: قوله ﷺ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
- سبب وجوبها (العلة): سبب وجوب النفقة هو (الاختباس)؛ أي تفرغ الزوجة لحق الزوج، وبقاؤها في بيته لرعاية شئونه، فكان لزاماً عليه أن يقوم بالإتفاق عليها لتكفي حاجتها [213، 225].

س 2: اذكر شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟ ومتى تعتبر الزوجة "ناشراً"؟ تستحق الزوجة النفقة إذا تحققت ثلاثة شروط [214، 226]:

1. أن يكون الزواج بعقد صحيح شرعاً: (أما العقد الفاسد أو الباطل فلا نفقة فيه).

2. أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة: (أما الصغيرة جداً التي لا تطبق المعاشرة فلا نفقة لها لعدم تحقق الاحتباس).
3. ألا تُفوّت الزوجة على الزوج حق الاحتباس بدون مبرر شرعي: بأن تسلم نفسها له في بيته ولا تخرج منه إلا بإذنه.
- تعريف الزوجة الناشز: هي الزوجة التي تمتنع عن الانتقال لبית زوجها، أو (تُخْرُجُ من منزل الزوجية بغير إذن زوجها وبدون مبرر شرعي).
- حكم الناشز: (تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا) طوال فترة خروجها ونشوزها [214، 216].

س 3: كيف تُقدر نفقة الزوجة في الفقه والقانون؟ (على أي أساس تُحسب؟) (موضع امتحان دائم)

- الإجابة: تُقدر النفقة الزوجية (بِحَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ يَسَاراً أَوْ عُسْراً، مَهْمَا كَانَتْ حَالَةُ الزَّوْجَةِ).
- بمعنى أنه إذا كان الزوج غنياً فُرضت لها نفقة تليق بالغنية (حتى لو كانت هي من بيئة فقيرة)، وإذا كان الزوج فقيراً فُرضت لها نفقة تليق بالفقيرة (حتى لو كانت هي من عائلة ثرية). وهذا ما أخذ به القانون المصري في المادة (16) [214، 215، 218].

🏛️ ثانياً: أسئلة (بيّن الحكم الشرعي والقانوني مع التعليل)

س 4: بيّن الحكم القانوني: تراكت النفقة على الزوج لمدة سنتين لامتناعه عن الدفع، فهل تسقط بمضي المدة؟

- الحكم: (لَا تَسْقُطُ النِّفْقَةُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ) [216، 217].
- التعليل: لأن القانون المصري (مادة 1) اعتبر نفقة الزوجة (دَيْناً قَوِيّاً) في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، وهذا الدَّيْنُ (لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ). (يعني إما أن يدفع الفلوس، أو تسامحه الزوجة وتبرئه منها) [216، 217، 228، 229].

س 5: بيّن الحكم الشرعي: مرضت الزوجة مرضاً يقعدها عن خدمة زوجها، فامتنع عن الإنفاق عليها بحجة عدم تحقق الاحتباس.

- الحكم: (تَسْتَحِقُّ النِّفْقَةَ، وَلَا يَجُوزُ مَنْعُهَا) [216، 228].
- التعليل: نص القانون (المادة 1) على أنه: "ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة"، وتشمل النفقة مصاريف العلاج [216، 228].

س 6: بيّن الحكم الشرعي: أراد الزوج إجراء "مقاصة" (خصم دين له عند زوجته من مبلغ نفقتها الواجبة عليه).

- الحكم: (لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ إِلَّا فِيمَا يَزِيدُ عَنْ حَاجَتِهَا الضَّرُورِيَّةِ) [217، 229].
- التعليل: لأن النفقة شرعت لسد الحاجة الأصلية للزوجة (كالأكل والشرب)، فلا يجوز اقتطاعها بحجة سداد دين، إلا إذا كان مبلغ النفقة كبيراً ويزيد عن حاجتها الأساسية.

💡 ثالثاً: شفرات الامتحانات (أسئلة الصح والخطأ والاختيارات)

(احذر.. هذه العبارات هي المصيدة التي يسقط فيها الكثيرون!)

1. تُقدر نفقة الزوجة بحسب حالتها الاجتماعية ومستوى أسرتها قبل الزواج. (❌)
○ التصويب: تُقدر بحسب (حال الزوج يساراً أو عسراً) وقت استحقاق النفقة [214، 215].
2. تسقط نفقة الزوجة إذا خرجت من منزل الزوجية دون إذن زوجها بغير مبرر شرعي. (✅) [214، 216]. (لأنها تُعتبر ناشزاً).
3. تسقط نفقة الزوجة المتراكمة (التي لم تُدفع) بمرور مدة زمنية طويلة عليها. (❌)
○ التصويب: النفقة دين قوي في ذمة الزوج (لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء) [216، 217].

4. سبب وجوب النفقة للزوجة في الفقه الإسلامي هو (القرابة / العقد الفاسد / الاحتباس).

○ الجواب الصحيح: (الاحتباس).

5. النفقة والمهر من الحقوق المشتركة بين الزوجين. (X)

○ التصويب: من الحقوق الخاصة للزوجة فقط [189، 194].

🔑 كبسولة الحفظ السريعة (شفرة الامتحان لهذا الجزء):

- مفتاح النفقة: (السبب = الاحتباس) / (المُسْقَط = النشوز/الخروج).
- مقياس الفلوس: النفقة تُحسب على مقياس (جيب الزوج/حال الزوج).
- الدين القوي: النفقة مستحيل تسقط بالتقادم.. إما (يدفعها = أداء) أو (تسامحه = إبراء).
- المرض: الزوجة المريضة (تأخذ نفقتها كاملة وعلاجها).

بسم الله الرحمن الرحيم 📖 ملزمة مسك الختام في الأحوال الشخصية (الجزء الثاني عشر والأخير) 🎯 الموضوع: (حق العدل بين الزوجات، المعفو عنه في التعدد، وحكم التنازل عن القسم)

📝 أولاً: أسئلة المقال المباشرة (أسئلة الامتحانات الرسمية)

س 1: أباحت الشريعة الإسلامية للرجل أن يعدد زوجاته بشرط (العدل). فما هو مجال هذا العدل؟ وما الدليل؟

- مجال العدل الواجب: العدل الواجب شرعاً يكون في (الأموار المادية والمحسوسة)؛ وأهمها (القسم في المبيت) والنفقة. فيجب على الزوج أن يُسوي بين زوجاته في عدد ليالي المبيت، وبقدر ما يخصصه لإحداهن من النفقة والسكن يجب أن يخصصه للآخرى [219، 220].
- الدليل: قوله تعالى: (فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً).

س 2: ما حكم العدل بين الزوجات في (المحبة والميل القلبي والجماع)؟ مع توضيح الدليل.

- الحكم: العدل في المحبة القلبية والميل النفسي (غَيْرُ وَاجِبٍ، وَمَعْفُوعٌ عَنْهُ).
- التعليل: لأن ذلك أمر لا يدخل تحت قدرة الإنسان واستطاعته، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
- دليل القرآن: قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ) [219، 220].
- دليل السنة: كان النبي ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يدعو قائلًا: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» (يقصد ما يملكه الله من حب القلب).

⚖️ ثانياً: أسئلة (بين الحكم الشرعي مع التعليل/التوجيه)

س 3: بين الحكم الشرعي: تنازلت الزوجة عن حقها في المبيت (نوبتها/يومها) لزوج أخرى (ضَرَّتْهَا).

- الحكم: (يَجُوزُ شَرْعاً وَيَصِحُّ)، بشرط (موافقة الزوج) عند الشافعية [220، 221].
- الدليل والتعليل: استدلالاً بما فعلته أم المؤمنين السيدة (سودة بنت زمعة) رضي الله عنها، حين كبرت في السن، فوهبت يومها (ليلتها) للسيدة عائشة رضي الله عنها ابتغاء مرضاة رسول الله ﷺ [220، 221]. واشترط الشافعية موافقة الزوج لأن له حقاً في الاستمتاع بها فلا يسقط إلا برضاه.

س 4: بين الحكم الشرعي: تراجعت الزوجة عن تنازلها عن ليلتها، وطالبت الزوج بالعودة للمبيت عندها، وطالبته بتعويض عن الأيام الماضية.

- الحكم: (يَحِقُّ لَهَا التَّرَاجُعُ لِلْمُسْتَقْبَلِ، وَلَا تَسْتَحِقُّ تَعْوِيضاً عَنِ الْمَاضِي) [220، 221].
- التعليل: لأن حقها في المبيت يتجدد يوماً بيوم، فلها أن ترجع في تنازلها متى شاءت ويلزم الزوج حينئذ المبيت عندها. أما الأيام الماضية التي سقطت برضاها فلا يجب على الزوج أن يعوضها عنها.

💡 ثالثاً: شفرات الامتحانات (أسئلة الصح والخطأ والاختيارات)

(الفخوخ الأخيرة في المنهج، احذر منها!)

1. يجب على الزوج الذي يُعَدُّ زوجاته أن يعدل بينهما في المحبة والميل القلبي. (❌)
○ التصويب: (لا يجب) لأنه أمر خارج عن قدرة الإنسان واستطاعته.
2. المقصود بقوله تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) هو العدل في النفقة والمبيت. (❌)
○ التصويب: المقصود هنا هو العدل في (الميل القلبي والمحبة الباطنة) وليس النفقة [219، 220].
3. إذا تنازلت الزوجة عن ليلتها لضررتها، سقط حقها تماماً ولا يجوز لها التراجع عن هذا التنازل أبداً. (❌)
○ التصويب: (يجوز لها أن تتراجع متى شاءت)، ويلزم الزوج بالمبيت عندها مستقبلاً.
4. يرى الشافعية أن تنازل الزوجة عن ليلتها لضررتها يشترط فيه موافقة الزوج. (✅)
5. العدل في المبيت (القسم) بين الزوجات شرط أساسي لإباحة التعدد، فإن خاف الرجل ألا يعدل حُرْم عليه التعدد. (✅)

🔑 كبسولة الحفظ السريعة (شفرة الامتحان لهذا الجزء):

- العدل في النفقة والمبيت: في إيدي ⬅️ (واجب).
- العدل في الحب والجماع: مش في إيدي ⬅️ (معفو عنه).
- التنازل عن الليلة: حلال (بدليل السيدة سودة وعائشة) + ولازم الزوج يوافق (عند الشافعية).
- الرجوع في التنازل: براحتها ترجع، بس ملهاش تعويض عن اللي فات.

🎉 ختاماً

"لا تنسى الحفاظ على الصلاة ولا تترك وردك من القرآن ولو صفحة، ولا تفرط في أذكار الصباح والمساء، وليكن الغالب على أخلاقك الرحمة والعفو والصمت إلا فيما تَرجو ثوابه." ♥